



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.5

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muslimin;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/ 4 Desember 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Purnawirawan TNI/ AD (wiraswasta);

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sriyanto;
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 7 April 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani Perkebunan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;

Halaman 1 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;

6. Para Terdakwa ditanggguhkan Penahannya sejak tanggal 24 April 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 24 April 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ali Sumurung, S.H., CLA dan Subur Siregar, S.H., Advokat/ Auditor Hukum pada Kantor Hukum SUMURUNG & ACCOCIATES, yang berkedudukan di Jl. Baru Siguak Lingkungan I Kel. Panyanggar Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 14/2019/SKK tanggal 13 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 27 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 27 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I Muslimin dan Terdakwa II Sriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang di peruntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I Muslimin dan Terdakwa II Sriyanto selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dengan ketentuan masa hukuman Terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli undangan dari panitia RAT luar biasa Kopbun Sawit Mumi kepada pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Mumi tanggal 20 Juni 2012.
- 1 (satu) lembar asli notulen rapat anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni tanggal 16 Juni 2012.
- Dokumen asli buku daftar anggota koperasi sawit mumi yang disahkan oleh Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Mandailing Natal tanggal 08 Januari 2004.
- Dokumen asli akta perubahan koperasi perkebunan sawit mumi No: 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003. Tanggal 21 April 2003.
- 1 (satu) exemplar dokumen asli notulen rapat anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni Sinunukan VI tanggal 07 September 2013.
- 1 (satu) exemplar dokumen asli notulen rapat anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni Sinunukan VI, tanggal 30 Juni 2013.

Dipergunakan dalam berka perkara atas nama Abdul Rasyad Harahap, Dkk.

4. Menetapkan agar masing-masing Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muslimin dan Terdakwa Sriyanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan ini;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 12 Agustus 2019 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada Nota Pembelaan (*Pleedooi*)-nya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama.

Bahwa mereka Terdakwa 1 Muslimin bersama-sama dengan Terdakwa 2 Sriyanto sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 16 Juni 2012, 22 September 2012, 9 Juni 2013, 30 Juni 2013, 07 September 2013, pada tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Unit Pemukiman Transmigrasi Sinunukan VI Batahan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Mandailing Natal, *"Mereka yang melakukan, menyuruh Melakukan dan yang turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Koperasi Sawit Mumi berada di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Sinunukan VI Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara didirikan sejak tahun 1998 berdasarkan Akta Pengesahan Pendirian Koperasi Sawit Mumi Nomor 05/BH/KDK.2.9/IX/1998 tanggal 23 September 1998 dengan Ketua Pertama adalah Khairul Zamhir (1998-2000), kemudian digantikan oleh Terdakwa Muslimin (2000-2003) lalu melalui surat kuasa tanggal 10 Januari 2001 Muslimin menguasakan kepada Elpa Edi BB selama 2 (dua) tahun untuk melaksanakan tugas sebagai ketua koperasi dan pada tahun 2003 terjadi peralihan dari Elpa Edi BB kepada Tarman Tanjung sebagai Ketua Koperasi;

Bahwa Koperasi Sawit Mumi berada di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Sinunukan VI Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara dan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, berdiri dengan dasar hukum :

- a. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Sawit Murni untuk selanjutnya disebut Koperasi Perkebunan Kepala Sawit Murni Murni yang berkedudukan di UPT Sinunukan VI Batahan Kecamatan Batahan Kab. Mandailing Natal.
- b. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor:

Halaman 4 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003.

- c. Buku Daftar Anggota Perkebunan "Sawit Murni" yang disahkan oleh Kepala Kantor Koperasi UKM Kabupaten Mandailing Natal tanggal 11 September 2012.
- d. Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil Nomor: 503/286/SIUP/KPPT/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 11 September 2012.
- e. Hinder Ordonantie (HO) Nomor: 503/338/HO/KPPT/2012 yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 11 September 2012.
- f. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-2928/WPJ.26/KP.0503/2005 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia direktorat Jenderal Pajak yang dikeluarkan di Padangsidempuran tanggal 10 Oktober 2005.

Bahwa petani plasma adalah pemilik lahan yang kemudian lahannya dijadikan objek kerjasama pembangunan lahan plasma kebun kelapa sawit, petani plasma tidak secara otomatis masuk sebagai anggota koperasi Sawit Murni yang dipimpin oleh T Tarman Tanjung;

Bahwa Tarman Tanjung menjabat sebagai Ketua I Koperasi Sawit Murni sejak berdirinya koperasi tersebut tanggal 21 April 2003 sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor: 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Tarman Tanjung sebagai Ketua I sesuai Pasal 12 Bab VII Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor: 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003 yaitu:

- a. Memimpin organisasi dan perusahaan koperasi;
- b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi;
- c. Mewakili koperasi dihadapan dan diluar pengadilan;
- d. Mengelola koperasi dan usahanya;
- e. Mengajukan rancangan-rancangan kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
- f. Menyelenggarakan rapat anggota;
- g. Mengajukan laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- h. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- i. Memelihara buku daftar anggota, daftar pengurus dan buku organisasi lainnya.

Bahwa untuk menjadi anggota Koperasi Sawit Murni saat itu adalah jika seseorang memiliki lahan plasma kemudian mengajukan permohonan untuk

Halaman 5 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota, lalu membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, bertempat tinggal di ruang lingkup keanggotaan koperasi, selanjutnya permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh pengurus dan jika disetujui maka nama anggota tersebut akan di daftarkan dalam buku daftar anggota, hal tersebut sesuai ketentuan di dalam Pasal 5 Bab IV "syarat keanggotaan" di dalam pengesahan Akta Perubahan Nomor: 518/65/PH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 20013;

Bahwa selain anggota biasa seperti tersebut diatas, terdapat kriteria keanggotaan lain yaitu anggota luar biasa yaitu petani plasma (secara otomatis seluruh petani plasma adalah anggota luar biasa) namun mereka ini tidak memiliki hak suara, hak pilih dan memilih dengan kata lain tidak bisa mencampuri urusan dalam koperasi, hal ini sesuai ketentuan di dalam Pasal 5 Bab IV "syarat keanggotaan" di dalam pengesahan Akta Perubahan Nomor: 518/65/PH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003;

Bahwa Terdakwa Muslimin bukanlah petani plasma karena Terdakwa Muslimin sudah pernah menjual lahannya kepada orang lain dengan cara ganti rugi, sedangkan Terdakwa Sriyanto merupakan petani plasma disekitar Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kab. Mandailing Natal;

Bahwa pada saat rapat pengesahan Akta Perubahan Nomor: 518/65/PH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003 Terdakwa Sriyanto ikut menjadi peserta rapat sehingga namanya dicantumkan di dalam salah satu daftar pendiri, namun saat itu Terdakwa Sriyanto tidak ada mendaftarkan diri sebagai anggota tetap Koperasi Perkebunan Sawit Murni sebagaimana ketentuan di dalam syarat keanggotaan, karena saat itu pembangunan lahan plasma memang belum dimulai sehingga belum kelihatan hasil produksinya, setelah kebun mulai tumbuh dan manampakkan hasilnya barulah Terdakwa Sriyanto dan kawan-kawan salah satunya adalah Terdakwa Muslimin mulai merencanakan untuk memberhentikan kepengurusan Tarmen Tanjung;

Bahwa pada awalnya pada tahun 2003 berdiri Koperasi Sawit Murni Unit Pemukiman Transmigrasi Sinunukan VI Batahan Kabupaten Mandailing Natal, pada saat itu pengurus sawit mumi berusaha mencari modal untuk pembiayaan membuka lahan kebun kelapa sawit yang pada awalnya untuk 405 kepala keluarga;

Namun masyarakat desa lainnya juga meminta untuk diikutsertakan untuk menjadi petani plasma sehingga akhirnya masyarakat yang ada di 3 desa pada Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal ikut menjadi petani plasma;

Halaman 6 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak berdirinya di tahun 2003 Koperasi Sawit Mumi belum melakukan operasional di tahun pertama, hingga kemudian Koperasi Sawit Mumi mengupayakan terbangunnya usaha rakyat yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dengan dimulainya kerjasama dengan PT. Sago Nauli;

Pada tahun 2006 Koperasi Sawit Murni mendapat persetujuan dari Bank Bukopin untuk fasilitas kredit investasi pembangunan kebun kelapa sawit sebanyak Rp33.928.218.500,00 dengan bunga ban Rp11.033.018.000,00 untuk 1.105 kepala keluarga;

Selanjutnya Tarman Tanjung melakukan pendataan terhadap masyarakat disekitar Kec. Batahan yang memiliki lahan sehingga terkumpul 1.105 Kepala keluarga/ KK yang masing-masing keluarga memiliki lahan 1,5 Ha sampai dengan 2 Ha namun belum menjadi kebun sawit;

Bahwa untuk pembangunan lahan plasma kelapa sawit, Koperasi Sawit Mumi bekerja sama dengan PT. Sago Nauli karena memang memiliki pengalaman pada pembangunan kebun plasma ;

Bentuk kerjasama tersebut yaitu dana yang turun Rp33.928.218.500,00 masuk ke dalam rekening Koperasi Sawit Murni, sementara pekerjaan kebun plasma dikerjakan oleh PT. Sago Nauli, setiap PT. Sago Nauli selesai mengerjakan pekerjaannya, pihak PT. Sago Nauli melakukan penagihan biaya pekerjaan kepada Koperasi Sawit Murni, selanjutnya Koperasi Sawit Murni memberitahukan kepada pihak Bank Bukopin untuk mengeluarkan dana yang ada di rekening Koperasi Sawit Murni kepada pihak PT. Sago Nauli, begitu seterusnya hingga selesai lahan plasma milik 1.105 KK tersebut di tahun 2010;

Bahwa hasil kebun plasma sawit yang telah terbangun itu harus dijual kepada PT. Sago Nauli sesuai ketentuan;

Sementara itu untuk hutang kepada bank Bukopin, masyarakat petani plasma memiliki kewajiban untuk membayar kepada Bank Bukopin melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang mana pengajuan KUR tersebut masyarakat dibantu oleh Koperasi Sawit Murni untuk mengajukannya, dan setiap KK memperoleh Rp100.000.000,00 dan KUR tersebut selesai April 2015;

Bahwa pada sekira bulan Juni 2012, Terdakwa Sriyanto dan Terdakwa Muslimin berinisiatif melaksanakan dan memimpin rapat pembentukan panitia rapat anggota luar biasa Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada tanggal 16 Juni 2012 di Aula Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Sago Nauli setelah sebelumnya beberapa kali mengadakan pertemuan yang salah satunya pertemuan diadakan di kediaman Sdr. H. Kasmir Nasution di Kec. Sinunukan;

Halaman 7 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 tersebut membahas tentang kepengurusan Koperasi Sawit Murni yang saat itu dipimpin oleh Tarman Tanjung dan hasil rapat tersebut adalah permohonan kepada Tarman Tanjung sebagai pimpinan koperasi untuk melakukan rapat anggota tahunan dengan melaporkan laporan keuangan secara terperinci dan bilamana tidak dilaksanakan segera akan dilaksanakan rapat anggota luar biasa dan yang hadir dalam rapat tanggal 16 Juni 2012 tersebut ada sekira 40 (empat puluh) orang;

Bahwa hasil rapat tanggal 16 Juni 2012 tersebut terbentuk panitia untuk melaksanakan rapat anggota luar biasa yaitu Terdakwa Sriyanto, Terdakwa Muslimin, Amalansyah Alias Amal Alias Kamal, Dede Endang Soebandi, Wasono, H. Kasmir Nasution, Supangat, Agustanif dan Tri Sutejo;

Bahwa pada sekira minggu kedua bulan Juni 2013, mantan Kepala Desa Sinunukan VI yaitu Mahmud Tanjung mengatakan kepada Tarman Tanjung bahwa Mahmud Tanjung ada mendapat undangan dari Terdakwa Muslimin dan Dede Endang Soebandi untuk menghadiri RAT Luar Biasa Koperasi Perkebunan Sawit Murni untuk tanggal 30 Juni 2013, dan dalam undangan tersebut dikatakan bahwa undangan itu adalah merupakan tindak lanjut dari Rapat Luar Biasa Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Murni yang dilaksanakan pada 22 September 2012 dan saat itu Dede Endang Soebandi ada memberikan dokumen notulen rapat anggota koperasi perkebunan sawit murni tanggal 16 Juni 2012;

Bahwa menurut Mahmud Tanjung dokumen tersebut diantar oleh Dede Endang Soebandi kepadanya sekira bulan Juni 2012 untuk diantarkan langsung kepada Tarman Tanjung karena Terdakwa Muslimin dan Terdakwa Sriyanto tidak berani memberikannya kepada Tarman Tanjung dan menurut Mahmud Tanjung bahwa yang berinisiatif untuk melaksanakan rapat saat itu adalah Terdakwa Muslimin dan Terdakwa Sriyanto;

Bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2012 adalah pertemuan antara pengurus Koperasi Sawit Murni dengan pihak Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, bukan Rapat Anggota Luar Biasa, namun dibuatkan sebagai Rapat Anggota Luar Biasa bahkan dibuatkan Notulen Rapat yang salah satu kesimpulannya pada point 1 berbunyi "Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni (Tarman Tanjung, Cs) diberhentikan oleh rapat anggota luar biasa";

Halaman 8 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut diatas adalah tidak benar sama sekali karena rapat tanggal 22 September 2012 tersebut fokus kepada pendataan peserta plasma, tidak ada pemberhentian pengurus Tarman Tanjung, Cs;

Bahwa Notulen rapat yang dibuat oleh Terdakwa Sriyanto dan Terdakwa Muslimin tersebut digunakan oleh Terdakwa Sriyanto, Terdakwa Muslimin, Abdul Rasyad Harahap dan kawan-kawannya untuk mengatasnamakan badan hukum koperasi perkebunan kelapa sawit mumi nomor: 518/65/BH/PAD/KK-MN/VI/2003 untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengurus Nomor : 518/1080/DPP.KUP/2013 dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal Drs. Lismulyadi Nasution, M.M.;

Bahwa merujuk dari seluruh kegiatan baik dari pertemuan-pertemuan yang salah satunya diadakan di rumah Kasmir Nasution, rapat awal tanggal 16 Juni 2012, rapat tanggal 22 September 2012 hingga dikeluarkannya Surat Keterangan Pengurus Nomor: 518/1080/DPP.KUP/2013 dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal Drs. Lismulyadi Nasution, M.M., maka seluruh surat/ notulen rapat yang digunakan adalah tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dan dibuat oleh orang yang tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan rapat dan membuat notulen-notulen tersebut;

Bahwa sejak dikeluarkannya surat keterangan pengurus nomor : 518/1080/DPP.KUP/2013 dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal Drs. Lismulyadi Nasution, M.M., Tarman Tanjung dan pengurus sah yang lama tidak diterima oleh Ignasius Sago selaku Direktur Utama PT Sago Nauli bahkan kemudian Drs. Ignasius Sago Nauli memerintahkan Kepala Humas dan Papam untuk mengambil paksa 2 (dua) unit Dumptruck BK 9657 CO dan BB 8766 RA padahal di dalam perjanjian kerjasama antara koperasi sawit Murni dan PT. Sago Nauli terikat selama 12 (dua belas) tahun, dimana setelah 12 (dua belas) tahun pihak PT. Sago Nauli menyerahkan kebun kelapa sawit kepada pihak kedua (Koperasi Sawit Murni);

Bahwa Terdakwa Muslimin dan Terdakwa Sriyanto tidak berhak untuk melaksanakan atau menjabat sebagai panitia RAT luar biasa pada tanggal 16 Juni 2012 karena keduanya bukan merupakan bagian dari organ Koperasi Sawit Murni di tahun 2012 yang dipimpin oleh Tarman Tanjung;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muslimin dan Terdakwa Sriyanto yang telah membuat rapat-rapat dan membuat notulen-notulen sehingga

Halaman 9 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan keluarnya Surat Keterangan Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor : 518/1080/DPPKUP/2013 tanggal 18 september 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, UKM dan Pasar Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal, Tarman Tanjung sudah terhalang untuk melaksanakan tugasnya sebagai Ketua I Koperasi Sawit Murni tersebut;

Bahwa dari perkara ini dapat tersita barang bukti berupa;

- a) 1 (satu) exemplar dokumen asli Notulen Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni Sinunukan VI pada tanggal 07 September 2013.
- b) 1 (satu) exemplar dokumen asli Notulen Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni Sinunukan VI pada tanggal 30 Juni 2013.
- c) 1 (satu) exemplar Notulen Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni Sinunukan VI pada tanggal 16 Juni 2012 yang ditandatangani di Sinunukan VI pada tanggal 20 Juni 2012 oleh Ketua Muslimin dan Sekretaris Sriyanto dengan stempel bulat bewarna biru bertuliskan "Panitia RAT Luar Biasa Koperasi Kebun Sawit Murni Sinunukan VI".
- d) 1 (satu) exemplar surat dari panitia pelaksanaan rapat anggota koperasi perkebunan sawit biasa yang ditujukan kepada pengurus koperasi perkebunan sawit murni perihal permintaan untuk melaksanakan RAT paling lambat pada tanggal 30 Juni 2012, surat tersebut ditandatangani di Sinunukan VI pada tanggal 20 Juni 2012 oleh Ketua Muslimin dan Sekretaris Sriyanto dengan stempel bulat bewarna biru bertuliskan "Panitia RAT Luar Biasa Koperasi Kebun Sawit Murni Sinunukan VI".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua.

Bahwa mereka Terdakwa 1 Muslimin bersama-sama dengan Terdakwa 2 Sriyanto sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 16 Juni 2012, 22 September 2012, 9 Juni 2013, 30 Juni 2013, 07 September 2013, pada tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Unit Pemukiman Transmigrasi Sinunukan VI Batahan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Mandailing Natal *"Mereka yang melakukan, menyuruh Melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika*

Halaman 10 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Koperasi Sawit Mumi berada di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Sinunukan VI Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara di dirikan sejak tahun 1998 berdasarkan Akta Pengesahan Pendirian Koperasi Sawit Mumi Nomor: 05/BH/KDK.2.9/IX/1998 tanggal 23 September 1998 dengan Ketua Pertama adalah Khairul Zamhir (1998-2000), kemudian digantikan oleh Terdakwa Muslimin (2000-2003) lalu melalui surat kuasa tanggal 10 Januari 2001 Muslimin menguasakan kepada Elpa Edi BB selama 2 (dua) tahun untuk melaksanakan tugas sebagai ketua koperasi dan pada tahun 2003 terjadi peralihan dari Elpa Edi BB kepada Tarmen Tanjung sebagai Ketua Koperasi;

Bahwa Koperasi Sawit Mumi berada di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Sinunukan VI Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara dan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, berdiri dengan dasar hukum :

- a. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Sawit Murni untuk selanjutnya disebut Koperasi Perkebunan Kepala Sawit Murni Murni yang berkedudukan di UPT Sinunukan VI Batahan Kecamatan Batahan Kab. Mandailing Natal.
- b. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor: 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003.
- c. Buku Daftar Anggota Perkebunan “Sawit Murni” yang disahkan oleh Kepala Kantor Koperasi UKM Kabupaten Mandailing Natal tanggal 11 September 2012.
- d. Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil Nomor: 503/286/SIUP/KPPT/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 11 September 2012.
- e. Hinder Ordonantie (HO) Nomor: 503/338/HO/KPPT/2012 yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 11 September 2012.
- f. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-2928/WPJ.26/KP.0503/2005 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia direktorat Jenderal Pajak yang dikeluarkan di Padangsidempuan tanggal 10 Oktober 2005.

Halaman 11 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa petani plasma adalah pemilik lahan yang kemudian lahannya dijadikan objek kerjasama pembangunan lahan plasma kebun kelapa sawit, petani plasma tidak secara otomatis masuk sebagai anggota koperasi Sawit Murni yang dipimpin oleh Tarman Tanjung;

Bahwa Tarman Tanjung menjabat sebagai Ketua I Koperasi Sawit Murni sejak berdirinya koperasi tersebut tanggal 21 April 2003 sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor: 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Tarman Tanjung sebagai ketua I sesuai Pasal 12 Bab VII Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor: 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003 yaitu:

- a. Memimpin organisasi dan perusahaan koperasi;
- b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi.
- c. Mewakili koperasi dihadapan dan diluar pengadilan.
- d. Mengelola koperasi dan usahanya.
- e. Mengajukan rancangan-rancangan kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- f. Menyelenggarakan rapat anggota.
- g. Mengajukan laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- h. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- i. Memelihara buku daftar anggota, daftar pengurus dan buku organisasi lainnya.

Bahwa untuk menjadi anggota Koperasi Sawit Murni saat itu adalah jika seseorang memiliki lahan plasma kemudian mengajukan permohonan untuk menjadi anggota, lalu membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, bertempat tinggal di ruang lingkup keanggotaan koperasi, selanjutnya permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh pengurus dan jika disetujui maka nama anggota tersebut akan di daftarkan dalam buku daftar anggota, hal tersebut sesuai ketentuan di dalam Pasal 5 Bab IV "syarat keanggotaan" di dalam pengesahan Akta Perubahan Nomor: 518/65/PH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003;

Bahwa selain anggota biasa seperti tersebut diatas, terdapat kriteria keanggotaan lain yaitu anggota luar biasa yaitu petani plasma (secara otomatis seluruh petani plasma adalah anggota luar biasa) namun mereka ini tidak memiliki hak suara, hak pilih dan memilih dengan kata lain tidak bisa mencampuri urusan dalam koperasi, hal ini sesuai ketentuan di dalam Pasal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab IV "syarat keanggotaan" di dalam pengesahan Akta Perubahan Nomor: 518/65/PH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003;

Bahwa Terdakwa Muslimin bukanlah petani plasma karena Terdakwa Muslimin sudah pernah menjual lahannya kepada orang lain dengan cara ganti rugi, sedangkan Terdakwa Sriyanto merupakan petani plasma disekitar Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kab. Mandailing Natal;

Bahwa pada saat rapat pengesahan Akta Perubahan Nomor: 518/65/PH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003 Terdakwa Sriyanto ikut menjadi peserta rapat sehingga namanya dicantumkan di dalam salah satu daftar pendiri, namun saat itu Terdakwa Sriyanto tidak ada mendaftarkan diri sebagai anggota tetap Koperasi Perkebunan Sawit Murni sebagaimana ketentuan di dalam syarat keanggotaan, karena saat itu pembangunan lahan plasma memang belum dimulai sehingga belum kelihatan hasil produksinya, setelah kebun mulai tumbuh dan manampakkan hasilnya barulah Terdakwa Sriyanto dan kawan-kawan salah satunya adalah Terdakwa Muslimin mulai merencanakan untuk memberhentikan kepengurusan Tarman Tanjung;

Bahwa pada awalnya pada tahun 2003 berdiri Koperasi Sawit Murni Unit Pemukiman Transmigrasi Sinunukan VI Batahan Kabupaten Mandailing Natal, pada saat itu pengurus sawit mumi berusaha mencari modal untuk pembiayaan membuka lahan kebun kelapa sawit yang pada awalnya untuk 405 kepala keluarga;

Namun masyarakat desa lainnya juga meminta untuk diikutsertakan untuk menjadi petani plasma sehingga akhirnya masyarakat yang ada di 3 desa pada Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal ikut menjadi petani plasma;

Bahwa sejak berdirinya di tahun 2003 Koperasi Sawit Mumi belum melakukan operasional di tahun pertama, hingga kemudian Koperasi Sawit Mumi mengupayakan terbangunnya usaha rakyat yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dengan dimulainya kerjasama dengan PT. Sago Nauli;

Pada tahun 2006 Koperasi Sawit Murni mendapat persetujuan dari Bank Bukopin untuk fasilitas kredit investasi pembangunan kebun kelapa sawit sebanyak Rp33.928.218.500,00 dengan bunga ban Rp11.033.018.000,00 untuk 1.105 kepala keluarga;

Selanjutnya Tarman Tanjung melakukan pendataan terhadap masyarakat disekitar Kec. Batahan yang memiliki lahan sehingga terkumpul 1.105 Kepala keluarga/KK yang masing-masing keluarga memiliki lahan 1,5 Ha sampai dengan 2 Ha namun belum menjadi kebun sawit;

Halaman 13 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



Bahwa untuk pembangunan lahan plasma kelapa sawit, Koperasi Sawit Mumi bekerja sama dengan PT. Sago Nauli karena memang memiliki pengalaman pada pembangunan kebun plasma;

Bentuk kerjasama tersebut yaitu dana yang turun Rp33.928.218.500,00 masuk ke dalam rekening Koperasi sawit Murni, sementara pekerjaan kebun plasma dikerjakan oleh PT. Sago Nauli, setiap PT. Sago Nauli selesai mengerjakan pekerjaannya, pihak PT. Sago Nauli melakukan penagihan biaya pekerjaan kepada Koperasi Sawit Murni, selanjutnya Koperasi Sawit Mumi memberitahukan kepada pihak Bank Bukopin untuk mengeluarkan dana yang ada di rekening Koperasi Sawit Mumi kepada pihak PT. Sago Nauli, begitu seterusnya hingga selesai lahan plasma milik 1.105 KK tersebut di tahun 2010;

Bahwa hasil kebun plasma sawit yang telah terbangun itu harus dijual kepada PT. Sago Nauli sesuai ketentuan;

Sementara itu untuk hutang kepada bank Bukopin, masyarakat petani plasma memiliki kewajiban untuk membayar kepada Bank Bukopin melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang mana pengajuan KUR tersebut masyarakat dibantu oleh Koperasi Sawit Murni untuk mengajukannya, dan setiap KK memperoleh Rp100.000.000,00 dan KUR tersebut selesai April 2015;

Bahwa pada sekira bulan Juni 2012, Terdakwa Sriyanto dan Terdakwa Muslimin berinisiatif melaksanakan dan memimpin rapat pembentukan panitia rapat anggota luar biasa Koperasi Perkebunan Sawit Mumi pada tanggal 16 Juni 2012 di Aula Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Sago Nauli setelah sebelumnya beberapa kali mengadakan pertemuan yang salah satunya pertemuan diadakan di kediaman Sdr. H. Kasmir Nasution di Kec. Sinunukan;

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 tersebut membahas tentang kepengurusan Koperasi Sawit Murni yang saat itu dipimpin oleh Tarman Tanjung dan hasil rapat tersebut adalah permohonan kepada Tarman Tanjung sebagai pimpinan koperasi untuk melakukan rapat anggota tahunan dengan melaporkan laporan keuangan secara terperinci dan bilamana tidak dilaksanakan segera akan dilaksanakan rapat anggota luar biasa dan yang hadir dalam rapat tanggal 16 Juni 2012 tersebut ada sekira 40 (empat puluh) orang;

Bahwa hasil rapat tanggal 16 Juni 2012 tersebut terbentuk panitia untuk melaksanakan rapat anggota luar biasa yaitu Terdakwa Sriyanto, Terdakwa Muslimin, Amalansyah Alias Amal Alias Kamal, Dede Endang Soebandi, Wasono, H. Kasmir Nasution, Supangat, Agustanif dan Tri Sutejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekira minggu kedua bulan Juni 2013, mantan Kepala Desa Sinunukan VI yaitu Mahmud Tanjung mengatakan kepada Tarman Tanjung bahwa Mahmud Tanjung ada mendapat undangan dari Terdakwa Muslimin dan Dede Endang Soebandi untuk menghadiri RAT Luar Biasa Koperasi Perkebunan Sawit Mumi untuk tanggal 30 Juni 2013, dan dalam undangan tersebut dikatakan bahwa undangan itu adalah merupakan tindak lanjut dari Rapat Luar Biasa Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Murni yang dilaksanakan pada 22 September 2012 dan saat itu Dede Endang Soebandi ada memberikan dokumen notulen rapat anggota koperasi perkebunan sawit murni tanggal 16 Juni 2012;

Bahwa menurut Mahmud Tanjung dokumen tersebut diantar oleh Dede Endang Soebandi kepadanya sekira bulan Juni 2012 untuk diantarkan langsung kepada Tarman Tanjung karena Terdakwa Muslimin dan Terdakwa Sriyanto tidak berani memberikannya kepada Tarman Tanjung dan menurut Mahmud Tanjung bahwa yang berinisiatif untuk melaksanakan rapat saat itu adalah Terdakwa Muslimin dan Terdakwa Sriyanto;

Bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2012 adalah pertemuan antara pengurus Koperasi Sawit Mumi dengan pihak Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, bukan Rapat Anggota Luar Biasa, namun dibuatkan sebagai Rapat Anggota Luar Biasa bahkan dibuatkan Notulen Rapat yang salah satu kesimpulannya pada point 1 berbunyi "Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni (Tarman Tanjung, Cs) diberhentikan oleh rapat anggota luar biasa";

Bahwa hal tersebut diatas adalah tidak benar sama sekali karena rapat tanggal 22 September 2012 tersebut fokus kepada pendataan peserta plasma, tidak ada pemberhentian pengurus Tarman Tanjung, Cs;

Bahwa Notulen rapat yang dibuat oleh Terdakwa Sriyanto dan Terdakwa Muslimin tersebut digunakan oleh Terdakwa Sriyanto, Terdakwa Muslimin, Abdul Rasyad Harahap dan kawan-kawannya untuk mengatasnamakan badan hukum koperasi perkebunan kelapa sawit mumi nomor: 518/65/BH/PAD/KK-MN/VI/2003 untuk Mendapatkan Surat Keterangan Pengurus Nomor : 518/1080/DPP.KUP/2013 dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal Drs. Lismulyadi Nasution, M.M.;

Bahwa merujuk dari seluruh kegiatan baik dari pertemuan-pertemuan yang salah satunya diadakan di rumah Kasmir Nasution, rapat awal tanggal 16 Juni 2012, rapat tanggal 22 September 2012 hingga dikeluarkannya Surat

Halaman 15 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pengurus Nomor: 518/1080/DPP.KUP/2013 dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal Drs. Lismulyadi Nasution, M.M., maka seluruh surat/ notulen rapat yang digunakan adalah tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dan dibuat oleh orang yang tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan rapat dan membuat notulen-notulen tersebut;

Bahwa sejak dikeluarkannya Surat Keterangan Pengurus Nomor: 518/1080/DPP.KUP/2013 dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal Drs. Lismulyadi Nasution, M.M., Tarman Tanjung dan pengurus sah yang lama tidak diterima oleh Ignasius Sago selaku Direktur Utama PT. Sago Nauli bahkan kemudian Drs. Ignasius Sago Nauli memerintahkan Kepala Humas dan Papam untuk mengambil paksa 2 (dua) unit Dumptruck BK 9657 CO dan BB 8766 RA padahal di dalam perjanjian kerjasama antara koperasi sawit Murni dan PT. Sago Nauli terikat selama 12 (dua belas) tahun, dimana setelah 12 (dua belas) tahun pihak PT. Sago Nauli menyerahkan kebun kelapa sawit kepada pihak kedua (Koperasi Sawit Murni);

Bahwa Terdakwa Muslimin dan Terdakwa Sriyanto tidak berhak untuk melaksanakan atau menjabat sebagai panitia RAT luar biasa pada tanggal 16 Juni 2012 karena keduanya bukan merupakan bagian dari organ Koperasi Sawit Murni di tahun 2012 yang dipimpin oleh Tarman Tanjung;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muslimin dan Terdakwa Sriyanto yang telah membuat rapat-rapat dan membuat notulen-notulen sehingga mengakibatkan keluarnya Surat Keterangan Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor: 518/1080/DPPKUP/2013 tanggal 18 September 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, UKM dan Pasar Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal, Tarman Tanjung sudah terhalang untuk melaksanakan tugasnya sebagai Ketua I Koperasi Sawit Murni tersebut; Bahwa dari perkara ini dapat tersita barang bukti berupa;

- a. 1 (satu) exemplar dokumen asli Notulen rapat anggota koperasi perkebunan sawit murni Sinunukan VI pada tanggal 07 September 2013.
- b. 1 (satu) exemplar dokumen asli Notulen Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni Sinunukan VI pada tanggal 30 Juni 2013.
- c. 1 (satu) exemplar Notulen Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni Sinunukan VI pada tanggal 16 Juni 2012 yang ditandatangani di Sinunukan VI pada tanggal 20 Juni 2012 oleh ketua Muslimin dan sekretaris Sriyanto

Halaman 16 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan stempel bulat berwarna biru bertuliskan “Panitia RAT Luar Biasa Koperasi Kebun Sawit Murni Sinunukan VI”.

- d. 1 (satu) exemplar surat dari panitia pelaksanaan rapat anggota koperasi perkebunan sawit biasa yang ditujukan kepada pengurus koperasi perkebunan sawit murni perihal permintaan untuk melaksanakan RAT paling lambat pada tanggal 30 Juni 2012, surat tersebut ditandatangani di Sinunukan VI pada tanggal 20 Juni 2012 oleh Ketua Muslimin dan Sekretaris Sriyanto dengan stempel bulat berwarna biru bertuliskan “Panitia RAT Luar Biasa Koperasi Kebun Sawit Murni Sinunukan VI”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 263 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 29 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa I Muslimin dan Terdakwa II Sriyanto melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl atas nama Terdakwa I Muslimin dan Terdakwa II Sriyanto tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tarman Tanjung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah pemalsuan surat hasil Rapat Anggota Koperasi Sawit Murni yang dibuat oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa pemalsuan surat tersebut diketahui terjadi sejak tahun 2015 di sekitar pemukiman Transmigrasi Sinunukan VI Batahan, Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa surat yang dipalsukan tersebut antara lain Notulen Rapat Anggota Koperasi Sawit Murni tanggal 22 September 2012, Notulen Rapat Anggota Koperasi Sawit Murni tanggal 9 Juni 2013, Notulen Rapat Anggota Koperasi Sawit Murni tanggal 30 Juni 2013, Notulen Rapat Anggota Koperasi Sawit Murni tanggal 7 September 2013, Surat Keterangan Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan Surat Keterangan Pengawas Koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Sawit Murni masing-masing tanggal 18 September 2013 yang diterbitkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa letak palsu surat-surat tersebut adalah surat-surat tersebut dibuat oleh orang-orang yang tidak berhak dan diterbitkan disaat saksi dan pengurus Koperasi Sawit Murni yang lain masih aktif;
- Bahwa sedangkan terhadap Surat Keterangan Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan Surat Keterangan Pengawas Koperasi Perkebunan Sawit Murni masing-masing tanggal 18 September 2013 yang diterbitkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal dikeluarkan atas dasar Notulen Rapat Anggota Koperasi Sawit Murni tanggal 22 September 2012, Notulen Rapat Anggota Koperasi Sawit Murni tanggal 9 Juni 2013, Notulen Rapat Anggota Koperasi Sawit Murni tanggal 30 Juni 2013 dan Notulen Rapat Anggota Koperasi Sawit Murni tanggal 7 September 2013 yang tidak saksi ketahui atau bukan dilakukan oleh pengurus Koperasi Sawit Murni saat itu;
- Bahwa saksi adalah Ketua 1 Koperasi Sawit Murni sejak 21 April 2003 sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV2003 tanggal 21 April 2003 namun sejak terbitnya Surat Keterangan Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni tanggal 18 September 2013 yang diterbitkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal, keaktifan saksi sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni menjadi terhalang;
- Bahwa Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni saat ini adalah Abdul Rasyad Harahap;
- Bahwa pernah dilaksanakan Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada tanggal 16 Juni 2012 yang diketuai oleh Terdakwa Muslimin dengan Sekretaris Terdakwa Sriyanto dan dihadiri antara lain Kamal, Dede Endang Sobandi, Wasono, H. Kasmir Nasution, Supangat, Agistafip, Tri Sutejo dan Abdul Hadi BB namun saksi tidak mengetahui Rapat tersebut karena tidak diundang dan Rapat tersebut tidak sah dikarenakan yang hadir dalam Rapat tersebut bukanlah Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa hubungan Para Terdakwa dengan Rapat Anggota tanggal 16 Juni 2012 tersebut adalah Para Terdakwa membuat surat palsu hasil Rapat Anggota padahal Rapat Anggota tersebut bukan merupakan Rapat Anggota

Halaman 18 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahunan koperasi melainkan Rapat Anggota Tahunan buatan Para Terdakwa saja;

- Bahwa saksi juga pernah melihat surat tanggal 20 Juni 2012 yang pada pokoknya meminta kepada Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Mumi agar segera melaksanakan RAT paling lambat tanggal 30 Juni 2012 dimana dalam surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Muslimin selaku Ketua Panitia Pelaksanaan RAT Luar Biasa dan Terdakwa Sriyanto selaku Sekretaris;
- Bahwa keterlibatan Para Terdakwa dalam perbuatan pemalsuan surat dan dalam Rapat-Rapat Anggota Koperasi Sawit Mumi tersebut adalah Para Terdakwa telah menggunakan nomor badan hukum 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV2003 tanggal 21 April 2003 yang merupakan nomor Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Mumi yang mensyahkan saksi sebagai Ketua 1 Koperasi Perkebunan Sait Mumi yang kemudian dibawa ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal untuk diterbitkan Surat Keterangan Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan Surat Keterangan Pengawas Koperasi Perkebunan Sawit Murni masing-masing tanggal 18 September 2013;
- Bahwa sekitar minggu ke dua bulan Juni 2013 saksi ada mendapatkan informasi dari Kepala Desa Sinunukan VI atas nama Mahmud Tanjung yang menceritakan jika Mahmud Tanjung ada mendapatkan undangan RAT Luar Biasa Koperasi Perkebunan Sawit Mumi pada tanggal 30 Juni 2013 yang merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan RAT Luar Biasa Koperasi Perkebunan Sawit Murni tanggal 22 September 2012;
- Bahwa sebenarnya pertemuan tanggal 22 September 2012 tersebut hanyalah pertemuan antara Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni dengan pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal dengan agenda yang terlaksana adalah pendataan peserta plasma yang dikelola Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan hal itu saksi ketahui dikarenakan saksi ikut hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 22 September 2012 tersebut tidak ada pembahasan mengenai pemberhentian saksi sebagai Ketua 1 Koperasi Perkebunan Sawit Murni ataupun pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa;
- Bahwa dalam Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Mumi untuk pergantian pengurus dapat dilakukan dalam Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan Rapat Anggota Tahunan antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2012;

Halaman 19 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sriyanto bukanlah merupakan Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni melainkan hanya petani plasma sedangkan Terdakwa Muslimin sudah tidak masuk dalam kelompok petani plasma lagi karena sudah dijual plasmanya;
- Bahwa orang yang mempunyai plasma tidak otomatis menjadi anggota koperasi melainkan harus mendaftar dulu untuk menjadi anggota koperasi dan Para Terdakwa tidak ada mendaftar sebagai anggota koperasi sesuai syarat menjadi anggota koperasi dalam Akta Perubahan tanggal 21 April 2003 Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV2003;
- Bahwa peserta plasma yang tidak terdaftar dalam koperasi tidak berhak untuk terlibat dalam Koperasi Perkebunan Sawit Murni karena peserta plasma yang tidak terdaftar hanya sebagai anggota luar biasa;
- Bahwa terhadap Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor 05/BH/KDK2.9/IX/1998 tanggal 23 September 1998 Para Terdakwa bukanlah termasuk anggota atau pendiri sedangkan nama saksi ada dalam Akta Pendirian tersebut; sebagai pendiri;
- Bahwa dahulu sebelum terbitnya Akta Perubahan Koperasi Perkebunan Sawit Murni tahun 2003 Terdakwa Muslimin menjabat sebagai Ketua Koperasi Sawit Murni namun Terdakwa Muslimin ada pula membuat Surat Pernyataan yang menyatakan Terdakwa Muslimin tidak mampu lagi mempertanggungjawabkan Laporan KUD Sawit Murni tersebut dan menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan koperasi;
- Bahwa yang ikut rapat untuk pembentukan Koperasi Perkebunan Sawit Murni saat itu sebanyak 35 (tiga puluh lima) kepala keluarga yang sebelumnya anggota KUD Sawit Murni;
- Bahwa anggota KUD Sawit Murni sebanyak 305 (tiga ratus lima) kepala keluarga ditambah 100 (seratus) kepala keluarga yang saksi tidak tahu apakah yang 100 (seratus) kepala keluarga itu terdaftar atau tidak;
- Bahwa Jamianur bukan merupakan bendahara koperasi tersebut, dia hanya anggota;
- Bahwa bendahara Koperasi Perkebunan Sawit Murni adalah H. Alwi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa Muslimin merupakan anggota koperasi dari awal sampai sekarang, sedangkan Terdakwa Sriyanto memberikan pendapat bahwa tidak pernah ada Rapat Anggota Tahunan selama saksi menjadi ketua koperasi, Terdakwa Sriyanto terdaftar sebagai anggota koperasi pada tahun 2003 dan saksi hadir dalam rapat tanggal 22 September 2012;

Halaman 20 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Amalansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Koperasi Perkebunan Sawit Mumi didirikan pada tahun 1998 dengan Ketuanya saat itu adalah Khairul Zamrih namun saksi tidak ada ikut dalam rapat pendirian koperasi tersebut;
 - Bahwa saksi menjadi anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni sejak tahun 2003 dimana yang menjadi ketuanya saat itu adalah Tarman Tanjung;
 - Bahwa pada tahun 2014 telah diterbitkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni namun saksi tidak pernah melihat Akta Perubahan tanggal 11 Mei 2014 tersebut;
 - Bahwa saksi Tarman Tanjung pernah memberitahukan kepada saksi jika Terdakwa Sriyanto bukan anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
 - Bahwa selama Tarman Tanjung yang menjabat sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni saksi tidak pernah hadir dalam Rapat Anggota Tahunan koperasi tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 22 September 2012 pernah diadakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi, Peserta Plasma, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal, pihak Polsek Batahan - Sinunukan, pihak Danramil Batahan yang diadakan di Madrasah Miftul Ulum Desa Sinunukan VI P4HDR dengan agenda mengusulkan kepada pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Mumi agar seluruh peserta plasma didata ulang dan dimasukan menjadi anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi dikarenakan saat itu terdapat indikasi bertambahnya peserta plasma dan sudah tidak berjumlah 405 (empat ratus lima) kepala keluarga lagi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada undangan tertulis untuk hadir dalam rapat tersebut melainkan hanya informasi dari mulut ke mulut saja;
 - Bahwa yang memimpin rapat tanggal 22 September 2012 adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal dan Para Terdakwa serta Tarman Tanjung ada hadir dirapat tersebut;
 - Bahwa Tarman Tanjung hadir dalam rapat sebagai peserta rapat karena duduk dibangku peserta;
 - Bahwa tugas saksi dalam rapat tersebut adalah sebagai notulen dimana setelah rapat selesai lalu saksi menyerahkan catatan rapat kepada panitia rapat yaitu Para Terdakwa dan sekitar 3 atau 4 hari kemudian Terdakwa

Halaman 21 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriyanto mendatangi saksi untuk menandatangani Notulen Rapat yang sudah diketik;

- Bahwa pada saat saksi menandatangani Notulen Rapat tersebut Para Terdakwa sudah lebih dahulu tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu di dalam surat Notulen Rapat tanggal 22 September 2012 tersebut didalamnya ada pemberhentian pengurus karena memang tidak ada dibicarakan mengenai penggantian pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa dalam rapat tersebut saksi diberi tanggung jawab sebagai Ketua pendataan ulang peserta plasma untuk dimasukan menjadi anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni, dengan Terdakwa Sriyanto sebagai Sekretaris dan Aziansyah sebagai Anggotanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pendataan ulang anggota koperasi dikarenakan beberapa hari setelah rapat tersebut Tarman Tanjung ada menjumpai saksi dan memberitahukan jika rapat tersebut cacat hukum karena yang mengadakan bukan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan memberitahukan juga jika Para Terdakwa bukanlah anggota dan bukan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa menurut keterangan saksi Tarman Tanjung kepada saksi bahwa Terdakwa Sriyanto adalah peserta plasma dan bukan anggota koperasi;
- Bahwa tidak sama peserta plasma dengan anggota koperasi;
- Bahwa syarat untuk menjadi anggota koperasi harus buat permohonan dan cap jempol serta tanda-tangan;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah ada dilakukan rapat koperasi pada tanggal 30 Juni 2013 maupun pada tanggal 7 September 2013 yang dilaksanakan di SDN Pasir Putih;
- Bahwa Terdakwa Sriyanto ada memiliki plasma di wilayah Koperasi Perkebunan Sawit Murni tersebut, sedangkan Terdakwa Muslimin saksi tidak tahu apakah ada memiliki plasma di wilayah koperasi tersebut;
- Bahwa saksi biasa juga dipanggil oleh orang-orang dengan nama Kamal;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa Muslimin berpendapat rapat yang diadakan pada tanggal 22 September 2012 merupakan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan dalam RAT Luar Biasa tersebut ada dibahas keputusan untuk pemberhentian Tarman Tanjung sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni karena tidak pernah mengadakan RAT dan melaporkan keadaan koperasi dan keuangan koperasi kepada anggota,

Halaman 22 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa Sriyanto berpendapat bahwa dalam rapat yang diadakan pada tanggal 22 September 2012 ada dibahas mengenai pendataan ulang peserta plasma dan ada rapat pergantian pengurus selain itu ada dibuatkan undangan tertulis untuk hadir dalam RAT Luar Biasa tanggal 22 September 2012 tersebut;

3. **Irwan Junaidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah pemalsuan surat hasil Rapat Anggota Koperasi Sawit Mumi yang dibuat oleh Para Terdakwa;
- Bahwa surat yang dipalsukan tersebut antara lain Notulen Rapat Anggota Koperasi Sawit Murni tanggal 22 September 2012, Notulen Rapat Anggota Koperasi Sawit Murni tanggal 9 Juni 2013, Notulen Rapat Anggota Koperasi Sawit Mumi tanggal 30 Juni 2013, Notulen Rapat Anggota Koperasi Sawit Mumi tanggal 7 September 2013, Surat Keterangan Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan Surat Keterangan Pengawas Koperasi Perkebunan Sawit Murni masing-masing tanggal 18 September 2013 yang diterbitkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa letak palsu surat-surat tersebut adalah surat-surat tersebut dibuat oleh orang-orang yang tidak berhak dan diterbitkan disaat Tarman Tanjung dan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang lain masih aktif;
- Bahwa sedangkan terhadap Surat Keterangan Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan Surat Keterangan Pengawas Koperasi Perkebunan Sawit Murni masing-masing tanggal 18 September 2013 yang diterbitkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal dikeluarkan atas dasar Notulen Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi tanggal 22 September 2012, Notulen Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi tanggal 9 Juni 2013, Notulen Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi tanggal 30 Juni 2013 dan Notulen Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni tanggal 7 September 2013 yang bukan dilakukan oleh pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni saat itu;
- Bahwa kedudukan saksi dalam Koperasi Perkebunan Sawit Mumi adalah sebagai Manager sejak tahun 2005 dan ada SK-nya;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Perubahan Koperasi Perkebunan Sawit Mumi Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/20113 tanggal 21 April 2003 dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Perubahan tersebut Tarman Tanjung selaku Ketua 1 Koperasi Perkebunan Sawit Mumi sedangkan Para Terdakwa bukan merupakan anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Sawit Mumi tahun 1998 dan juga saksi tidak tahu tentang Akta Perubahan Koperasi Perkebunan Sawit Murni tahun 2014;
- Bahwa saksi pernah membaca surat pengunduran diri Terdakwa Muslimin sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang terjadinya saksi sudah tidak ingat lagi tapi sebelum tahun 2003 sehingga atas surat pengunduran tersebut Terdakwa Muslimin sudah tidak lagi menjadi anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni ;
- Bahwa saksi membaca surat pengunduran diri Terdakwa Muslimin tersebut diatas tahun 2003;
- Bahwa saksi tidak ada ikut dalam rapat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2013 dan tanggal 22 September 2012;
- Bahwa yang berhak dan berwenang mengadakan Rapat Anggota Tahunan adalah pengurus dan Para Terdakwa bukan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada tahun 2003;
- Bahwa saksi baru menjadi anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada tahun 2012 namun sebelumnya pada tahun 2005 saksi ikut membantu mendata anggota dan mencari dana untuk pembangunan di desa Sinunukan VI tersebut;
- Bahwa Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada tahun 2012 adalah saksi Tarman Tanjung dengan jumlah anggota pada tahun 2005 sekitar 12 (dua belas) orang;
- Bahwa peserta plasma belum tentu menjadi anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi karena berdasarkan Akta Perubahan Koperasi Perkebunan Sawit Mumi Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003 harus membayar simpanan pokok sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) (dibayar sekali saja) dan simpanan wajib sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi Tarman Tanjung tidak menjadi ketua koperasi lagi sejak ada rapat pembentukan pengurus baru;
- Bahwa luas lahan kebun plasma Koperasi Perkebunan Sawit Mumi sekitar 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) hektar dan pengelolanya sekitar 1.105 (seribu seratus lima) kepala keluarga dan belum ada iuran yang diterima dari anggota;

Halaman 24 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa Muslimin untuk mengagunkan sertifikat tanah ke bank;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa Muslimin adalah anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi dan belum pernah keluar dari keanggotaan, Terdakwa Muslimin sudah pernah menyerahkan surat keterangan ganti rugi atau sertifikat tanah plasma milik saksi kepada saksi atas agunan yang diajukan oleh saksi kepada Terdakwa Muslimin, sedangkan Terdakwa Sriyanto memberikan pendapat bahwa Terdakwa Sriyanto adalah anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi dan pernah keluar dari keanggotaan;

4. **Abdul Rasyad Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah dugaan pemalsuan surat hasil Rapat Anggota Koperasi Sawit Mumi yang dibuat oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Tarman Tanjung pada tahun 2008 dimana saat itu saksi ada membeli plasma (kebun kelapa sawit) seluas 2 Hektar dari Sapran, dimana plasma yang saksi beli berada dalam tanggung jawab Koperasi Perkebunan Sawit Mumi dengan sistem bapak angkat yang dikelola PT. Sago Nauli dan Tarman Tanjung adalah Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Mumi;
- Bahwa letak lahan plasma milik saksi tersebut berada di Desa Sinunukan VI Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal dan memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Sapran;
- Bahwa luas lahan plasma yang menjadi tanggung jawab Koperasi Perkebunan Sawit Murni adalah seluas 810 Hektar;
- Bahwa Tarman Tanjung menjadi Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni sejak tahun 2003 sampai dengan 2012 kemudian sejak bulan September 2013 sampai dengan saat ini saksi yang menjadi Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni dengan jumlah anggota sebanyak 371 orang termasuk pengurusnya;
- Bahwa saksi ada hadir dalam Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 yang dilaksanakan di SDN Sinunukan VI dimana saat itu rapat awalnya dipimpin oleh Terdakwa Sriyanto namun akhirnya diganti oleh M. Syafi'i dan saksi tidak tahu kenapa bisa diganti;

Halaman 25 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni tersebut diperoleh keputusan susunan kepengurusan Koperasi Perkebunan Sawit Murni dimana saksi sebagai Ketua 1, Supangat sebagai Ketua 2, Terdakwa Sriyanto sebagai Sekretaris 1, Damris Pane sebagai Sekretaris 2 dan Dede Endang Sobandi sebagai Bendahara, sedangkan untuk Badan Pemeriksa susunannya adalah M. Syafi'i sebagai Ketua, Terdakwa Muslimin dan Syafaruddin Sirait masing-masing sebagai anggota;
- Bahwa Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni tanggal 30 Juni 2013 tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa Koperasi Perkebunan Sawit Murni tanggal 22 September 2012 dan Rapat Peserta Plasma tanggal 9 Juni 2013;
- Bahwa untuk Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni tanggal 30 Juni 2013 saksi tidak tahu apakah ada undangan tertulisnya atau tidak yang jelas seingat saksi sekitar 2 (dua) hari sebelum pelaksanaannya saksi ada diberitahukan oleh Terdakwa Sriyanto secara lisan bahwa akan diadakan rapat tersebut;
- Bahwa dalam Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni tanggal 30 Juni 2013 tidak ada dihadiri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa terhadap pelaksanaan RAT Luar Biasa Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2012 saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saat itu saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi menjadi anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada akhir tahun 2012 namun saksi tidak tahu apakah Terdakwa Muslimin adalah anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni atau tidak tapi sepengetahuan saksi saat itu Terdakwa Muslimin sebagai pemilik plasma sedangkan Terdakwa Sriyanto adalah anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa Terdakwa Muslimin lebih dahulu memiliki plasma dibandingkan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa Sriyanto menjadi anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa saksi mengetahui jika RAT Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2012 ada diputuskan tentang pemberhentian pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni (Tarmen Tanjung, Cs) setelah saksi menjadi pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada tahun 2013 dan saksi tidak tahu apa alasan diberhentikannya Tarmen Tanjung dari pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni;

Halaman 26 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rentang waktu tanggal 22 September 2012 sampai tanggal 30 Juni 2013 terjadi kekosongan kepengurusan dalam Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa sepengetahuan saksi Koperasi Perkebunan Sawit Murni didirikan Tahun 1998 dan telah terdapat perubahan dalam Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Sawit Murni tersebut yang dilakukan di tahun 2003;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada tahun 1998;
- Bahwa selama kepengurusan saksi sebagai Ketua 1 Koperasi Perkebunan Sawit Murni Para Terdakwa tidak pernah dikeluarkan sebagai anggota koperasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Muslimin pernah menjadi Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni yaitu pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 dan Elpa Edi Batubara pernah juga menjadi Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni namun saksi tidak sejak tahun berapa dan sampai kapan;
- Bahwa Tarman Tanjung tidak pernah menjadi anggota atau pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni saat kepengurusan saksi;
- Bahwa Tarman Tanjung tidak menjadi anggota koperasi lagi saat kepengurusan saksi karena Tarman Tanjung telah menjual plasmanya pada Tahun 2008;
- Bahwa Tarman Tanjung diberhentikan sebagai Ketua Koperasi Sawit Murni dalam RAT Luar Biasa tanggal 22 September 2012, kemudian dilakukan rapat pemilihan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada tanggal 30 Juni 2013;
- Bahwa sebelum tahun 2012 saksi bukan anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni karena pada tahun 2008 saat saksi mengganti rugi plasma milik Sapran, saksi belum diakui sebagai anggota tetapi hanya sebagai peserta plasma dan yang melakukan pendataan saksi untuk masuk menjadi anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni tersebut adalah Terdakwa Sriyanto dengan menggunakan formulir;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Supangat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah dugaan pemalsuan surat hasil Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang dibuat oleh Para Terdakwa;

Halaman 27 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Perkebunan Sawit Mumi didirikan pada tahun 1998 dan saksi baru menjadi anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi pada tahun 2012 setelah diadakannya rasionalisasi keanggotaan di Koperasi Perkebunan Sawit Mumi dan saksi di data menjadi anggota dikarenakan saksi ada memiliki plasma kemudian berdasarkan hasil Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2013 saksi diangkat menjadi pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Mumi sebagai Ketua II dan memperoleh Surat Keterangan Pengurus dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi ada hadir dalam Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2012 setelah menerima undangan rapat pada tanggal 12 September 2012 dimana dalam undangan tersebut Terdakwa Muslimin sebagai Ketua Panitia Rapat Anggota Tahunan (RAT) Luar Biasa Koperasi Perkebunan Sawit Murni Sinunukan VI dan Terdakwa Sriyanto selaku Sekretaris;
- Bahwa dalam Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi tanggal 22 September 2012 tersebut Tarman Tanjung ada hadir namun saksi tidak tahu apakah Tarman Tanjung mengikuti rapat tersebut sampai selesai atau tidak;
- Bahwa salah satu hasil keputusan rapat tanggal 22 September 2012 tersebut adalah pemberhentian Tarman Tanjung, Cs sebagai pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa Tarman Tanjung pernah menjabat sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Muslimin pernah menjadi pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni yaitu sebagai Ketua;
- Bahwa yang memimpin Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada tanggal 30 Juni 2013 adalah Terdakwa Muslimin dan Dede Endang Sobandi;
- Bahwa susunan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni saat ini berdasarkan hasil Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni tanggal 30 Juni 2013 yang diadakan di SDN Sinunukan VI adalah Abdul Rasyad Harahap selaku Ketua I, saksi selaku Ketua II, Terdakwa Sriyanto selaku Sekretaris I, Damris Pane selaku Sekretaris II dan Dede Endang Sobandi selaku Bendahara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa merupakan anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada saat kepengurusan Tarman Tanjung;

Halaman 28 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada diadakan rapat setelah rapat tanggal 30 Juni 2013 akan tetapi rapat tersebut saksi lupa tanggalnya, dan rapat tersebut diadakan untuk Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Sago Nauli yakni saat ini PT. Sago Nauli yang mengelola dan mengurus plasma milik saksi dengan sistem Bapak Angkat;
- Bahwa tidak ada hubungan antara Koperasi Perkebunan Sawit Murni dengan PT. Sago Nauli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Muslimin memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Terdakwa Sriyanto menyatakan keberatan yaitu dalam rapat tanggal 30 Juni 2013 yang memimpin rapat awalnya adalah Terdakwa Sriyanto lalu diserahkan kepada M. Syafii dan bukan Muslimin dan Dede Endang Sobari;

6. **Syafaruddin Sirait**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah dugaan pemalsuan surat hasil Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang dibuat oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Koperasi Perkebunan Sawit Murni didirikan pada tahun 1998 dan saksi baru menjadi anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada tahun 2012 setelah diadakannya rasionalisasi keanggotaan di Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan saksi di data menjadi anggota dikarenakan saksi ada memiliki plasma kemudian berdasarkan hasil Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2013 saksi diangkat menjadi pengawas Koperasi Perkebunan Sawit Murni sebagai Ketua II dan memperoleh Surat Keterangan Pengawas dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi ada ikut hadir dalam Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2012 yang juga dihadiri oleh Tarman Tanjung dan pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal dimana salah satu agenda RAT Luar Biasa tersebut adalah pergantian pengurus dan Tarman Tanjung mengetahui tentang pergantian pengurus tersebut;
- Bahwa Tarman Tanjung mengikuti Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa tanggal 22 September 2012 tersebut sampai dengan selesai;

Halaman 29 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tarman Tanjung diturunkan sebagai pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni selama kepengurusan Tarman Tanjung selaku Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni tidak pernah mengadakan Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa Tarman Tanjung menjadi Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tarman Tanjung tidak pernah mengadakan Rapat Anggota Tahunan saat kepengurusan Tarman Tanjung dikarenakan saksi tinggal di daerah yang menjadi wilayah koperasi tersebut dan saksi tidak pernah mendengar atau melihat adanya Rapat Anggota Tahunan saat kepengurusan Tarman Tanjung;
- Bahwa saat ini yang menjadi Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni adalah Abdul Rasyad Harahap;
- Bahwa untuk menindaklanjuti hasil RAT Luar Biasa tanggal 22 September 2012 tersebut diadakan lagi Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada tanggal 30 Juni 2013 yang dilaksanakan di SDN Sinunukan VI dimana saat itu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal tidak ada hadir;
- Bahwa berdasarkan Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada tanggal 30 Juni 2013 terbentuk Pengurus dan Badan Pemeriksa Koperasi Perkebunan Sawit Murni dengan susunan Pengurus yaitu Abdul Rasyad Harahap selaku Ketua I, saksi selaku Ketua II, Terdakwa Sriyanto selaku Sekretaris I, Damris Pane selaku Sekretaris II dan Dede Endang Sobandi selaku Bendahara, sedangkan untuk susunan Badan Pemeriksa adalah M. Syafii sebagai Ketua, Terdakwa Muslimin dan saksi sendiri masing-masing sebagai Anggota;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2013 diadakan Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni guna mengukuhkan Pengurus dan Badan Pemeriksa/ Pengawas Koperasi Perkebunan Sawit Murni tahun 2013-2018 dimana saat itu Tarman Tanjung tidak ada hadir namun Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal ada hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tarman Tanjung menjadi Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni berdasarkan anggaran dasar atau tidak;
- Bahwa Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa hanya di adakan 1 kali saja yaitu tanggal 22 September 2012 yang dipimpin oleh Erma Gafar Nasution yang merupakan perwakilan dari pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 30 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni untuk membahas perubahan anggaran dasar pada tanggal 11 Mei 2014;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanggal 9 Juni 2013 dan tanggal 7 September 2013;
- Bahwa kedudukan Para Terdakwa dalam Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa pada tanggal 22 September 2012 tersebut adalah Terdakwa Muslimin sebagai Ketua Panitia Pelaksana dan Terdakwa Sriyanto selaku Sekretaris;
- Bahwa tidak ada sistem pemilihan calon Pengurus dan Badan Pengawas pada saat Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni tanggal 30 Juni 2013 tersebut yang terjadi pada saat itu nama calon Pengurus dan Badan Pengawas disebutkan oleh M. Syafi'i selaku pemimpin rapat dan langsung disetujui oleh Anggota Rapat pada saat itu;
- Bahwa sebelum M. Syafi'i terpilih sebagai Ketua Badan Pengawas Koperasi Perkebunan Sawit Murni saat itu dalam Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni tersebut, M. Syafi'i hanya sebagai Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Erman Gafar Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah dugaan pemalsuan surat hasil Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang dibuat oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Tarman Tanjung pada tahun 2012 karena Tarman Tanjung pernah menjadi pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni yaitu selaku Ketua;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah mendapatkan perintah dari Lismulyadi Nasution selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal untuk menghadiri Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2012 dikarenakan pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa agenda Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa tersebut berdasarkan undangan yang diterima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal saat itu adalah untuk meminta transparansi dari pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni tentang

Halaman 31 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



pengelolaan keuangan koperasi sejak berdiri sampai pada tahun 2012 dimana saat itu anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi merasa pengurus (Tarman Tanjung) tidak bekerja dengan baik dalam mengelola Koperasi Perkebunan Sawit Murni bahkan sebagian anggota yang hadir saat itu menghendaki jika kepengurusan Tarman Tanjung diganti yang mengakibatkan suasana rapat saat itu menjadi gaduh;

- Bahwa seingat saksi undangan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa Koperasi Perkebunan Sawit Mumi tanggal 22 September 2012 tersebut ada ditandatangani Terdakwa Sriyanto selaku panitia;
- Bahwa Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa tersebut juga dihadiri oleh Muspika Kecamatan Batahan;
- Bahwa menurut padangan saksi selaku perwakilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal saat itu selama kepemimpinan Tarman Tanjung selaku pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni tidak pernah mengirimkan laporan tahunan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal secara tertib;
- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal, Koperasi Perkebunan Sawit Murni memiliki lahan seluas 810 Hektar dengan 405 anggota;
- Bahwa awalnya pemimpin Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa saat itu adalah Amalasyah lalu Amalansyah menawarkan kepada forum siapa yang memimpin rapat tersebut dan secara aklamasi forum menyerahkan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal dalam hal ini oleh saksi selaku yang mewakili dinas dan yang menjadi notulennya adalah Amalansyah;
- Bahwa perjalanan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa tanggal 22 September 2012 yang dilaksanakan di Madrasah Mifthul Ulum Sinunukan VI P4HDR tersebut sudah tidak sesuai dengan agenda lagi dimana saksi lihat menjadi seperti wadah menampung komplain anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi terlebih lagi diketahui jika data peserta plasma dan peserta koperasi juga tidak tertib dimana diketahui jika banyak petani pemilik plasma tidak terdaftar sebagai anggota koperasi selain itu banyak juga diketahui jika anggota koperasi yang sudah terdaftar namun sudah tidak mempunyai lahan plasma lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat tersebut banyak juga masyarakat yang hadir meminta kepengurusan Tarman Tanjung diberhentikan apalagi diketahui jika masa jabatan kepengurusan Tarman Tanjung sudah habis yaitu sudah lebih dari 3 tahun selain itu selama kepengurusan Tarman Tanjung tidak pernah diadakan rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa masa kepengurusan suatu koperasi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat menjadi pengurus kembali apabila terpilih lagi dalam pemilihan kepengurusan koperasi yang baru;
- Bahwa mekanisme pergantian pengurus dan pengawas dalam sebuah koperasi ada diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 29 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi namun secara lebih spesifik lagi ada diatur dan disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi itu sendiri;
- Bahwa dalam kepengurusan suatu koperasi setelah melewati 3 (tiga) tahun tidak otomatis gugur tergantung Anggaran Dasar masing-masing;
- Bahwa acuan Anggaran Dasar suatu koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni ada 3 (tiga) Anggaran Dasar yaitu Tahun 1998, Tahun 2003 dan Tahun 2014;
- Bahwa terhadap kondisi yang terjadi selama rapat tersebut lalu saksi menyarankan agar data anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni lebih dahulu ditertibkan dan setelah tertib dapat dilakukan Rapat Anggota Tahunan lainnya untuk pemilihan kepengurusan yang baru oleh karenanya saat itu dibentuklah panitia pendataan agar melakukan pendataan anggota supaya data anggota menjadi tertib;
- Bahwa selain itu saksi ada juga menyampaikan jika petani plasma yang belum terdaftar menjadi anggota untuk dapat mengajukan permohonan menjadi anggota koperasi dan membayar iuran simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai aturan yang berlaku dalam koperasi;
- Bahwa pada saat rapat berlangsung saksi ada melihat Tarman Tanjung namun mendengarkan saja dari luar ruang rapat;
- Bahwa pengurus atau Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni sebelum dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa tanggal 22 September 2012 adalah Tarman Tanjung;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal pada

Halaman 33 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2013 telah dilaksanakan Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi dimana dalam rapat tersebut telah terpilih susunan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang baru sehingga dengan demikian sejak tanggal 22 September 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 tidak ada Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Perkebunan Sawit Murni;

- Bahwa saksi tidak tahu perjalanan Rapat Anggota tanggal 30 Juni 2013 tersebut dikarenakan saksi tidak ada hadir;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjalankan Koperasi Perkebunan Sawit Mumi selama kekosongan pengurus adalah Bapak Angkat yaitu PT. Sago Nauli dikarenakan Koperasi Perkebunan Sawit Murni ada melakukan kerja sama pengelolaan lahan plasma milik anggota kepada PT. Sago Nauli dengan sistem Bapak Angkat;
- Bahwa data anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang dimiliki Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal adalah sama sejak Tahun 1998 sampai dengan sekarang dan tidak pernah diperbaharui oleh pengurus;
- Bahwa dalam Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni tahun 2003 dan tahun 2014 ada terdapat nama Terdakwa Sriyanto sebagai anggota, sedangkan nama Terdakwa Muslimin tidak ada di Anggaran Tahun 2003 yang ada di dalam Anggaran Dasar Tahun 2014;
- Bahwa surat keterangan pengurus dan pengawas Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang dikeluarkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal tidak dijadikan satu dalam satu surat melainkan dipisahkan surat keterangannya;
- Bahwa daftar pendiri koperasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni maka otomatis menjadi anggota koperasi;
- Bahwa syarat menjadi anggota koperasi harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama;
- Bahwa anggota koperasi bisa keluar masuk dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar koperasi tersebut;
- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal belum ada menerima surat tentang rasionalisasi dari tim pendataan ulang anggota yang diketuai oleh Amalansyah dengan alasan pendataan belum ada separuhnya dilakukan;

Halaman 34 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rasionalisasi keanggotaan Koperasi Perkebunan Sawit Murni baru diterima oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal setelah tanggal 30 Juni 2013;
- Bahwa jika seseorang sebagai pengurus atau badan pengawas atau sebagai anggota koperasi yang menurut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal sudah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku maka akan kami legalkan dengan diterbitkan Surat Keterangan atau pengesahan buku anggota;
- Bahwa dasar dikeluarkannya surat keterangan pengurus yang baru di Koperasi Sawit Murni sudah memenuhi kuorum dan tidak ada dilampirkan pemilik plasma dan anggota;
- Bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal telah mengeluarkan Surat Keterangan Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan Surat Keterangan Pengawas Koperasi Perkebunan Sawit Murni masing-masing tanggal 18 September 2013 atas dasar berita acara keputusan Rapat Anggota tanggal 30 Juni 2013 dan tanggal 7 September 2013 yang sudah memenuhi quorum;
- Bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal ada menerima surat dari Koperasi Perkebunan Sawit Murni tanggal 16 Juni 2012 yang pada pokoknya berisi permohonan untuk kepada pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni saat itu untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan paling lambat tanggal 30 Juni 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada diadakan lagi Rapat Anggota Tahunan untuk pemilihan pengurus sesuai Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada Tahun 2014;
- Bahwa rapat tanggal 11 Mei 2014 bukan usul saksi, yang saat itu saksi usulkan untuk membuat akta perubahan sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;
- Bahwa Anggaran Dasar terakhir Koperasi Perkebunan Sawit Murni dibuat adalah Tahun 2003 dan baru dirubah di Tahun 2014 dengan Akta Perubahan;
- Bahwa jumlah anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni sesuai Anggaran Dasar Tahun 2003 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) anggota;
- Bahwa sepengetahuan saksi Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada tahun 2012 dilakukan hanya 1 (satu) kali dan yang menunjuk panitia untuk pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa tersebut adalah anggota;

Halaman 35 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengunduran dari seseorang dari pengurus koperasi tidak serta merta berakibat mundur dari anggota koperasi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Dede Endang Sobandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah dugaan pemalsuan surat hasil Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang dibuat oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika Koperasi Perkebunan Sawit Murni didirikan pada tahun 1998 di Mandailing Natal dimana saksi mengetahuinya dikarenakan pada tahun 1999 saksi masuk ke Mandailing Natal sebagai warga transmigrasi dan memperoleh lahan seluas 2 hektar namun dikarenakan saat itu lahan transmigrasi belum bisa dikerjakan maka saksi sempat kembali ke Bandung;
- Bahwa tahun 2010 saksi kembali lagi ke Mandailing Natal dan mendapati lahan milik saksi telah ditanami kelapa sawit plasma hasil kerja sama antara PT. Sago Nauli dengan Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa luas lahan yang menjadi tanggung jawab Koperasi Perkebunan Sawit Murni adalah 810 hektar dengan jumlah anggota 405 kepala keluarga;
- Bahwa pada tahun 1999 saksi sempat mendaftar sebagai anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni kepada Terdakwa Muslimin dan sempat pula membayar iuran;
- Bahwa pada tahun 1999 yang menjadi Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni adalah Terdakwa Muslimin namun untuk Terdakwa Sriyanto saksi tidak tahu apakah sudah menjadi anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni ada saat itu atau belum;
- Bahwa pada saat Terdakwa Muslimin menjadi Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni setiap warga transmigrasi yang memiliki lahan bisa menjadi anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Muslimin bisa menjadi anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni karena memiliki plasma dengan luas 2 (dua) kapling;
- Bahwa selama kepemimpinan Terdakwa Muslimin sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni ada melaksanakan Rapat Anggota Tahunan;

Halaman 36 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muslimin pernah mundur sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Mumi dikarenakan diminta untuk mengundurkan diri namun saksi tidak tahu apa alasan diminta untuk mengundurkan diri;
- Bahwa pada tahun 2003 yang menjadi Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Mumi adalah Tarman Tanjung dimana saksi dan Terdakwa Muslimin tidak ada terdaftar sebagai anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi namun Terdakwa Sriyanto ada terdaftar sebagai anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni sebagaimana terdapat dalam Anggaran Dasar;
- Bahwa pada saat kepemimpinan Tarman Tanjung sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni saksi tidak ada terdaftar sebagai anggota;
- Bahwa saksi ada menerima undangan nomor 06/RALB/IX/2012 tanggal 12 September 2012 untuk menghadiri Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada tanggal 22 September 2012 dimana dalam undangan tersebut ada ditanda tangani Terdakwa Muslimin selaku ketua panitia RAT Luar Biasa Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan Terdakwa Sriyanto selaku Sekretaris;
- Bahwa yang hadir dalam RAT Luar Biasa Koperasi Perkebunan Sawit Murni adalah seluruh petani plasma, anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni, Tarman Tanjung dan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang lama, Muspika Kecamatan Batahan dan perwakilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa yang memimpin RAT Luar Biasa Koperasi Perkebunan Sawit Murni awalnya adalah Amalansyah atau yang biasa dipanggil Kamal namun kemudian diserahkan kepada perwakilan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal sedangkan Amalansyah sebagai Notulis;
- Bahwa hasil dalam RAT Luar Biasa Koperasi Perkebunan Sawit Murni tanggal 22 September 2012 tersebut antara lain pemberhentian kepengurusan Tarman Tanjung dan melakukan pendataan ulang anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa kepengurusan Tarman Tanjung diberhentikan saat itu dikarenakan selama kepengurusan Tarman Tanjung selaku Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni yaitu periode 2003-2012 tidak pernah mengadakan rapat Anggota Tahunan sehingga tidak ada transparansi dalam hal pengelolaan keuangan serta hasil produksi kebun kelapa sawit kepada anggota;
- Bahwa tugas untuk melakukan pendataan ulang anggota koperasi tersebut ada dibentuk tim yang diketuai oleh Amalansyah alias Kamal;

Halaman 37 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah juga menghadiri rapat anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada tanggal 16 Juni 2012 yang dilaksanakan di rumah H. Kasmir Nasution yang dihadiri juga oleh Para Terdakwa, Wasono, H. Kasmir Nasution, Supangat, Agustafip, Tri Sutejo, Abdul Hadi Batubara dan masyarakat pemilik plasma yang berjumlah sekitar 40 orang;
- Bahwa hasil rapat tanggal 16 Juni 2012 tersebut adalah permohonan kepada Tarman Tanjung untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan paling lambat pada tanggal 30 Juni 2012 dengan melaporkan laporan keuangan secara terperinci dan jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Tarman Tanjung maka akan segera dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa;
- Bahwa dalam rapat tanggal 16 Juni 2012 tersebut dibentuk pula panitia Rapat Anggota Luar Biasa dimana Terdakwa Muslimin sebagai Ketua 1, Amalansyah alias Kamal sebagai Ketua 2 dan Terdakwa Sriyanto sebagai Sekretaris;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil keputusan rapat tanggal 16 Juni 2012 tersebut ada disampaikan kepada Tarman Tanjung atau tidak;
- Bahwa sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 Tarman Tanjung tidak ada mengadakan Rapat Anggota Tahunan sehingga pada tanggal 22 September 2012 diadakanlah Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2013 pernah diadakan rapat untuk menindaklanjuti hasil keputusan RAT Luar Biasa tanggal 22 September 2012 dimana rapat tersebut dilaksanakan karena Tim Pendataan Anggota Koperasi yang dipimpin oleh Amalansyah alias Kamal tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga Tim Pendataan diambil alih oleh Tim Pendataan yang baru;
- Bahwa jumlah anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni setelah dilakukan pendataan sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) orang;
- Bahwa saksi menjadi pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni yaitu menjadi Bendahara setelah diadakan rapat pada tanggal 30 Juni 2013 dan dikukuhkan sebagai pengurus pada saat rapat tanggal 7 September 2013 yang diadakan di SDN Pasir Putih;
- Bahwa tidak ada sistem pemilihan calon Pengurus dan Badan Pengawas pada saat Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni tanggal 30 Juni 2013 tersebut yang terjadi pada saat itu nama calon Pengurus dan Badan Pengawas disebutkan oleh M. Syafii selaku pemimpin rapat dan langsung disetujui oleh Anggota Rapat pada saat itu;

Halaman 38 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **Pramu Ramadhani, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah dugaan pemalsuan surat hasil Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang dibuat oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Bukopin Cabang Utama Medan Jalan Gajah Mada sejak tahun 2010 dan saat ini saksi menjabat sebagai Account Officer;
- Bahwa saksi kenal dengan Tarman Tanjung pada tahun 2011 dimana saat itu Tarman Tanjung selaku Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni ada mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Bukopin Cabang Medan;
- Bahwa saksi juga kenal Ignasius Sago pada tahun 2010 dimana saat itu Ignasius Sago adalah salah satu Debitur di PT. Bank Bukopin Cabang Medan;
- Bahwa pada tahun 2006 Bank Bukopin pernah memberikan fasilitas kredit KKPA kepada Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang berkedudukan di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dimana saat itu ketuanya adalah tarman Tanjung, dengan bentuk Kredit Investasi Pembangunan Kebun Kelapa Sawit dengan nilai Rp33.928.218.500,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) untuk Kredit Investasi Baru dengan jangka waktu selama 11 (sebelas) tahun sampai dengan Juni 2017, dengan grace period 4 tahun sampai dengan April 2010 dan bunga 12 %, dan Rp11.033.018.000,00 (sebelas milyar tiga puluh tiga juta delapan belas ribu rupiah) sebagai Interst During Construction (IDC) dengan jangka waktu selama 11 (sebelas) tahun sampai dengan Juni 2017, dengan grace period 4 tahun sampai dengan April 2010 dan bunga 12 % sebagaimana surat persetujuan 1175/MDN-PIMP/V/2006 tanggal 3 Mei 2006;
- Bahwa dana pinjaman tersebut disimpan di rekening Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa Bank Bukopin tidak data memiliki data nama-nama anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada tahun 2006 dikarenakan data yang diserahkan oleh Koperasi Perkebunan Sawit Murni kepada Bank Bukopin saat mengajukan pinjaman di tahun 2006 sebagai bukti bahwa memang itu anggota koperasi tersebut hanyalah rekap data jumlah anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan jumlah SHM-nya;

Halaman 39 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijadikan agunan dalam pinjaman kredit tersebut adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni dengan jumlah 1.181 SHM dari 405 orang dengan luas keseluruhan 2210 Hektar;
- Bahwa yang mengajukan permohonan kredit pada tahun 2006 tersebut adalah Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan bukan atas nama masing-masing anggota koperasi;
- Bahwa pada saat mengajukan pinjaman di Tahun 2006 yang mendandatangani dokumen peminjaman adalah pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni yakni Tarman Tanjung ;
- Bahwa tanah milik anggota koperasi yang dijadikan agunan saat itu tidak dapat dijualbelikan atau dipindahtangankan sebelum lunas pinjamannya ke Bank Bukopin karena SHM-nya masih dipegang oleh Bank Bukopin;
- Bahwa sebelum jangka waktu peminjaman habis yaitu Juni 2017, Koperasi Perkebunan Sawit Murni sudah melunasi peminjamannya dan akan mengajukan peminjaman lagi namun dikarenakan di tahun 2012 program kredit KKPA sudah diganti dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimana peminjamnya adalah orang perorangan maka yang mengajukan peminjaman KUR adalah masing-masing anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang dikoordinir oleh Tarman Tanjung selaku ketuanya;
- Bahwa KUR yang dicairkan oleh Bank Bukopin kepada anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni dilaksanakan mulai September 2012 untuk 405 orang;
- Bahwa yang mengajukan permohonan untuk peminjaman dana KUR pada tahun 2012 tersebut antara lain Tarman Tanjung, Maslina, Terdakwa Muslimin dan lain-lain dimana untuk Terdakwa Muslimin pengajuan pinjaman dana KUR baru di setujui pinjamannya oleh Bank Bukopin pada tanggal 27 Agustus 2014;
- Bahwa Para Terdakwa ada menyerahkan SHM sebagai agunan pinjaman KUR kepada Bank Bukopin dimana nomor SHM milik Terdakwa Sriyanto yang diagunkan di Bank Bukopin ada 3 (tiga) nomor yaitu nomor 415, 416 dan 417 dengan total lahan 2 (dua) hektar, sedangkan nomor SHM milik Terdakwa Muslimin yang diagunkan di Bank Bukopin 3 (tiga) nomor juga yakni nomor 1048, 1049 dan 1050 dengan total lahan 2 (dua) hektar;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Bank Bukopin masing-masing anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni memiliki lahan seluas 2 (dua) hektar dan mendapatkan pencairan dana KUR sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Halaman 40 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) per hektar sehingga masing-masing anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi memperoleh dana KUR sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa terhadap pinjaman KUR tahun 2012 tersebut telah dilunasi oleh anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi pada tanggal 8 Desember 2017 dan terhadap agunan peminjaman telah dikembalikan oleh Bank Bukopin kepada Koperasi Perkebunan Sawit Mumi melalui perwakilannya yaitu Abdul Rasyad Harahap, Dede Endang Sobandi, Terdakwa Sriyanto yang diketahui oleh PT. Sago Nauli;
- Bahwa yang menandatangani pelunasan pinjaman dana KUR pada 08 Desember 2017 adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi Perkebunan Sawit Mumi yang baru;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Bank Bukopin yang menjadi Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Mumi pada tahun 2017 adalah Abdul Rasyad Harahap;
- Bahwa pada tahun 2012 Bank Bukopin ada menerima pemberitahuan tentang pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa Koperasi Perkebunan Sawit Mumi perihal pergantian pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Mumi dan menerima pula Surat Keterangan Pengurus Perkebunan Sawit Mumi yang baru pada tahun 2013 yang diterima dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa terkait pergantian pengurus di Koperasi Perkebunan Sawit Mumi tersebut Tarman Tanjung pernah datang ke Bank Bukopin untuk sekedar berkeluh kesah bahwa ia tidak dianggap sebagai ketua koperasi lagi dan saat itu saksi jawab jika itu merupakan urusan internal Koperasi Perkebunan Sawit Mumi;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi pinjaman anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi kepada Bank Bukopin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

10. **Syafrina Siregar, S IP.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah dugaan pemalsuan surat hasil Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi yang dibuat oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT. Sago Nauli sejak 20 Juni 2017 menggantikan posisi Ignasius Sago;
- Bahwa PT. Sago Nauli pernah melakukan kerja sama dengan Koperasi Perkebunan Sawit Murni dengan pola Bapak Angkat untuk melakukan pembangunan kebun kelapa sawit bagi anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni sesuai dengan surat perjanjian kerjasama nomor 13/PKSN/2006 tanggal 8 Mei 2006;
- Bahwa luas lahan yang menjadi tanggung jawab Koperasi Perkebunan Sawit Murni saat itu adalah 2.210 Hektar yang terletak di 3 (tiga) desa yaitu Desa Sinunukan VI, Desa Kubangan Tompek dan Desa Pandan Sari dengan jumlah anggota 1.105 orang;
- Bahwa terhadap luas lahan yang menjadi tanggung jawab Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang semula 2.210 Hektar ada di Addendum oleh Tarman Tanjung menjadi 810 Hektar dengan jumlah anggota 405 orang sedangkan sisanya menjadi tanggungjawab koperasi lain;
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membangun kebun kelapa sawit tersebut adalah dari pinjaman Koperasi Perkebunan Sawit Murni kepada Bank Bukopin yang total pinjamannya adalah Rp44.961.236.500,00 (empat puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan rincian Rp33.928.218.500,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) untuk nilai pinjaman dan Rp11.033.018.000,00 (sebelas milyar tiga puluh tiga juta delapan belas ribu rupiah) untuk bunga masa pembangunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah kerjasama antara PT. Sago Nauli dengan Koperasi Perkebunan Sawit Murni selama ini begitu juga dengan kepengurusannya;
- Bahwa tanggungjawab PT. Sago Nauli sebagai bapak angkat Koperasi Perkebunan Sawit Murni bertanggungjawab dari segi management perkebunan dan pelaporan keuangan untuk dilaporkan ke Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada tahun 2006 dan tahun 2012 karena saksi mulai bekerja di PT. Sago Nauli sebagai HRD tanggal 24 April 2012 namun sekarang saksi kenal dengan Tarman Tanjung semenjak adanya permasalahan ini;
- Bahwa selama ini Tarman Tanjung tidak pernah menjumpai saksi terkait masalah apapun dengan Koperasi Perkebunan Sawit Murni;

Halaman 42 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai berkomunikasi dengan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Mumi pada tahun 2017 dimana saat itu ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni adalah Abdul Rasyad Harahap;
- Bahwa hubungan Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni dengan PT. Sago Nauli adalah sebagai fasilitator untuk koordinasi dengan PT. Sago Nauli;
- Bahwa hasil kebun kelapa sawit Koperasi Perkebunan Sawit Murni dijual kepada PT. Sago Nauli dan harga jual kelapa sawit tersebut sesuai dengan ketentuan harga dari Dinas Perkebunan Propinsi;
- Bahwa yang membayar pinjaman Koperasi Perkebunan Sawit Murni kepada Bank Bukopin adalah anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan bukan PT. Sago Nauli sebagai corporate;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Sago Nauli tidak ada lagi mengadakan perjanjian kerjasama dengan Koperasi Perkebunan Sawit Murni, selain perjanjian kerjasama ada pada tahun 2006 dimana Tarman Tanjung sebagai ketua koperasinya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama jangka waktu perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mempertanyakan kepada Koperasi Perkebunan Sawit Murni mengenai terjadinya perubahan pengurus dalam Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa terhadap status kepemilikan lahan yang sudah menjadi kebun kelapa sawit yang menjadi tanggung jawab Koperasi Perkebunan Sawit Murni adalah tetap milik dari anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni namun teknis operasional dan pengusahaan kebun masih menjadi tanggung jawab PT. Sago Nauli sedangkan terhadap Sertipikat Hak Milik milik anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni terhadap lahan tersebut masih berada di Bank Bukopin dan baru dikembalikan setelah pinjamannya dilunasi;
- Bahwa Koperasi Perkebunan Sawit Murni pernah mengajukan pinjaman KKPA kepada Bank Bukopin namun dikarenakan pada tahun 2010 program pinjaman KKPA berdasarkan peraturan dan Bank Indonesia sudah tidak diperpanjang oleh pemerintah melainkan diganti dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) maka para pengguna kredit KKPA diwajibkan untuk melunasi sisa pinjaman dan diarahkan untuk beralih ke program KUR;
- Bahwa terhadap hal tersebut maka pada tanggal 24 April 2010 PT. Sago Nauli selaku Bapak Angkat Koperasi Perkebunan Sawit Murni ada membayarkan sisa hutang Koperasi Perkebunan Sawit Murni kepada Bank Bukopin dengan outstanding senilai Rp43.651.685.479,00 (empat puluh tiga

Halaman 43 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar enam ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- Bahwa setelah hutang Koperasi Perkebunan Sawit Mumi kepada Bank Bukopin dilunasi oleh PT. Sago Nauli maka selanjutnya masing-masing anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni mengajukan KUR kepada Bank Bukopin dimana setelah dana KUR tersebut cair digunakan untuk membayar uang PT. Sago Nauli;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di PT. Sago Nauli pencairan dana KUR tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2010 senilai Rp40.500.000.000,00 (empat puluh milyar lima ratus juta rupiah) dimana nilai tersebut diperoleh dari total luas lahan milik anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi dikali Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang ikut KUR adalah 405 Kepala Keluarga dimana masing-masing Kepala Keluarga memiliki lahan seluas 2 (dua) hektar sehingga penghitungannya 810 Hektar dikali Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp40.500.000.000,00 (empat puluh milyar lima ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

11. **Robert Antonius Zebua**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah dugaan pemalsuan surat hasil Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang dibuat oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sago Nauli sejak tahun 2002 sebagai karyawan di bidang administrasi dan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang posisi saksi sebagai Manager of Finance dengan tugas pokok adalah melakukan manajemen dan pemeriksaan terkait keuangan perusahaan dan aktivitas pajak perusahaan pada PT. Sago Nauli;
- Bahwa saksi mengenal Tarman Tanjung lebih dahulu dibandingkan dengan Terdakwa Muslimin dimana Tarman Tanjung adalah sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Mumi sedangkan terhadap Terdakwa Muslimin sepengetahuan saksi sebelum tahun 2013 bekerja sebagai Satpam di lokasi kebun kelapa sawit milik Koperasi Perkebunan Sawit Murni
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa Muslimin merupakan anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni atau tidak;

Halaman 44 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada Tahun 2012 tetapi sepegetahuan saksi tahu sebelum saksi menjabat sebagai Manager of Finance, bahwa pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni adalah Tarman Tanjung dan saksi ada juga mendengar desas desus masalah pergantian pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni dimana pada tahun 2013 pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni telah diganti oleh Abdul Rasyad Harahap;
- Bahwa Tarman Tanjung ada menjumpai saksi setelah pergantian pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni untuk berkeluh kesah mengenai pergantian tersebut namun saksi sampaikan bahwa itu adalah masalah internal koperasi dan sebaiknya ditanyakan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa komunikasi PT. Sago Nauli dengan Koperasi Perkebunan Sawit Murni hanya terbatas pada pengurus koperasi saja;
- Bahwa PT. Sago Nauli ada menerima Surat Keterangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal tentang pengesahan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang baru;
- Bahwa PT. Sago Nauli pernah melakukan kerja sama dengan Koperasi Perkebunan Sawit Murni dengan pola Bapak Angkat untuk melakukan pembangunan kebun kelapa sawit bagi anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni sesuai dengan surat perjanjian kerjasama nomor 13/PKSV/2006 tanggal 8 Mei 2006;
- Bahwa luas lahan yang menjadi tanggung jawab Koperasi Perkebunan Sawit Murni saat itu adalah 2.210 Hektar yang terletak di 3 (tiga) desa yaitu Desa Sinunukan VI, Desa Kubangan Tompek dan Desa Pandan Sari dengan jumlah anggota 1.105 orang;
- Bahwa terhadap surat perjanjian kerjasama nomor 13/PKSV/2006 tanggal 8 Mei 2006 mengenai luas lahan yang menjadi tanggung jawab Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang semula 2.210 Hektar ada di Addendum dengan perjanjian tanggal 26 April 2010 dimana luasnya menjadi 810 Hektar dengan jumlah anggota 405 orang sedangkan sisanya menjadi tanggungjawab koperasi lain;
- Bahwa PT. Sago Nauli pernah menerima Anggaran Dasar dan Surat Pengangkatan Tarman Tanjung sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 45 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang siapa saja susunan pengurus dan anggota Tarman Tanjung di Koperasi Perkebunan Sawit Murni tersebut;
- Bahwa PT. Sago Nauli ada juga perjanjian kerja sama dengan koperasi lain selain Koperasi Perkebunan Sawit Murni terkait lahan plasma yakni dengan Koperasi Telaga Tujuh yang merupakan pecahan dari Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan berdirinya Koperasi Telaga Tujuh;
- Bahwa jumlah anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni dalam kerjasamanya dengan PT. Sago Nauli adalah sebanyak 405 (empat ratus lima) orang dengan total luas lahan 810 (delapan ratus sepuluh) hektar;
- Bahwa PT. Sago Nauli tidak ikut campur dalam masalah siapa saja yang menjadi pengurus dan anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap pencairan pinjaman di Bank yang dilakukan oleh anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni harus ada persetujuan ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa saksi ada mendengar jika Koperasi Perkebunan Sawit Murni ada melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa pada tahun 2012 dan salah satu hasil RAT Luar Biasa tersebut Tarman Tanjung lengser sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa tidak ada laporan ke PT. Sago Nauli mengenai Rapat Anggota Tahunan yang dilakukan oleh Koperasi Perkebunan Sawit Murni;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

12. **Drs. Lismulyadi Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah dugaan pemalsuan surat hasil Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang dibuat oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 dan saat ini saksi bertugas sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal melalui salah satu bagianya yaitu bagian Koperasi melakukan pembinaan terhadap unit koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, dimana dalam kegiatan pembinaan tersebut dapat berupa:

Halaman 46 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan sosialisasi kepada koperasi yang ada di wilayah kerjanya atas produk aturan dan kebijakan pemerintah maupun swasta yang ada kaitannya dengan kegiatan koperasi.
 - b. Meminta laporan tahunan koperasi untuk melihat bagaimana keadaan koperasi yang sedang beroperasi.
 - c. Menghadiri undangan dari koperasi pada rapat anggota biasa, luar biasa, maupun rapat anggota tahunan.
- Bahwa kegiatan pembinaan tersebut ada diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;
 - Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal pernah melakukan monitoring terkait keberadaan dan eksistensi Koperasi Perkebunan Sawit Murni dimana secara arsip Koperasi Perkebunan Sawit Murni terdaftar di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal namun tidak rutin dalam memberikan laporannya kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal pernah mendapatkan undangan untuk menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) Luar Biasa pada tanggal 22 September 2012 dimana untuk itu saksi ada memerintahkan Kepala Bagian Koperasi atas nama Erman Gafar Nasution untuk menghadiri undangan tersebut dengan didampingi 2 (dua) orang staf dari bagian koperasi;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang hadir dalam RAT Luar Biasa tanggal 22 September 2012 tersebut;
 - Bahwa berdasarkan laporan pelaksanaan RAT Luar Biasa tersebut yang diterima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal maka akan dipersiapkan RAT Luar Biasa berikutnya dengan mengundang anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang sudah mendaftar dan tercatat dalam buku daftar anggota untuk hadir dalam RAT Luar Biasa berikutnya;
 - Bahwa RAT Luar Biasa berikutnya diadakan pada tanggal 7 September 2013 di SDN Pasir Putih dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal ada juga mendapatkan undangan untuk menghadiri rapat tersebut;
 - Bahwa saksi kembali memerintahkan Erman Gafar Nasution untuk menghadiri undangan rapat tanggal 7 September 2013 tersebut dimana salah

Halaman 47 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu hasil dari rapat tersebut adalah menyetujui/ mensahkan susunan Badan Pengawas dan Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Mumi periode 2013-2018 dan mengambil sumpah/ janji Badan Pengawas dan Pengurus yang baru tersebut;

- Bahwa kemudian Koperasi Perkebunan Sawit Murni ada mengirim surat nomor 05/Kopbun-SM/IX/2013 tanggal 10 September 2013 perihal Permohonan Surat Keterangan Pengurus dan Pengawas Koperasi Perkebunan Sawit Mumi kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa atas dasar surat permohonan dari Koperasi Perkebunan Sawit Murni tersebut kemudian saksi menerbitkan Surat Keterangan Pengurus Nomor 518/1080/DPPKUP/2013 tanggal 18 September 2013 dan Surat Keterangan Pengawas Nomor 518/1079/DPPKUP/2013 tanggal 18 September 2013 dan surat keterangan tersebut diterbitkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal sebagai mitra dan pembina koperasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sahnyanya suatu kepengurusan koperasi bukan dilihat dari adanya surat keterangan yang diterbitkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal karena pada dasarnya koperasi itu dari anggota dan untuk anggota;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika ada masalah di Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada tahun 2012 dan saksi baru mengetahuinya setelah ada undangan untuk menghadiri RAT Luar Biasa untuk pemilihan pengurus baru;
- Bahwa ada diserahkan dokumen terkait Koperasi Perkebunan Sawit Murni kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal setelah koperasi terbentuk;
- Bahwa yang menjadi ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni setelah saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2012 adalah Abdul Rasyad Harahap;
- Bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal tidak ada menerima laporan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Perkebunan Sawit Murni sebelum kepengurusan Abdul Rasyad Harahap;
- Bahwa jabatan Tarman Tanjung dalam dokumen Koperasi Perkebunan Sawit Murni sebelumnya yang diserahkan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Halaman 48 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni;

- Bahwa Rapat Anggota Tahunan koperasi wajib diadakan setahun sekali dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;
- Bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal tidak ada memberikan surat peringatan kepada Tarman Tanjung karena tidak pernah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi pedoman dasar pelaksanaan RAT Luar Biasa Koperasi Perkebunan Sawit Murni tahun 2012 adalah Anggaran Dasar Perubahan tahun 2003;
- Bahwa yang bukan merupakan anggota koperasi tidak bisa mengadakan Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa berdasarkan dokumen surat permohonan Surat Keterangan Pengurus dan Pengawas Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang diterima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal maka Para Terdakwa adalah merupakan anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya nama Para Terdakwa tidak ada dalam buku daftar anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni tanggal 8 Januari 2004;
- Bahwa sah Terdakwa Muslimin berhak mengadakan Rapat Anggota Tahunan karena merupakann anggota koperasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Muslimin memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Terdakwa Sriyanto memberikan pendapat bahwa ada surat peringatan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal kepada Tarman Tanjung tentang tidak pernah diadakannya Rapat Anggota Tahunan;

13. **Tafip Agus Wasono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah dugaan pemalsuan surat hasil Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang dibuat oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Tarman Tanjung pada tahun 1998 ketika saksi ditempatkan pertama kali sebagai PNS di pemukiman Transmigrasi di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kab. Mandailing Natal dimana Tarman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung pemah menjadi pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang menjabat sebagai ketua dari tahun 2003 sampai dengan 2012;

- Bahwa saksi kenal juga dengan Para Terdakwa sejak sekitar tahun 1998-1999 dikarenakan Para Terdakwa dan saksi sama-sama memiliki lahan plasma di kawasan Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kab. Mandailing Natal
- Bahwa sepengetahuan saksi Koperasi Perkebunan Sawit Murni didirikan oleh para petani plasma selaku pemilik lahan plasma yang ada di Desa Sinunukan VI sejak tahun 1990-an dan selama berdirinya Koperasi Perkebunan Sawit Murni kepengurusannya pernah berganti-ganti;
- Bahwa saksi merupakan anggota dari Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan dasar saksi sebagai anggota adalah dikarenakan saksi memiliki lahan plasma kelapa sawit yang saksi peroleh dengan cara membeli dari Tarsem pada tahun 2011 yang merupakan orang Batahan yang ikut program transmigrasi pada tahun 1998;
- Bahwa Tarsem merupakan anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan setelah Tarsem menjual plasmanya kepada saksi maka saksi lah yang menggantikan keanggotaannya dalam Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa pada tahun 2006 pada saat kepengurusan Tarman Tanjung selaku Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni pernah melakukan kerja sama dengan PT. Sago Nauli untuk membuka lahan plasma kelapa sawit dan kebun plasma kelapa sawit milik saksi menjadi objek kebun plasma kelapa sawit hasil kerja sama Koperasi Perkebunan Sawit Murni dengan PT. Sago Nauli
- Bahwa sebelum kepengurusan Tarman Tanjung dalam Koperasi Perkebunan Sawit Murni, Tarsem masuk dan terdaftar sebagai anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni namun setelah saksi membeli lahan plasma milik Tarsem pada saat kepengurusan Tarman Tanjung, baik itu nama Tarsem maupun nama saksi tidak lagi masuk sebagai anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni padahal kewajiban saksi sebagai anggota dalam membayar iuran selalu saksi bayar;
- Bahwa untuk Terdakwa Sriyanto ada tercatat sebagai anggota dalam buku daftar Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni kepengurusan Tarman Tanjung namun untuk Terdakwa Muslimin, Amalansyah alias Kamal alias Amal, Dede Endang Sobandi, Abdul Hadi Batubara, H. Kasmir Nasution, Supangat, saksi, Tri Sutejo tidak tercatat dalam buku daftar anggota tersebut padahal kami merupakan pemilik lahan plasma;

Halaman 50 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan banyak petani plasma yang mengalami hal yang sama dengan yang saksi alami selama kepengurusan Tarman Tanjung sebagai ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni, oleh karenanya Para Terdakwa berinisiatif untuk diadakan rapat pada tanggal 16 Juni 2012 yang dilaksanakan di rumah H. Kasmir Nasution yang dihadiri diantaranya Para Terdakwa, Amalansyah alias Kamal alias Amal, Dede Endang Sobandi, Abdul Hadi Batubara, H. Kasmir Nasution, Supangat, saksi, Tri Sutejo dan petani plasma sekitar 40 (empat puluh) orang dimana hasil rapatnya adalah meminta Tarman Tanjung segera melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) paling lambat pada tanggal 30 Juni 2012 dan bila tidak terlaksana maka akan dilaksanakan RAT Luar Biasa;
- Bahwa sebelum dilaksanakan rapat pada tanggal 16 Juni 2012 tersebut Terdakwa Muslimin ada menghadap ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal untuk menceritakan kondisi Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan menanyakan tentang mekanisme pelaksanaan rapat koperasi;
- Bahwa rapat di rumah H. Kasmir Nasution tidak ada dilakukan pemilihan ketua maupun pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang baru;
- Bahwa Tarman Tanjung tidak tahu mengenai rapat yang diadakan tanggal 16 Juni 2012 di rumah H. Kasmir Nasution tersebut;
- Bahwa terhadap rapat tanggal 16 Juni 2012 ada dibuat Notulennya oleh Terdakwa Sriyanto namun dalam Notulen tersebut tanggal pelaksanaan rapat dengan tanggal Notulen dibuat tidak sama dimana notulen dibuat tanggal 20 Juni 2012;
- Bahwa dikarenakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 Tarman Tanjung tidak juga melaksanakan RAT maka pada tanggal 22 September 2012 diadakan RAT Luar Biasa Koperasi Perkebunan Sawit Murni di Madrasah Mifthul Ulum Desa Sinunukan VI P4HDR dimana salah satu hasilnya adalah Tarman Tanjung tidak lagi menjabat sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni dikarenakan selama kepengurusan Tarman Tanjung selaku ketua, Tarman Tanjung tidak bagus dalam mengelola Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan tidak pernah transparan dalam pengelolaan pemasukan hasil produksi kebun plasma kelapa sawit hasil kerja sama dengan PT. Sago Nauli;
- Bahwa terhadap pelaksanaan RAT Luar Biasa tanggal 22 September 2012 ada diberitahukan kepada Tarman Tanjung dan Tarman Tanjung hadir pada saat pelaksanaan RAT Luar Biasa tersebut;

Halaman 51 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terjadi pro dan kontra terhadap pemberhentian kepengurusan Tarman Tanjung dari Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam RAT Luar Biasa tanggal 22 September 2012 ada notulennya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat undangan tertulis untuk hadir dalam RAT Luar Biasa tanggal 22 September 2012 melainkan hanya undangan lisan dari Para Terdakwa;
- Bahwa yang memimpin RAT Luar Biasa adalah perwakilan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal dan pada saat itu ada juga peserta rapat yang menanyakan tentang cara pelaksanaan RAT Luar Biasa kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa belum ada dibentuk kepengurusan Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang baru dalam RAT Luar Biasa tersebut;
- Bahwa dalam RAT Luar Biasa tersebut peserta rapat tidak ada membaca ataupun membahas mengenai Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa peranan Terdakwa Muslimin dalam RAT Luar Biasa tersebut adalah sebagai panitia;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pelaksanaan rapat sesuai Anggaran Dasar Rumah Tangga Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang baru adalah Abdul Rasyad Harahap yang dipilih melalui musyawarah anggota.
- Bahwa saksi ada hadir dalam Rapat Anggota Koperasi yang diadakan tanggal 30 Juni 2013 yang dilaksanakan di SDN Sinunukan VI dimana dalam rapat tersebut ada dibentuk pengurus dan badan pengawas Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang baru;
- Bahwa untuk pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni ketuanya adalah Abdul Rasyad Harahap sedangkan ketua badan pengawasnya adalah M. Syafi'i;
- Bahwa terpilihnya Abdul Rasyad Harahap sebagai Ketua 1 Koperasi Perkebunan Sawit Murni adalah berdasarkan musyawarah anggota;
- Bahwa saksi juga hadir dalam Rapat Anggota Koperasi yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2013 di SDN Pasir Putih dimana dalam rapat tersebut salah satu hasilnya adalah pengukuhan pengurus dan badan pengawas Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang baru;

Halaman 52 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

14. **Tri Sutejo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah dugaan pemalsuan surat hasil Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang dibuat oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Tarman Tanjung pada tahun 1998 ketika saksi ditempatkan pertama kali sebagai PNS di pemukiman Transmigrasi di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kab. Mandailing Natal dimana Tarman Tanjung pernah menjadi pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang menjabat sebagai ketua dari tahun 2003 sampai dengan 2012;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Para Terdakwa sejak sekitar tahun 1998-1999 dikarenakan Para Terdakwa dan saksi sama-sama memiliki lahan plasma di kawasan Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kab. Mandailing Natal
- Bahwa sepengetahuan saksi Koperasi Perkebunan Sawit Murni didirikan oleh para petani plasma selaku pemilik lahan plasma yang ada di Desa Sinunukan VI sejak tahun 1990-an dan selama berdirinya Koperasi Perkebunan Sawit Murni kepengurusannya pernah berganti-ganti;
- Bahwa saksi merupakan anggota dari Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan dasar saksi sebagai anggota adalah dikarenakan saksi memiliki lahan plasma kelapa sawit yang saksi peroleh dengan cara membeli dari Aptanur sekitar tahun 2008/2009 dimana Aptanur ikut program transmigrasi pada tahun 1998;
- Bahwa Aptanur merupakan anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan setelah Aptanur menjual plasmanya kepada saksi maka saksi lah yang menggantikan keanggotaannya dalam Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa pada tahun 2006 pada saat kepengurusan Tarman Tanjung selaku Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni pernah melakukan kerja sama dengan PT. Sago Nauli untuk membuka lahan plasma kelapa sawit dan kebun plasma kelapa sawit milik saksi menjadi objek kebun plasma kelapa sawit hasil kerja sama Koperasi Perkebunan Sawit Murni dengan PT. Sago Nauli;
- Bahwa yang mengerjakan lahan plasma milik saksi adalah PT. Sago Nauli dan hasil produksinya ada diserahkan kepada saksi melalui Tarman Tanjung selaku Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa sebelum kepengurusan Tarman Tanjung dalam Koperasi Perkebunan Sawit Murni, Aptanur masuk dan terdaftar sebagai anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni namun setelah saksi membeli lahan plasma milik

Halaman 53 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aptanur pada saat kepengurusan Tarman Tanjung, baik nama saksi ataupun Aptanur tidak lagi masuk sebagai anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni padahal saksi sudah melapor kepada Tarman Tanjung dan kewajiban saksi sebagai anggota dalam membayar iuran selalu saksi bayar;

- Bahwa untuk Terdakwa Sriyanto ada tercatat sebagai anggota dalam buku daftar Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni kepengurusan Tarman Tanjung namun untuk Terdakwa Muslimin, Amalansyah alias Kamal alias Amal, Dede Endang Sobandi, Abdul Hadi Batubara, H. Kasmir Nasution, Supangat, Tafip Agus Wasono dan saksi tidak tercatat dalam buku daftar anggota tersebut padahal kami merupakan pemilik lahan plasma;
- Bahwa dikarenakan banyak petani plasma yang mengalami hal yang sama dengan yang saksi alami selama kepengurusan Tarman Tanjung sebagai ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni, oleh karenanya Para Terdakwa berinisiatif untuk diadakan rapat pada tanggal 16 Juni 2012 yang dilaksanakan di rumah H. Kasmir Nasution yang dihadiri diantaranya Para Terdakwa, Amalansyah alias Kamal alias Amal, Dede Endang Sobandi, Abdul Hadi Batubara, H. Kasmir Nasution, Supangat, saksi, Tri Sutejo dan petani plasma sekitar 40 (empat puluh) orang dimana hasil rapatnya adalah meminta Tarman Tanjung segera melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)paling lambat pada tanggal 30 Juni 2012 dan bila tidak terlaksana maka akan dilaksanakan RAT Luar Biasa;
- Bahwa sebelum dilaksanakan rapat pada tanggal 16 Juni 2012 tersebut, pada tanggal 4 Juni 2012 Terdakwa Muslimin ada menghadap ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal untuk menceritakan kondisi Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan menanyakan tentang mekanisme pelaksanaan rapat koperasi;
- Bahwa rapat di rumah H. Kasmir Nasution tidak ada dilakukan pemilihan ketua maupun pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang baru;
- Bahwa Tarman Tanjung dan pengurus yang lain tidak tahu dan tidak ada hadir pada rapat yang diadakan tanggal 16 Juni 2012 di rumah H. Kasmir Nasution tersebut;
- Bahwa saksi hadir dalam rapat tanggal 16 Juni 2012 tersebut karena diundang secara lisan oleh Terdakwa Sriyanto dan Para Terdakwa merupakan anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni pimpinan Tarman Tanjung;
- Bahwa alasan diadakannya rapat tanggal 16 Juni 2012 tersebut adalah selama kepengurusan Tarman Tanjung selaku Ketua Koperasi Perkebunan

Halaman 54 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Mumi tidak pernah transparan dalam mengelola keuangan hasil produksi kebun plasma kelapa sawit hasil kerja sama dengan PT. Sago Nauli selain itu Tarman Tanjung tidak pernah mengadakan RAT serta masih banyak masyarakat pemilik lahan plasma yang tidak memperoleh Sisa Hasil Penjualan (SHP) kelapa sawit pertriwulan padahal masyarakat pemilik lahan plasma yang berjumlah 405 Kepala Keluarga, lahan plasmanya dijadikan objek pembangunan kebun kelapa sawit hasil kerja sama antara Koperasi Perkebunan Sawit Murni dengan PT. Sago Nauli;

- Bahwa dalam rapat tanggal 16 Juni 2012 ada dibentuk Panitia RAT Luar Biasa dimana Terdakwa Muslimin selaku Ketuanya dan Terdakwa Sriyanto selaku Sekretaris sedangkan saksi sebagai salah satu anggotanya namun saksi tidak tahu kenapa saksi dijadikan anggota panitia RAT Luar Biasa;
- Bahwa terhadap rapat tanggal 16 Juni 2012 ada dibuat Notulennya oleh Terdakwa Sriyanto namun dalam Notulen tersebut tanggal pelaksanaan rapat dengan tanggal Notulen dibuat tidak sama dimana notulen dibuat tanggal 20 Juni 2012;
- Bahwa Notulen rapat tanggal 16 Juni 2012 ada ditandatangani oleh Para Terdakwa dan ada juga distempel namun saksi tidak tahu siapa yang membuat stempel tersebut;
- Bahwa dalam rapat tanggal 16 Juni 2012 tidak ada dibacakan Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa pelaksanaan rapat tanggal 16 Juni 2012 adalah atas persetujuan bersama anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang hadir saat itu;
- Bahwa dikarenakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 Tarman Tanjung tidak juga melaksanakan RAT maka pada tanggal 22 September 2012 diadakan RAT Luar Biasa Koperasi Perkebunan Sawit Murni di Madrasah Mifthul Ulum Desa Sinunukan VI P4HDR dimana salah satu hasilnya adalah Tarman Tanjung tidak lagi menjabat sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Mumi dikarenakan selama kepengurusan Tarman Tanjung selaku ketua, Tarman Tanjung tidak bagus dalam mengelola Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan tidak pernah transparan dalam pengelolaan pemasukan hasil produksi kebun plasma kelapa sawit hasil kerja sama dengan PT. Sago Nauli;
- Bahwa yang meminta Tarman Tanjung untuk diberhentikan dari kepengurusan Koperasi Perkebunan Sawit Murni dalam RAT Luar Biasa tersebut adalah seluruh anggota yang hadir;

Halaman 55 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hadir dalam RAT Luar Biasa tanggal 22 September 2012 karena di undang oleh Supangat dimana RAT Luar Biasa dimulai pada tengah hari sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa dalam RAT Luar Biasa tersebut juga dibentuk tim untuk melakukan pendataan ulang atau rasionalisasi keanggotaan Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa terhadap pelaksanaan RAT Luar Biasa tanggal 22 September 2012 ada diberitahukan kepada Tarman Tanjung dan Tarman Tanjung hadir pada saat pelaksanaan RAT Luar Biasa tersebut;
- Bahwa RAT Luar Biasa tanggal 22 September 2012 awalnya dipimpin oleh Amalansyah alias Kamal alias Amal namun akhirnya diserahkan kepada perwakilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal untuk memimpin rapat;
- Bahwa yang hadir dalam RAT Luar Biasa tanggal 22 September 2012 ada diabsen dan mengisi daftar hadir;
- Bahwa pada tanggal tanggal 30 Juni 2013 ada dilaksanakan Rapat Anggota Koperasi yang dilaksanakan di SDN Sinunukan VI dan saksi hadir dalam rapat tersebut dimana dalam rapat tersebut ada dibentuk pengurus dan badan pengawas Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang baru;
- Bahwa untuk pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni ketuanya adalah Abdul Rasyad Harahap sedangkan ketua badan pengawasnya adalah M. Syafi'i;
- Bahwa terpilihnya Abdul Rasyad Harahap sebagai Ketua 1 Koperasi Perkebunan Sawit Murni adalah berdasarkan penunjukan langsung yang disetujui oleh seluruh anggota yang hadir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Sriyanto memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Terdakwa Muslimin memberikan pendapat benar dan menambahkan bahwa stempel pada notulen rapat tanggal 16 Juni 2012 masih ada dan dipergunakan sampai sekarang;

15. **Damris Pane**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah dugaan pemalsuan surat hasil Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang dibuat oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Tarman Tanjung sejak tahun 1997 dikarenakan saksi dan Tarman Tanjung sama-sama sebagai warga transmigrasi dan pernah tinggal di Desa Sinunukan VI Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal

Halaman 56 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dengan Terdakwa Muslimin saksi mengenalnya sekitar tahun 1998;

- Bahwa saksi sudah menjadi anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi pada saat Tarman Tanjung sebagai Ketuanya dan saksi lebih dahulu menjadi anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni dari pada Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi sejak tahun 1998 dibawah kepemimpinan Khairul Zamhir selaku ketuanya yang pengangkatannya dilakukan di kantor Kepala Desa dengann jumlah anggota 405 Kepala Keluarga dan masing-masing memiliki kartu anggota koperasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Khairul Zamhir, yang menjadi Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Mumi selanjutnya adalah Terdakwa Muslimin dan pada tahun 2003 barulah Tarman Tanjung menjadi ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa saksi tidak tahu berdasarkan apa dan sejak tahun berapa Terdakwa Muslimin menjadi Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pergantian jabatan ketua koperasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Muslimin lebih dahulu menjadi anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi dibandingkan Terdakwa Sriyanto; dan Para Terdakwa tidak pernah mengundurkan diri sebagai anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa ada memiliki lahan plasma dan baik saksi maupun Para Terdakwa tidak pernah menjual lahan plasma milik kami;
- Bahwa pada tahun 2003 Tarman Tanjung ada mengadakan rapat dan pengangkatan Tarman Tanjung sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Mumi di Kantor Kepala Desa dimana jumlah anggota koperasi pada kepemimpinan Tarman Tanjung selaku Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni adalah 27 orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi susunan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Mumi pada tahun 2003 adalah Tarman Tanjung selaku Ketua I, Rialat selaku Ketua II, Elpa Edi Batubara selaku Sekretaris dan H. Alwi selaku Bendahara;
- Bahwa sedangkan susunan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada saat Terdakwa Muslimin sebagai ketuanya adalah Elpa Edi Batubara selaku Sekretaris dan Ahmad Toha sebagai Bendahara;
- Bahwa sedangkan susunan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni sejak tahun 2013 adalah Abdul Rasyad Harahap selaku Ketua I, Supangat

Halaman 57 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua II, Terdakwa Sriyanto selaku Sekretaris I, saksi selaku Sekretaris II dan Dede Endang Sobandi selaku Bendahara;

- Bahwa pada tanggal 12 September 2012 saksi ada mendapat undangan dari Para Terdakwa untuk hadir dalam Rapat Anggota Tahun Luar Biasa Koperasi Perkebunan Sawit Mumi pada tanggal 22 September 2012 di Madrasah Mifthul Ulum Desa Sinunukan VI P4HDR dimana salah satu hasil dalam RAT Luar Biasa tersebut adalah pemberhentian Tarman Tanjung dalam kepengurusan Koperasi Perkebunan Sawit Murni dikarenakan selama 9 (sembilan) tahun kepengurusan Tarman Tanjung tidak pernah mengadakan Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa Tarman Tanjung ada hadir dalam RAT Luar Biasa tanggal 22 September 2012 dan Tarman Tanjung tidak ada protes atas pemberhentian dirinya selaku ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa RAT Luar Biasa tanggal 22 September 2012 awalnya dipimpin oleh Amalansyah alias Kamal alias Amal namun selanjutnya diserahkan kepada perwakilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dilaksanakan rapat-rapat sebelum tanggal 22 September 2012 dan juga tidak ada dilaksanakan rapat khusus untuk memilih Terdakwa Sriyanto sebagai Pengurus dan Terdakwa Muslimin sebagai anggota Badan Pengawas Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa saksi hadir dalam RAT Luar Biasa tersebut dan duduk di barisan belakang hanya mendengarkan rapat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada surat yang dikeluarkan mengenai pemberhentian Tarman Tanjung;
- Bahwa pengukuhan Abdul Rasyad Harahap menjadi Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan pengurus lainnya dilaksanakan dalam Rapat Anggota Koperasi pada tanggal 7 September 2013, dimana yang membuka rapat adalah Terdakwa Sriyanto selaku pengurus terpilih;
- Bahwa saksi pernah membaca Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Mumi di dalam Anggaran Dasar tersebut disebutkan tidak boleh melakukan rapat tanpa diketahui dan dihadiri Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2013 ada dilaksanakan Rapat Anggota Koperasi yang dilaksanakan di rumah Supangat di Sinunukan III dimana agenda yang dibahas saat itu adalah untuk melaksanakan pemilihan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Mumi dalam Rapat Anggota Koperasi berikutnya dan

Halaman 58 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membentuk panitia pelaksanaannya dimana Para Terdakwa masuk ke dalam panitia tersebut;

- Bahwa saat rapat di rumah Supangat belum ada dipilih siapa yang menjadi ketua dan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa Rapat Anggota Koperasi berikutnya dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2013 di SDN Sinunukan VI dimana rapat dibuka oleh Terdakwa Sriyanto dan untuk selanjutnya rapat dipimpin oleh M. Syafi'i;
- Bahwa dalam Rapat Anggota Koperasi tanggal 30 Juni 2013 tersebut terbentuk susunan pengurus dan badan pengawas Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang baru yaitu untuk susunan pengurus Abdul Rasyad Harahap sebagai Ketua I, Supangat sebagai Ketua II, Terdakwa Sriyanto sebagai Sekretaris I, saksi sebagai Sekretaris II dan Dede Endang Sobandi sebagai Bendahara, sedangkan untuk susunan badan pengawas adalah M. Syafi'i sebagai Ketua, Terdakwa Muslimin dan Syafaruddin Sirait sebagai Anggota;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

16. **M. Syafi'i, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah dugaan pemalsuan surat hasil Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang dibuat oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Tarman Tanjung pada tahun 1997 karena saat itu Tarman Tanjung merupakan salah satu warga transmigrasi sedangkan saksi adalah pegawai transmigrasi saat itu yang memiliki wewenang mengawasi kegiatan transmigrasi;
- Bahwa saksi tahu mengenai Koperasi Perkebunan Sawit Murni dimana Koperasi Perkebunan Sawit Murni berdiri pada tahun 1998 dan saksi baru menjadi anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada Oktober 2012 setelah diadakan rasionalisasi keanggotaan Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan saat itu saksi didata oleh Terdakwa Sriyanto;
- Bahwa saksi ada memiliki lahan plasma yang saksi beli dari Syafril pada tahun 2010;
- Bahwa setelah saksi membeli plasma tersebut tidak otomatis menjadi anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni, karena harus mendaftar terlebih dahulu dan saksi tidak ada mendaftar;
- Bahwa Tarman Tanjung pernah menjabat sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni namun saksi tidak tahun sejak kapan dan Tarman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung diberhentikan menjadi pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) Luar Biasa Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang diadakan pada tanggal 22 September 2012;

- Bahwa saksi ada hadir dalam RAT Luar Biasa tersebut setelah diundang oleh Terdakwa Muslimin selaku ketua panitia RAT Luar Biasa dan Terdakwa Sriyanto selaku Sekretaris berdasarkan undangan nomor 06/RALB/IX/2012 tanggal 12 September 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memilih Para Terdakwa menjadi panitia RAT Luar Biasa tanggal 22 September 2012;
- Bahwa undangan untuk menghadiri RAT Luar Biasa tersebut awalnya dibuat pada tanggal 14 Agustus 2012 dengan nomor surat 05/RALB/2012 yang dilaksanakan di Aula PKS PT. Sago Nauli namun diralat dikarena terjadi perubahan tempat rapat dengan undangan nomor 06/RALB/IX/2012 tanggal 12 September 2012 yang sedianya dilaksanakan di Balai Desa Sinunukan VI P4HDR;
- Bahwa kemudian dikarenakan Balai Desa Sinunukan VI P4HDR tidak mampu menampung peserta yang hadir maka pelaksanaan RAT Luar Biasa tersebut dilaksanakan di Madrasah Miftahul Ulum Desa Sinunukan VI P4HDR yang letaknya bersebelahan dengan Balai Desa Sinunukan VI namun pelaksanaannya tetap pada tanggal 22 September 2012;
- Bahwa yang hadir dalam RAT Luar Biasa tanggal 22 September 2012 adalah seluruh petani plasma dan anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni, Tarman Tanjung, unsur Muspika dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi tidak tahu yang memiliki inisiatif untuk mengundang dan mengadakan RAT Luar Biasa;
- Bahwa yang memimpin RAT Luar Biasa tanggal 22 September 2012 tersebut adalah Amalansyah alias Kamal alias Amal dimana hasil dari RAT Luar Biasa tersebut antara lain pemberhentian kepengurusan Tarman Tanjung dan membentuk tim untuk melakukan pendataan ulang/ rasionalisasi keanggotaan Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang diketuai oleh Amalansyah alias Kamal alias Amal, Terdakwa Sriyanto selaku Sekretaris dan Aziansyah selaku anggota;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2013 diadakan lagi Rapat Anggota Koperasi di SDN Sinunukan VI guna melakukan pemilihan pengurus dan badan pengawas Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang baru dimana rapat tersebut awalnya dipimpin oleh Terdakwa Sriyanto dikarenakan Terdakwa

Halaman 60 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriyanto merupakan bagian dari tim yang melakukan pendataan ulang/rasionalisasi keanggotaan Koperasi Perkebunan Sawit Murni;

- Bahwa mekanisme pemilihan pengurus dan badan pengawas yang terjadi pada rapat tanggal 30 Juni 2013 adalah nama calon diajukan dan peserta rapat langsung menyetujuinya;
- Bahwa saat itu tidak ada nama-nama calon untuk dipilih oleh peserta rapat dikarenakan saat itu peserta rapat secara aklamasi langsung menyetujui nama yang diajukan;
- Bahwa pada saat Rapat Anggota Koperasi tanggal 30 Juni 2013 dalam hal pemilihan pengurus koperasi tidak ada memperhatikan Pasal 10 Perubahan Anggaran Dasar tahun 2003;
- Bahwa dalam Rapat Anggota Koperasi tanggal 30 Juni 2013 tersebut terbentuk susunan pengurus dan badan pengawas Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang baru yaitu untuk susunan pengurus Abdul Rasyad Harahap sebagai Ketua I, Supangat sebagai Ketua II, Terdakwa Sriyanto sebagai Sekretaris I, saksi sebagai Sekretaris II dan Dede Endang Sobandi sebagai Bendahara, sedangkan untuk susunan badan pengawas adalah saksi sebagai Ketua, Terdakwa Muslimin dan Syafaruddin Sirait sebagai Anggota;
- Bahwa Koperasi Perkebunan Sawit Murni hanya sekali mengadakan RAT Luar Biasa yaitu pada tanggal 22 September 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kerjasama antara Koperasi Perkebunan Sawit Murni dengan PT. Sago Nauli;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Prof. DR. Ediwarman, S.H., M. Hum.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki riwayat pendidikan:
 - a. S1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 1974.
 - b. S2 Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 1997.
 - c. S3 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2001.

Sedangkan riwayat pekerjaan Ahli:

- a. Sejak tahun 1990 sebagai pengajar pada bidang studi hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Halaman 61 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sejak tahun 2002 diangkat sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- c. Sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang sebagai Dosen Pengajar Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.
- d. Sejak tahun 2008/2017 sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang hukum pidana sesuai dengan Surat Dirjen Dikti Nomor 08100300558 tanggal 30 Juni 2008;
- Bahwa teori unsur mengenai tindak pidana menurut D. Schafmeister N. Kijzer bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan terbukti apabila perbuatan tersebut sesuai dengan perumusan delik dan adanya sifat melawan hukum, dan perbuatan tersebut tercela, apabila perbuatan seseorang sesuai dengan teori dan unsur tersebut telah terpenuhi maka pelaku dapat diberi sanksi pidana;
- Bahwa perbedaan ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 263 KUHPidana adalah untuk ayat (1) ada unsur niat kesengajaan, unsur subjektif yaitu membuat surat palsu, unsur objektif yaitu untuk dipergunakan orang lain dan dia sudah tahu akibat perbuatannya, sedangkan untuk ayat (2) adalah masalah hukum dimana dihukum orang yang menggunakan surat palsu tersebut;
- Bahwa Ahli ada diperlihatkan dokumen oleh Penyidik yaitu:
 - a. Pengesahan Akta Perubahan Koperasi Perkebunan Sawit Mumi Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003.
 - b. Notulen Rapat Koperasi Perkebunan Sawit Murni tanggal 16 Juni 2012, yang ditanda tangani di Sinunukan VI tanggal 20 Juni 2012 oleh Ketua Terdakwa Muslimin dan Sekretaris Terdakwa Sriyanto dengan stempel bulat berwarna biru bertuliskan "Panitia RAT Luar Biasa Kopbun Sawit Murni Sinunukan VI".
 - c. Surat dari Panitia Pelaksanaan RAT Luar Biasa yang diajukan kepada pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni perihal permintaan untuk melaksanakan RAT paling lambat tanggal 30 Juni 2012 surat tersebut ditanda tangani di Sinunukan VI tanggal 20 Juni 2012 oleh Ketua Terdakwa Muslimin dan Sekretaris Terdakwa Sriyanto dengan stempel bulat berwarna biru bertuliskan "Panitia RAT Luar Biasa Kopbun Sawit Murni Sinunukan VI".
 - d. Buku daftar anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi berkedudukan di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal yang mana buku tersebut disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian,

Halaman 62 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal
tanggal 8 Januari 2004.

Pendapat Ahli atas dokumen tersebut diatas adalah Para Terdakwa bukan merupakan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Mumi bahkan bukan anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi yang tercatat di buku daftar anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan legalitas rapat tersebut tidak sah karena jauh sebelumnya nama Koperasi Perkebunan Sawit Murni tersebut sudah ada yang mendapatkan legalitas terlebih dahulu oleh pemerintah yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003;

- Bahwa Ahli ada juga diperlihatkan dokumen lainnya berupa:
 - a. Surat Keterangan Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Mumi dengan Nomor 518/1080/DPPKUP/2013 tanggal 18 September 2013 yang diterbitkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal.
 - b. Surat Keterangan Pengawas Koperasi Perkebunan Sawit Murni dengan Nomor 518/1079/DPPKUP/2013 tanggal 18 September 2013 yang diterbitkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal.

Pendapat Ahli terhadap legalitas surat tersebut adalah tidak sah karena jauh sebelumnya pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni berdasarkan badan hukum Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003 adalah Tarman Tanjung, dkk bukan Abdul Rasyad Harahap, dkk. Kemudian pada surat keterangan pengurus dan pengawas tersebut tidak ada pembatalan terhadap pengurus yang lama (Tarman Tanjung, dkk), namun badan hukum koperasi yang dipakai tetap nomor badan hukum yang lama, disamping itu nama-nama yang ditulis dalam surat keterangan pengurus dan pengawas yang diterbitkan pada tahun 2013 tidak ada satupun namanya yang masuk sebagai pengurus sesuai dengan badan hukum nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003.

- Bahwa yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah orang yang melakukan kesalahan dan ada 4 unsur dalam suatu kesalahan yaitu:
 - a. Perbuatannya melanggar hukum.
 - b. Dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan.
 - c. Dapat dipertanggungjawabkan.
 - d. Tiada unsur pemaaaf.

Halaman 63 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mengukur atau menentukan kesalahan dan beban pertanggungjawaban dapat dilihat dari perbuatannya (*actus reus*), dan apakah Para Terdakwa ini bersalah atau tidak tergantung Majelis Hakim;

- Bahwa Anggaran Dasar sebagai dasar untuk bertindak dan sebagai pedoman bagi anggota maupun pengurus koperasi;
- Bahwa akibat bagi pengurus dan anggota koperasi yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya maka bertentangan dengan Anggaran Dasar dan konsekuensinya bisa diminta keberatan terhadap pengurus;
- Bahwa persyaratan pembentukan koperasi secara yuridis adalah koperasi tersebut harus didaftarkan ke dinas terkait;
- Bahwa menurut Ahli daftar Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi adalah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal tertanggal 8 Januari 2004;
- Bahwa menurut pendapat Ahli terkait diadakannya rapat tertanggal 16 Juni 2012 tetapi notulen rapatnya tertanggal 20 Juni 2012 kuncinya adalah Anggaran Dasar untuk hukum dan pelaksanaan koperasi itu;
- Bahwa yang bertanggungjawab terkait notulen rapat tanggal 16 Juni 2012 adalah yang menandatangani dan yang membuat notulen tersebut;
- Bahwa pada Anggaran Dasar Koperasi Sawit Mumi Pasal 12 (dua belas) terkait tugas pengurus adalah mengadakan Rapat Anggota Tahunan, Rapat Anggota Tahunan diadakan oleh pengurus dan bisa permintaan dari anggota koperasi dimana dasarnya adalah Anggaran Dasar;
- Bahwa anggota koperasi bisa meminta diadakannya Rapat Anggota Tahunan minimal 2/3 (dua pertiga) anggota yang meminta Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa menurut norma hukumnya terkait Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Mumi tahun 1998 dan Perubahan Anggaran Dasar tahun 2003 dimana tidak ada nama Para Terdakwa sebagai pengurus;
- Bahwa jika namanya tidak terdaftar di Anggaran Dasar maka tidak bisa menjadi ketua koperasi;
- Bahwa menurut Ahli tentang seseorang yang bukan anggota koperasi tetapi membuat surat atas nama koperasi maka dikatakan surat palsu;
- Bahwa Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa boleh dilakukan oleh pengurus atau atas dasar permintaan anggota pengurus atau permintaan anggota koperasi dan hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar;

Halaman 64 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Dr. Alpi Sahari, S.H., M. Hum.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- (Poin 8 BAP Penyidik) Diperlihatkan kepada Ahli beberapa dokumen terkait Koperasi Perkebunan Sawit Murni untuk diteliti dan dipelajari, masing-masing:
 - a. Pengesahan Akta Perubahan Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003.
 - b. Notulen Rapat Koperasi Perkebunan Sawit Murni tanggal 16 Juni 2012, yang ditanda tangani di Sinunukan VI tanggal 20 Juni 2012 oleh Ketua Terdakwa Muslimin dan Sekretaris Terdakwa Sriyanto dengan stempel bulat berwarna biru bertuliskan "Panitia RAT Luar Biasa Kopbun Sawit Murni Sinunukan VI".
 - c. Surat dari Panitia Pelaksanaan RAT Luar Biasa yang diajukan kepada pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni perihal permintaan untuk melaksanakan RAT paling lambat tanggal 30 Juni 2012 surat tersebut ditanda tangani di Sinunukan VI tanggal 20 Juni 2012 oleh Ketua Terdakwa Muslimin dan Sekretaris Terdakwa Sriyanto dengan stempel bulat berwarna biru bertuliskan "Panitia RAT Luar Biasa Kopbun Sawit Murni Sinunukan VI".
 - d. Buku daftar anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni berkedudukan di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal yang mana buku tersebut disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal tanggal 8 Januari 2004.

Yang ditanyakan kepada Ahli:

- a. Apakah Para Terdakwa berhak untuk melaksanakan Rapat Anggota ?
- b. Bagaimana kedudukan surat notulen rapat anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni tanggal 16 Juni 2012 yang ditandatangani pada tanggal 20 Juni 2012 oleh Terdakwa Muslimin sebagai Ketua dan Terdakwa Sriyanto sebagai Sekretaris yang selanjutnya dijadikan sebagai bukti untuk menyurati pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan melaksanakan kegiatan operasional maupun membentuk kepengurusan yang baru pada organ Koperasi Perkebunan Sawit Murni melalui rapat anggota luar biasa ?

Atas pertanyaan tersebut diatas Ahli masing-masing menjawab sebagai berikut:

- a. Berdasarkan uraian fakta dan bukti buku daftar anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal yang ditanda tangani oleh Kepala

Halaman 65 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal tertanggal 8 Januari 2004. Bukti buku daftar anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni diperlihatkan olehh Penyidik kepada Ahli menunjukan bahwa Para Terdakwa tidak termasuk sebagai anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi. Berdasarkan Akta Perubahan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi bernomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 yang disahkan oleh Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal tertanggal 21 April 2003 khususnya Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan “seseorang yang akan masuk menjadi anggota koperasi harus mengajukan surat Permintaan/permohonan kepada pengurus dengan mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan untuk itu oleh pengurus”. Selanjutnya ayat (3) menyatakan bahwa “permohonan yang diterima segera didaftarkan namanya dalam Buku Daftar Anggota dengan membubuhkan tanda tangan atau cap jempolnya dalam Buku Daftar Anggota tersebut dihadapan Ketua/Pengurus”. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) huruf e menyatakan “setiap anggota berhak meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan Anggaran Dasar ini”. Terhadap Para Terdakwa yang masing-masing bertindak selaku ketua dan sekretaris rapat anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi tanggal 16 Juni 2012 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 8 ayat (1) huruf e sehingga terhadap Para Terdakwa tidak berhak untuk melaksanakan rapat anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi termasuk untuk bertindak untuk dan atas nama ketua dan sekretaris Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi sebagaimana tertuang dalam surat notulen Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni tanggal 16 Juni 2012.

- b. Surat notulen Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi tanggal 16 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Muslimin selaku Ketua dan Terdakwa Sriyanto sebagai Sekretaris adalah tidak mengandung kebenaran isinya atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Dapat Ahli sampaikan tidak mengandung kebenaran isinya atau bertentangan dengan yang sebenarnya di dalam surat notulen Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi tanggal 16 Juni 2012 yang ditandatangani pada tanggal 20 Juni 2012 oleh Terdakwa Muslimin selaku Ketua dan Terdakwa Sriyanto selaku Sekretaris tertulis rapat dibuka oleh

Halaman 66 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muslimin. Dasar rapat pada tanggal 31 Mei 2012 salah seorang anggota koperasi atas nama Terdakwa Muslimin menghadap ke PT. Sago Nauli di Medan yang dijumpai oleh Bapak Harun, Terdakwa Muslimin menyampaikan keinginan para anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi untuk mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa dan Bapak Harun menyetujui. Pada tanggal 4 Juni 2012 Terdakwa Muslimin menghadap Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan hal yang sama. Kepala Bidang Koperasi dan staff menyetujui dengan memberikan pengarahan yang sesuai dengan tahapan dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya surat notulen rapat yang ditanda tangani oleh Terdakwa Muslimin selaku Ketua dan Terdakwa Sriyanto selaku Sekretaris dijadikan sebagai bukti untuk menyurati pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Mumi tertanggal 20 Juni 2012 yang ditandatangani juga oleh Muslimin selaku Ketua dan Terdakwa Sriyanto selaku Sekretaris yang pada intinya surat ini berbunyi antara lain: "sesuai dengan hasil rapat anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada tanggal 16 Juni 2012 yang meminta kepada pengurus koperasi agar segera melaksanakan RAT paling lambat tanggal 30 Juni 2012", "apabila pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni dibawah kepemimpinan Tarman Tanjung tidak dapat melaksanakan RAT pada tanggal yang telah ditentukan maka anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi akan melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa". Hal ini menurut Ahli surat notulen rapat tanggal 16 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Muslimin selaku ketua dan Terdakwa Sriyanto selaku sekretaris adalah sebagai surat yang diperuntukan bukti mengenai suatu hal. Menurut Arest HR tertanggal 22-10-1923 menyatakan bahwa yang diperhatikan sebagai bukti suatu hal adalah kejadian yang menurut hukum mempunyai pengaruh. Dalam hal ini adalah membawa pengaruh terhadap hubungan hukum orang-orang yang bersangkutan. Pengaruhnya menurut Ahli dilihat dari surat notulen Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi pada tanggal 16 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Muslimin sebagai ketua dan Terdakwa Sriyanto selaku sekretaris dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa yang menimbulkan kerugian berupa hak Tarman Tanjung selaku Ketua 1 Koperasi Perkebunan "Sawit Mumi" di UPT Sinunnukan VI Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

Halaman 67 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlu Ahli tambahkan juga yang dimaksud surat (*geschrift*) adalah suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah fikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, komputer, dengan mesin cetakan dan dengan cara serta alat apapun.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa Muslimin.**

- Bahwa Terdakwa tinggal di Sinunukan VI Kecamatan Batahan sejak tanggal 3 Maret 1999 dimana saat itu Terdakwa adalah peserta intrasum ABRI ke Kabupaten Mandailing Natal bersama sekitar 50 kepala keluarga prajurit ABRI lainnya dan di tahun yang sama Terdakwa kenal dengan Tarman Tanjung dikarenakan kami berdomisili di tempat yang sama;
- Bahwa program intrasum ABRI adalah program dari MABES TNI yang mengirimkan Anggotanya untuk mengikuti Transmigrasi Intrasum dan ABRI/KIM antar Kodam dimana saat itu untuk ditempatkan di lokasi Transmigrasi dahulu namanya Kp. Sinunukan Kab. Tapanuli Selatan, sekarang Desa Sinunukan VI Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa selaku peserta Transmigrasi Intrasum ada memperoleh rumah tempat tinggal, lahan kelapa sawit/ plasma dan Jatah Hidup selama 2 (dua) tahun pertama dari Transmigrasi;
- Bahwa tugas Terdakwa ditempatkan di Desa Sinunukan VI adalah membina masyarakat untuk membersihkan lahan dan desa selama kurang lebih 1 (satu) tahun sejak Tahun 1999 sampai Tahun 2000;
- Bahwa alas hak lahan plasma milik Terdakwa tersebut saat ini adalah Sertipikat Hak Milik atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa Koperasi Perkebunan Sawit Mumi didirikan tahun 1998 berdasarkan Akta Pengesahan Pendirian Koperasi Perkebunan Sawit Mumi Nomor 05/BH/KDK.2.9/IX/1998 tanggal 23 September 1998 dimana anggotanya adalah peserta transmigrasi gabungan dari masyarakat pendatang dan lokal yang berjumlah 405 Kepala Keluarga dengan ketuanya saat itu adalah Khairul Zamrih;
- Bahwa pada saat itu peserta transmigrasi tersebut secara otomatis menjadi anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi karena Jatah Hidup yang diberikan oleh Transmigrasi dipotong sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap bulannya selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Agus, S.H., saat itu potongan Jatah Hidup sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap bulannya selama 1 (satu) tahun tersebut difungsikan untuk membantu Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa awalnya Koperasi Perkebunan Sawit Murni bergerak dibidang koperasi primer yang menyediakan bahan makanan pokok saja namun di tahun 2006 Koperasi Perkebunan Sawit Murni bekerja sama dengan PT. Sago Nauli dimana kegiatan operasionalnya berkembang menjadi koperasi yang bergerak di bidang pengelolaan kebun kelapa sawit dan objek pembangunan lahan kelapa sawit tersebut merupakan lahan milik anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang berjumlah 405 kepala keluarga;
- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni sejak tahun 2000 sampai dengan 2001 dan Tarman Tanjung menjabat sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni sejak tahun 2003 sampai dengan 2012 dan kegiatan kerjasama antara Koperasi Perkebunan Sawit Murni dengan PT. Sago Nauli terjadi pada saat Tarman Tanjung menjabat sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa Terdakwa bisa menjabat sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada tahun 2000 adalah dikarenakan Khairul Zamrih selaku Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni saat itu mengundurkan diri dan Terdakwa tidak tahu alasan Khairul Zamrih mengundurkan diri;
- Bahwa pada tahun 2000 ada diadakan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Perkebunan Sawit Murni dimana salah satu agendanya adalah pembentukan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni dikarenakan Khairul Zamrih mengundurkan diri dan saat itu Terdakwa terpilih sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni setelah dipilih oleh anggota;
- Bahwa pergantian kepengurusan Koperasi Perkebunan Sawit Murni dari Khairul Zamrih kepada Terdakwa ada diberitahukan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa ada menerbitkan Surat Kuasa tanggal 5 Nopember 2000 dikarenakan saat itu anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni mendesak supaya dibuka plasma dengan bekerja sama dengan PT. Sago Nauli dan mengajukannya kepada Terdakwa karena saat itu Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni susah mencari pekerjaan;
- Bahwa pada saat kepemimpinan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni, Terdakwa ada membuatkan Kartu Anggota Koperasi kepada anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni;

Halaman 69 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa mengundurkan diri sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Mumi dikarenakan pada saat itu Terdakwa didesak oleh Tarman Tanjung untuk mundur dengan alasan Terdakwa masih sebagai Anggota aktif TNI AD dan suatu saat dibutuhkan keaktifannya oleh satuan atas atau pimpinan saat itu;
- Bahwa sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2005 Terdakwa terhitung masih aktif sebagai Anggota TNI AD;
- Bahwa kemudian Terdakwa menguasai kepengurusan Koperasi Perkebunan Sawit Mumi kepada Elpa Edi Batubara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2001 untuk memimpin Koperasi Perkebunan Sawit Murni sampai dengan tahun 2003 sesuai dengan akhir periode jabatan;
- Bahwa terkait Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2001 Terdakwa hanya menyerahkan jabatan sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan bukan serahkan keanggotaan Terdakwa dalam Koperasi Perkebunan Sawit Mumi dan tidak pernah Terdakwa keluar dari anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa pada tahun 2003 Tarman Tanjung menjabat sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Mumi namun Terdakwa tidak lagi tercantum sebagai anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi dan Terdakwa tidak tahu apa alasan dan penyebabnya;
- Bahwa pada tahun 2003 Tarman Tanjung, Cs ada melakukan perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Mumi menjadi Akta Perubahan Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003 dan jumlah anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni berubah menjadi hanya 40 (tiga puluh) orang saja;
- Bahwa pada tahun 1999-2000 saat kepengurusan Khairul Zamrih selaku Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Mumi dan tahun 2000-2003 saat kepengurusan Terdakwa dan Elpa Edi Batubara untuk jumlah anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi tidak ada mengalami perubahan yaitu 405 Kepala Keluarga;
- Bahwa Terdakwa sering mempertanyakan kepada Tarman Tanjung perihal keanggotaan Koperasi Perkebunan Sawit Murni namun tidak pernah dijawab;
- Bahwa selama kepengurusan Tarman Tanjung selaku Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2012, Tarman Tanjung tidak pernah mengadakan Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa dikarenakan banyak keluhan dari petani plasma yang sebelumnya merupakan transmigran yang lahannya dijadikan objek pembangunan lahan

Halaman 70 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit hasil kerja sama antara Koperasi Perkebunan Sawit Murni dengan PT. Sago Nauli namun sejak lahan plasma tersebut menghasilkan buah pada tahun 2010, banyak petani plasma yang tidak menikmati hasil panennya sehingga petani plasma tersebut meminta kepada Terdakwa untuk menyampaikan keluhan petani plasma tersebut kepada PT. Sago Nauli;

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2012 Terdakwa menjumpai PT. Sago Nauli melalui perwakilannya yang bernama Harun untuk menceritakan keluhan dari petani plasma dan akhirnya Harun ada memberikan pinjaman uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa atas permintaan petani plasma untuk melakukan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2012 Terdakwa ada juga menjumpai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal untuk menceritakan keluhan petani plasma dan menjelaskan kondisi Koperasi Perkebunan Sawit Murni dimana saat itu Terdakwa diterima oleh Erman Gafar Nasution, Samsul Arifin dan Khairul Anwar dan mereka memberikan petunjuk agar melaksanakan RAT Luar Biasa;
- Bahwa hasil pertemuan dengan PT. Sago Nauli dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal ada Terdakwa sampaikan kepada para petani plasma yang saat itu sedang berkumpul di rumah H. Kasmir Nasution pada tanggal 16 Juni 2012, lalu saat itu kami ada juga membahas mengenai Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan kepengurusan Tarman Tanjung selaku Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang tidak pernah mengadakan RAT sehingga tidak transparan dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa tidak ada undangan tertulis untuk hadir dalam pertemuan/ rapat tanggal 16 Juni 2012 tersebut hanya pemberitahuan secara lisan saja;
- Bahwa rapat tanggal 16 Juni 2012 tersebut ada dihadiri sekitar 40 (empat puluh) orang pemilik lahan plasma termasuk Para Terdakwa;
- Bahwa hasil dari rapat tanggal 16 Juni 2012 tersebut adalah meminta kepada Tarman Tanjung untuk mengadakan RAT paling lambat tanggal 30 Juni 2012 dan jika tidak dilaksanakan maka peserta rapat saat itu akan membentuk Panitia RAT Luar Biasa dan akan melaksanakan RAT Luar Biasa;
- Bahwa Tarman Tanjung tidak ada hadir dalam rapat tanggal 16 Juni 2012 tersebut;

Halaman 71 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil rapat tanggal 16 Juni 2012 tersebut ada disampaikan kepada Tarman Tanjung namun hingga tanggal 30 Juni 2012 Tarman Tanjung tidak ada mengadakan RAT;
- Bahwa rapat tanggal 16 Juni 2012 tersebut ada dibuat notulennya dan notulen dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia RAT Luar Biasa dan Terdakwa Sriyanto selaku Sekretaris Panitia RAT Luar Biasa tertanggal 20 Juni 2012;
- Bahwa tanggal pelaksanaan rapat 16 Juni 2012 dengan notulen memang berbeda dikarenakan notulen baru dibuat oleh Terdakwa Sriyanto pada tanggal 20 Juni 2012 namun isi notulen sesuai dengan hasil rapat tanggal 16 Juni 2012;
- Bahwa terhadap stempel Panitia RAT Luar biasa Terdakwa yang membuatnya dan diketahui peserta rapat saat itu dan hingga saat ini masih digunakan;
- Bahwa tanggal 14 Agustus 2012 Para Terdakwa ada membuat undangan nomor 05/RALB/2012 yang ditujukan kepada Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi/ Peserta Plasma Perkebunan Sawit Mumi dan Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni untuk menghadiri Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 22 September 2012 di Aula PKS PT. Sago Nauli namun undangan tersebut sempat di ralat dengan surat undangan nomor 06/RALB/IX/2012 tanggal 12 September 2012 dimana ralat dilakukan hanya sebatas tempat pelaksanaan rapat yang semula di Aula PKS PT. Sago Nauli menjadi di Balai Desa Sinunukan VI P4HDR;
- Bahwa baik surat undangan nomor 05/RALB/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan surat undangan nomor 06/RALB/IX/2012 tanggal 12 September 2012 ada Terdakwa tandatangi selaku Ketua Panitia Rapat Anggota Luar Biasa dan Terdakwa Sriyanto selaku Sekretaris Panitia Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa pada saat dilaksanakan RAT Luar Biasa tanggal 22 September 2012 ternyata Balai Desa Sinunukan VI P4HDR tidak dapat menampung jumlah peserta yang hadir sehingga pelaksanaan RAT Luar Biasa dipindahkan ke Madrasah Mifthul Ulum Desa Sinunukan VI P4HDR yang letaknya bersebelahan dengan Balai Desa Sinunukan VI P4HDR;
- Bahwa RAT Luar Biasa tersebut awalnya dipimpin oleh Amalansyah alias Kamal alias Amal namun atas keputusan bersama peserta RAT Luar Biasa saat itu pimpinan rapat diserahkan kepada perwakilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 72 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RAT Luar Biasa tersebut menghasilkan beberapa keputusan antara lain pemberhentian pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Mumi (Tarman Tanjung, Cs) dan membentuk tim pendataan anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang dipimpin oleh Amalansyah alias Kamal alias Amal;
- Bahwa atas dasar RAT Luar Biasa tanggal 22 September 2012 dan surat dari peserta plasma tanggal 23 Mei 2013 yang ditujukan kepada Tim Pendataan Keanggotaan Koperasi Perkebunan Sawit Murni yaitu Amalansyah alias Kamal alias Amal yang memberikan batas waktu untuk melaksanakan RAT Luar Biasa tanggal 6 Juni 2013 untuk pemilihan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang baru namun hingga sampai dengan tanggal yang telah ditentukan Tim Pendataan Keanggotaan yang dipimpin Amalansyah alias Kamal alias Amal tidak juga mengadakan RAT Luar Biasa oleh karenanya pada tanggal 9 Juni 2013 diadakan Rapat Peserta Plasma yang pada pokoknya memutuskan mengambil alih tugas Tim Pendataan Keanggotaan dan membentuk Panitia Pelaksana RAT Luar Biasa untuk pemilihan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang diketuai oleh Dede Endang Sobandi, Terdakwa selaku Sekretaris dan Terdakwa Sriyanto selaku Bendahara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 dilaksanakan Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni di SDN Sinunukan VI yang awalnya dibuka oleh Terdakwa Sriyanto namun selanjutnya rapat dipimpin oleh M. Syafi'i, dimana dalam rapat tersebut terbentuklah susunan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang baru yaitu Abdul Rasyad Harahap selaku Ketua 1, Supangat selaku Ketua 2, Terdakwa Sriyanto selaku Sekretaris 1, Damris Pane selaku Sekretaris 2 dan Dede Endang Sobandi selaku Bendahara, sedangkan untuk susunan badan pengawas adalah M. Syafi'i selaku Ketua, Terdakwa dan Syafaruddin Sirait masing-masing selaku Anggota untuk periode 2013-2018;
- Bahwa terhadap pengurus dan badan pengawas Koperasi Perkebunan Sawit Murni periode 2013-2018 telah dikukuhkan dan diambil sumpah/ janjinya dalam Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2013 di SDN Pasir Putih;
- Bahwa pada saat kepengurusan Abdul Rasyad Harahap selaku Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni ada dibuatkan Kartu Tanda Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan Terdakwa ada membayar simpanan pokok dan simpanan wajib;

Halaman 73 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa nomor akta pada Perubahan Anggaran Dasar tanggal 21 April 2003 masa kepengurusan Tarman Tanjung dengan nomor Anggaran Dasar masa kepengurusan Abdul Rasyad Harahap bisa sama;
- Bahwa pada tahun 2006 Koperasi Perkebunan Sawit Murni pernah juga mengajukan kredit ke Bank Bukopin dimana yang mengajukan kredit atas nama Koperasi Perkebunan Sawit Murni adalah Tarman Tanjung dengan agunan kredit adalah Sertipikat Hak Milik milik anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan petani plasma;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan kredit dengan Bank Bukopin di Tahun 2010 dan baru akad kredit pada tahun 2014;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan petani plasma sudah diambil dari Bank Bukopin dan saat ini berada di PT. Sago Nauli;

2. Terdakwa Sriyanto.

- Bahwa Koperasi Perkebunan Sawit Murni didirikan tahun 1998 berdasarkan Akta Pengesahan Pendirian Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor 05/BH/KDK.2.9/IX/1998 tanggal 23 September 1998 dimana anggotanya adalah peserta transmigrasi gabungan dari masyarakat pendatang dan lokal yang berjumlah 405 Kepala Keluarga dengan ketuanya saat itu adalah Khairul Zamrih;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Sununkan VI pada tahun 2001 dimana saat itu Terdakwa merupakan korban konflik Aceh lalu Terdakwa membeli lahan plasma milik anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang bernama M. Arif Nataly dan Terdakwa ada melaporkan perihal tersebut kepada Terdakwa Muslimin dikarenakan saat itu yang menjadi Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni adalah Terdakwa Muslimin dan Terdakwa ada pula membayar iuran simpanan wajib dan simpanan pokok ke Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa awalnya Koperasi Perkebunan Sawit Murni bergerak dibidang koperasi primer yang menyediakan bahan makanan pokok saja namun di tahun 2006 Koperasi Perkebunan Sawit Murni bekerja sama dengan PT. Sago Nauli dimana kegiatan operasionalnya berkembang menjadi koperasi yang bergerak di bidang pengelolaan kebun kelapa sawit dan objek pembangunan lahan kelapa sawit tersebut merupakan lahan milik anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang berjumlah 405 kepala keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2001 Terdakwa baru mendaftar sebagai anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi dan belum tercatat sebagai Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa untuk menjadi anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi harus mendaftar kepada pengurus koperasi terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Terdakwa adalah anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi karena memiliki kepentingan dan lingkup yang sama dengan petani plasma yang menjadi anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa sekitar tahun 2001 Terdakwa Muslimin ada menyerahkan jabatannya selaku Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni kepada Sekkretaris Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang bernama Elpa Edi Batubara namun tidak ada mengundurkan diri sebagai anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa pada tahun 2003 yang menjadi Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Mumi adalah Tarman Tanjung dan Terdakwa termasuk dalam daftar pendiri Koperasi Perkebunan Sawit Mumi pimpinan Tarman Tanjung sebagaimana Perubahan Anggaran Dasar Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003 dengan nomor urut 26;
- Bahwa nama-nama yang termasuk dalam daftar pendiri otomatis merupakan anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa yang berubah dalam Perubahan Anggaran Dasar Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003 adalah mengenai keanggotaan dan syarat menjadi pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa pada tahun 2003 nama Terdakwa baru tercatat sebagai anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan Terdakwa ada memiliki Kartu Tanda Anggota Plasma Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang dikeluarkan oleh Tarman Tanjung;
- Bahwa ada rapat yang diadakan untuk melakukan perubahan terhadap Perubahan Anggaran Dasar Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003 dimana yang hadir ada sekitar 30 (tiga puluh) orang antara lain Tarman Tanjung, Suhadi dan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni masa kepengurusan Tarman Tanjung ada sekitar 30 (tiga puluh) orang dan Terdakwa tidak tahu kenapa jumlah anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang sebelumnya berjumlah 405 orang bisa menjadi 30 orang;

Halaman 75 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada undangan tertulis untuk menghadiri rapat tersebut hanya undangan secara lisan saja dan yang mengundang Terdakwa saat itu adalah Rialat;
- Bahwa Terdakwa diundang untuk hadir dalam rapat Perubahan Anggaran Dasar Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003 dikarenakan Terdakwa tinggal di wilayah Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan mempunyai lahan plasma dan dianggap sebagai anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni oleh Tarman Tanjung;
- Bahwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan oleh Penyidik Poldasu (BAP Penyidik), Terdakwa tidak ada diperlihatkan buku anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni masa kepengurusan Tarman Tanjung;
- Bahwa Tarman Tanjung menjabat sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2012 namun selama kepemimpinan Tarman Tanjung tidak pernah diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sehingga tidak transparan dalam pengelolaan keuangan koperasi;
- Bahwa selama masa kepengurusan Tarman Tanjung, sebagian anggota koperasi ada yang menerima Sisa Hasil Penjualan dan ada pula yang tidak terima dan Sisa Hasil Penjualan tersebut diserahkan per 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa selain itu dikarenakan banyak keluhan dari petani plasma yang sebelumnya merupakan transmigran yang lahannya dijadikan objek pembangunan lahan kelapa sawit hasil kerja sama antara Koperasi Perkebunan Sawit Murni dengan PT. Sago Nauli namun sejak lahan plasma tersebut menghasilkan buah pada tahun 2010, banyak petani plasma yang tidak menikmati hasil panennya sehingga petani plasma tersebut meminta kepada Terdakwa Muslimin untuk menyampaikan keluhan petani plasma tersebut kepada PT. Sago Nauli dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2012 Terdakwa Muslimin menjumpai PT. Sago Nauli melalui perwakilannya yang bernama Harun untuk menceritakan keluhan dari petani plasma dan akhirnya Harun ada memberikan pinjaman uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Muslimin atas permintaan petani plasma untuk melakukan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2012 Terdakwa Muslimi ada juga menjumpai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal untuk menceritakan keluhan petani plasma dan

Halaman 76 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kondisi Koperasi Perkebunan Sawit Mumi dimana saat itu Terdakwa diterima oleh Erman Gafar Nasution, Samsul Arifin dan Khairul Anwar dan mereka memberikan petunjuk agar melaksanakan RAT Luar Biasa;

- Bahwa hasil pertemuan dengan PT. Sago Nauli dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal ada Terdakwa Muslimin sampaikan kepada para petani plasma yang saat itu sedang berkumpul di rumah H. Kasmir Nasution pada tanggal 16 Juni 2012, lalu saat itu kami ada juga membahas mengenai perubahan Koperasi Perkebunan Sawit Mumi dan kepengurusan Tarman Tanjung selaku Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Mumi yang tidak pernah mengadakan RAT sehingga tidak transparan dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa tidak ada undangan tertulis untuk hadir dalam pertemuan/ rapat tanggal 16 Juni 2012 tersebut hanya pemberitahuan secara lisan saja;
- Bahwa rapat tanggal 16 Juni 2012 tersebut ada dihadiri sekitar 40 (empat puluh) orang pemilik lahan plasma termasuk Para Terdakwa;
- Bahwa hasil dari rapat tanggal 16 Juni 2012 tersebut adalah meminta kepada Tarman Tanjung untuk mengadakan RAT paling lambat tanggal 30 Juni 2012 dan jika tidak dilaksanakan maka peserta rapat saat itu akan membentuk Panitia RAT Luar Biasa dan akan melaksanakan RAT Luar Biasa;
- Bahwa Tarman Tanjung tidak ada hadir dalam rapat tanggal 16 Juni 2012 tersebut;
- Bahwa hasil rapat tanggal 16 Juni 2012 tersebut ada disampaikan kepada Tarman Tanjung dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal namun hingga tanggal 30 Juni 2012 Tarman Tanjung tidak ada mengadakan RAT;
- Bahwa terhadap penyampaian surat hasil rapat tanggal 16 Juni 2012 kepada Tarman Tanjung dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal tersebut tidak ada dibuat ekspedisinya;
- Bahwa rapat tanggal 16 Juni 2012 tersebut ada dibuat notulennya dan notulen dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Muslimin selaku Ketua Panitia RAT Luar Biasa dan Terdakwa selaku Sekretaris Panitia RAT Luar Biasa tertanggal 20 Juni 2012;
- Bahwa tanggal pelaksanaan rapat 16 Juni 2012 dengan notulen memang berbeda dikarenakan notulen baru dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2012 namun isi notulen sesuai dengan hasil rapat tanggal 16 Juni 2012;

Halaman 77 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap stempel Panitia RAT Luar biasa Terdakwa Muslimin yang membuatnya dan diketahui peserta rapat saat itu dan hingga saat ini masih digunakan;
- Bahwa atas desakan sebagian anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan petani plasma maka pada tanggal 14 Agustus 2012 Para Terdakwa ada membuat undangan nomor 05/RALB/2012 yang ditujukan kepada Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni/ Peserta Plasma Perkebunan Sawit Murni dan Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni untuk menghadiri Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 22 September 2012 di Aula PKS PT. Sago Nauli namun undangan tersebut sempat di ralat dengan surat undangan nomor 06/RALB/IX/2012 tanggal 12 September 2012 dimana ralat dilakukan hanya sebatas tempat pelaksanaan rapat yang semula di Aula PKS PT. Sago Nauli menjadi di Balai Desa Sinunukan VI P4HDR;
- Bahwa baik surat undangan nomor 05/RALB/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan surat undangan nomor 06/RALB/IX/2012 tanggal 12 September 2012 ada Terdakwa Muslimin tandatangani selaku Ketua Panitia Rapat Anggota Luar Biasa dan Terdakwa selaku Sekretaris Panitia Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa pada saat dilaksanakan RAT Luar Biasa tanggal 22 September 2012 ternyata Balai Desa Sinunukan VI P4HDR tidak dapat menampung jumlah peserta yang hadir sehingga pelaksanaan RAT Luar Biasa dipindahkan ke Madrasah Mifthul Ulum Desa Sinunukan VI P4HDR yang letaknya bersebelahan dengan Balai Desa Sinunukan VI P4HDR;
- Bahwa RAT Luar Biasa tersebut awalnya dipimpin oleh Amalansyah alias Kamal alias Amal namun atas keputusan bersama peserta RAT Luar Biasa saat itu pimpinan rapat diserahkan kepada perwakilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa RAT Luar Biasa tersebut menghasilkan beberapa keputusan antara lain pemberhentian pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni (Tarman Tanjung, Cs) dan membentuk tim pendataan anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang dipimpin oleh Amalansyah alias Kamal alias Amal;
- Bahwa atas dasar RAT Luar Biasa tanggal 22 September 2012 dan surat dari peserta plasma tanggal 23 Mei 2013 yang ditujukan kepada Tim Pendataan Keanggotaan Koperasi Perkebunan Sawit Murni yaitu Amalansyah alias Kamal alias Amal yang memberikan batas waktu untuk melaksanakan RAT Luar Biasa tanggal 6 Juni 2013 untuk pemilihan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang baru namun hingga sampai dengan tanggal

Halaman 78 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan Tim Pendataan Keanggotaan yang dipimpin Amalansyah alias Kamal alias Amal tidak juga mengadakan RAT Luar Biasa oleh karenanya pada tanggal 9 Juni 2013 diadakan Rapat Peserta Plasma yang pada pokoknya memutuskan mengambil alih tugas Tim Pendataan Keanggotaan dan membentuk Panitia Pelaksana RAT Luar Biasa untuk pemilihan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang diketuai oleh Dede Endang Sobandi, Terdakwa Muslimin selaku Sekretaris dan Terdakwa selaku Bendahara;

- Bahwa Terdakwa pernah membaca Perubahan Anggaran Dasar Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003 dan sepengetahuan Terdakwa berdasarkan perubahan anggaran dasar tersebut yang berwenang mengadakan Rpat Anggota Tahunan adalah pengurus sedangkan untuk Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa bisa dilakukan oleh anggota koperasi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya Perubahan Anggaran Dasar Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003 tersebut pada tahun 2012 yang didapat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 dilaksanakan Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni di SDN Sinunukan VI yang awalnya dibuka oleh Terdakwa namun selanjutnya rapat dipimpin oleh M. Syafi'i, dimana dalam rapat tersebut terbentuklah susunan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang baru yaitu Abdul Rasyad Harahap selaku Ketua 1, Supangat selaku Ketua 2, Terdakwa selaku Sekretaris 1, Damris Pane selaku Sekretaris 2 dan Dede Endang Sobandi selaku Bendahara, sedangkan untuk susunan badan pengawas adalah M. Syafi'i selaku Ketua, Terdakwa Muslimin dan Syafaruddin Sirait masing-masing selaku Anggota untuk periode 2013-2018;
- Bahwa terhadap pengurus dan badan pengawas Koperasi Perkebunan Sawit Murni periode 2013-2018 telah dikukuhkan dan diambil sumpah/ janjinya dalam Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2013 di SDN Pasir Putih;
- Bahwa pada saat kepengurusan Abdul Rasyad Harahap selaku Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni ada dibuatkan Kartu Tanda Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan Terdakwa ada membayar simpanan pokok dan simpanan wajib;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa nomor akta pada Perubahan Anggaran Dasar tanggal 21 April 2003 masa kepengurusan Tarman Tanjung dengan

Halaman 79 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Akta Perubahan Anggaran Dasar masa kepengurusan Abdul Rasyad Harahap bisa sama mungkin supaya sinkron dengan badan hukum dalam Akta Pengesahan Pendirian Koperasi Perkebunan Sawit Mumi Nomor 05/BH/KDK.2.9/IX/1998 tanggal 23 September 1998;

- Bahwa terhadap Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Mumi masa kepemimpinan Abdul Rasyad Harahap ada disahkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal ada mencabut nomor Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 518/65/BH/PAD/DK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003 setelah terbitnya pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni tahun 2014 masa kepemimpinan Abdul Rasyad Harahap;
- Bahwa pada tahun 2006 Koperasi Perkebunan Sawit Mumi melalui Tarman Tanjung selaku ketua koperasi ada mengajukan kredit ke Bank Bukopin dengan agunan berupa Sertipikat Hak Milik lahan plasma anggota koperasi dan sudah dilunasi pada tahun 2010;
- Bahwa kemudian pada tahun 2010 ada dilakukan perpanjangan kredit yang diajukan oleh Tarman Tanjung ke Bank Bukopin sampai dengan tahun 2017 namun sudah lunasi oleh PT. Sago Nauli selaku Bapak Angkat Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik lahan plasma milik anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi yang berada di Bank Bukopin sudah diambil oleh perwakilan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan saat ini berada di PT. Sago Nauli sebagai jaminan pelunasan hutang anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni kepada PT. Sago Nauli karena telah melunasi kredit anggota koperasi kepada Bank Bukopin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Khoirul Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal sejak tahun 2006 dan saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;

Halaman 80 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang didirikan pada tahun 1998 berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor 05/BH/KDK.2.9/IX/1998 tanggal 23 September 1998;
- Bahwa terhadap Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor 05/BH/KDK.2.9/IX/1998 tanggal 23 September 1998 telah dilakukan perubahan dengan Akta Perubahan Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003;
- Bahwa Akta Perubahan Koperasi Perkebunan Sawit Murni tanggal 21 April 2003 tidak menghapuskan Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor 05/BH/KDK.2.9/IX/1998 tanggal 23 September 1998;
- Bahwa berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Permenkop dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi menjelaskan bahwa "Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tidak mengubah nomor dan tanggal badan hukum Koperasi yang telah dikeluarkan", sedangkan Ayat (2)-nya menjelaskan bahwa "Nomor keputusan pengesahan dan pelaporan perubahan anggaran dasar koperasi harus mencantumkan kode "PAD"";
- Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003, maka Tarman Tanjung menjabat sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni sejak tahun 2003;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tarman Tanjung menjabat sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal, Tarman Tanjung tidak pernah mengirimkan laporan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Perkebunan Sawit Murni sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa dalam koperasi harus ada pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan dan harus pula ada laporan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal berupa hasilnya yaitu pertanggungjawaban kepada anggota berupa Neraca, Laba Rugi dan arus kas koperasi tersebut;
- Bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal tidak ada memiliki dan mengesahkan Buku Daftar Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni tanggal 11 September

Halaman 81 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dan tidak pula memiliki dokumen buku daftar anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada tahun 1998;

- Bahwa pada tahun 2013 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal pernah mendapat surat tembusan dari Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor 518/3152/DPPKUP/2013 tanggal 18 Desember 2013 perihal himbauan kepada Tarman Tanjung, Cs untuk bergabung dan membangun kerjasama dengan pengurus terpilih dengan pendekatan kekeluargaan sesuai dengan prinsip dan nilai perkoperasian;
- Bahwa pada tahun 2017 Koperasi Perkebunan Sawit Murni pernah mendapatkan Piagam Penghargaan sebagai Koperasi terbaik yang menjalin kemitraan perkebunan hal tersebut atas dasar penilaian Abdul Rasyad Harahap selaku Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni saat itu dianggap mampu memperbaiki kondisi Koperasi Perkebunan Sawit Murni menjadi lebih baik dan tertib administrasi dalam pembukuan dan menjalankan RAT sejak tahun 2012 sampai dengan 2017, ada penambahan armada, pengembangan usaha dan melaporkan ke pihak perusahaan, laporan keuangan terperinci dalam setiap Rapat Anggota Tahunan dan dirasakan oleh semua anggota koperasi;
- Bahwa tidak ada dilaporkan oleh Koperasi Sawit Murni ke Dinas Koperasi tentang tidak adanya Rapat Anggota Tahunan dari Tahun 2003 sampai Tahun 2012;
- Bahwa setelah saksi periksa dokumen di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal tidak ada dokumen Rapat Anggota Tahunan Koperasi Sawit Murni sejak tahun 1998 sampai Tahun 2011 dan yang ada hanya laporan Rapat Anggota Tahunan Tahun 2012 sampai Tahun 2017;
- Bahwa Rapat Anggota Tahunan harus diadakan setiap tahun hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan jika tidak ada maka diberikan surat himbauan kepada koperasi tersebut untuk diadakan Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa pada tahun 2011 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal pernah ada menyampaikan himbauan secara tertulis ke Koperasi Perkebunan Sawit Murni untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dan himbauan tersebut juga ada kami kirimkan ke koperasi lainnya;

Halaman 82 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Perkebunan Sawit Murni tidak ada memenuhi himbauan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal untuk mengadakan Rapat Anggota Tahunan di tahun 2011;
- Bahwa menurut saksi untuk Terdakwa Muslimin adalah merupakan Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni hal tersebut didasarkan pada tahun 2001 Terdakwa Muslimin pernah mengeluarkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa Muslimin mengundurkan diri sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa pemilihan pengurus koperasi dapat dilakukan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- Bahwa anggota koperasi dapat pula mengadakan RAT Luar Biasa dimana hal tersebut berdasarkan Pasal 81 Permenkop dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi yang menyebutkan:
Ayat (1)
"Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi atas permintaan anggota atau pengurus dan dibentuk panitia oleh anggota karena berbagai alasan yang sangat penting dan mendesak".
Ayat (2)
"Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul anggota paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota koperasi".
Ayat (3)
"Permintaan penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pengurus dengan tembusan Pejabat Yang Berwenang".
Ayat (4)
"Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pengurus menerima permintaan Rapat Anggota Luar Biasa ternyata Pengurus tidak melaksanakan rapat tanpa alasan yang dapat diterima sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), maka Anggota dan Pengurus yang meminta rapat dapat membentuk panitia untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa atas biaya koperasi".
- Bahwa dimungkinkan untuk penambahan anggota dalam perjalanan suatu koperasi dan prosedur untuk penambahan anggota koperasi maka dimuat dalam buku daftar anggota dan harus ada permohonan;
- Bahwa menurut saksi permasalahan dalam perkara ini adalah tentang status keanggotaan Para Terdakwa dalam Koperasi Perkebunan Sawit Murni;

Halaman 83 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Para Terdakwa di Koperasi Sawit Murni pada Tahun 1998 sebagai anggota sesuai Akta Pendirian namun jika tidak ada di Akta Pendirian bisa dimasukkan sebagai anggota sebagai anggota dan bukan pendiri;
- Bahwa Terdakwa Sriyanto adalah anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni sesuai Anggaran Dasar Perubahan tanggal 21 April 2003;
- Bahwa Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Tahun 1998 tidak berlaku lagi tetapi yang berlaku adalah Perubahan Anggaran Dasar Tahun 2003;
- Bahwa pengesahan atas Akte Perubahan tidak merubah Akte pertama dan tetap Akte Pendirian adalah Tahun 1998, Tahun 2003 hanya Akte Perubahan sedangkan Akte badan hukum tetap mengacu ke Akte Tahun 1998 dimana Akte Tahun 2003 hanya merubah Anggaran Dasar sedangkan Akte badan hukumnya tetap Akte 1998;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Sumarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Sinunukan VI sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang dan saksi saat itu ada memiliki lahan kelapa sawit pemberian dari transmigrasi;
- Bahwa saksi menjadi anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada tahun 2000 dimana saat itu saksi ada di data sebagai anggota koperasi oleh Terdakwa Muslimin selaku Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa saksi juga memiliki Kartu Tanda Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang diterbitkan tanggal 2 Juli 2000 oleh Terdakwa Muslimin selaku ketua;
- Bahwa pada saat Terdakwa Muslimin sebagai ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang menjadi sekretarisnya adalah Elpa Edi Batubara sedangkan bendaharanya adalah Thoha;
- Bahwa pada tahun 2003 yang menjadi ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni adalah Tarman Tanjung;
- Bahwa pada saat kepengurusan Tarman Tanjung, saksi tidak pernah didata sebagai anggota koperasi namun nama saksi termasuk dalam anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa selama kepengurusan Tarman Tanjung selaku Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni, tidak pernah diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) hal tersebut saksi ketahui dikarenakan saksi tidak pernah

Halaman 84 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan undangan untuk menghadiri RAT selain itu saksi mengetahuinya dari obrolan orang-orang disana;

- Bahwa dalam Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003 saksi ada termasuk dalam anggota koperasi dengan nomor urut 25 dan tidak pernah mengundurkan diri sampai dengan saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi Koperasi Perkebunan Sawit Murni didirikan pada tahun 1998 dengan ketuanya adalah Khairul Zamrih;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap Terdakwa Sriyanto juga merupakan anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni dimana dasar Terdakwa Sriyanto sebagai anggota adalah Terdakwa Sriyanto pernah membeli lahan sawit mioik M. Arif Nataly dan M. Arif Nataly merupakan anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni sehingga Terdakwa Sriyanto menggantikan keanggotaan M. Arif Nataly dalam Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa dalam Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003 Terdakwa Sriyanto juga termasuk dalam anggota koperasi dengan nomor urut 26;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah keluar dari keanggotaan Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa Tarman Tanjung juga pernah menjadi ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni sejak tahun 2003 dan saat ini yang menjadi ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni adalah Abdul Rasyad Harahap;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses pergantian pengurus di Koperasi Perkebunan Sawit Murni baik itu dari Kahirul Zamrih ke Terdakwa Muslimin, dari Terdakwa Muslimin ke Tarman Tanjung dan dari Tarman Tanjung ke Abdul Rasyad Harahap;
- Bahwa saksi pernah menerima undangan untuk menghadiri Rapat Anggota Koperasi pada saat ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni-nya adalah Abdul Rasyad Harahap namun saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima undangan menghadiri Rapat Anggota Koperasi pada saat kepemimpinan Terdakwa Muslimin dan Tarman Tanjung;
- Bahwa Terdakwa Muslimin sekarang ini sebagai anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni dengan posisi sebagai anggota Badan Pengawas;
- Bahwa jabatan Terdakwa Sriyanto di Koperasi Perkebunan Sawit Murni saat ini adalah sebagai Sekretaris di dalam pengurus koperasi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 85 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Zainal Badri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah ikut program transmigrasi yang ditempatkan di Sinunukan VI pada tahun 1998 dan ada memperoleh lahan kelapa sawit dari program transmigrasi tersebut;
- Bahwa saksi tahu mengenai Koperasi Perkebunan Sawit Murni dimana saksi baru menjadi anggota koperasi tersebut pada tahun 2000 pada saat Terdakwa Muslimin yang menjadi ketuanya;
- Bahwa dasar saksi menjadi anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni adalah dikarenakan saksi mempunyai lahan kelapa sawit dan juga saksi ada mendaftar untuk menjadi anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni melalui Terdakwa Muslimin;
- Bahwa saksi tidak sampai tahun berapa Terdakwa Muslimin menjadi Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menjadi sekretaris dan bendahara Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada saat Terdakwa Muslimin menjabat sebagai ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa sebagai anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni saat itu saksi ada membayar iuran namun saksi lupa kepada siapa saksi membayar iuran anggota saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Siryanto juga merupakan anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni sejak tahun 2000 namun saksi tidak tahu apa jabatan Terdakwa Siryanto dalam Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada saat itu;
- Bahwa selama kepemimpinan Terdakwa Muslimin sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni saat ada melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dimana saksi pernah juga mendapat undangan untuk menghadiri RAT namun saksi lupa pada tahun berapa;
- Bahwa saksi kenal dengan Tarman Tanjung dimana Tarman Tanjung pernah menjadi ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada tahun 2003;
- Bahwa selama kepemimpinan Tarman Tanjung sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni, Tarman Tanjung tidak pernah mengadakan Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa saksi tidak ada ikut menjadi pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada saat kepemimpinan Tarman Tanjung;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses pergantian kepemimpinan Koperasi Perkebunan Sawit Murni dari Terdakwa Muslimin kepada Tarman Tanjung;

Halaman 86 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Muslimin memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Terdakwa Sriyanto merasa keberatan yaitu Terdakwa Sriyanto menjadi anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada tahun 2001;

4. **Nyak Umar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pensiunan TNI AD yang pernah ditugaskan di Koramil 20 Batahan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) Luar Biasa yang diadakan Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada tanggal 22 September 2012 untuk mewakili Danramil Batahan-Sinunukan dimana sebelumnya Danramil pernah mendapat undangan tertulis untuk hadir dalam RAT Luar Biasa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca undangan tersebut dimana saksi hadir atas dasar perintah untuk mewakili Danramil;
- Bahwa dalam RAT Luar Biasa tersebut ada juga dihadiri oleh Tarman Tanjung, Polsek Batahan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kab. Mandailing Natal dan pihak Kecamatan Batahan;
- Bahwa pada saat saksi hadir, RAT Luar Biasa sudah dimulai dan dipimpin oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kab. Mandailing Natal dimana saat itu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kab. Mandailing Natal sedang menjelaskan mengenai situasi Koperasi Perkebunan Sawit Murni seperti kepengurusan dan perkembangan Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada masa kepengurusan Tarman Tanjung;
- Bahwa dalam pelaksanaan RAT Luar Biasa tanggal 22 September 2012 tersebut sempat terjadi keributan mulut akan tetapi keributan mulut tersebut bisa kami atasi;
- Bahwa penyebab adu mulut tersebut adalah mengenai salah satu hasil keputusan RAT Luar Biasa adalah pergantian kepengurusan Tarman Tanjung sebagai ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni dikarenakan selama kepengurusan Tarman Tanjung sebagai ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni tidak pernah mengadakan RAT;
- Bahwa anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang hadir dalam RAT Luar Biasa menyetujui pemberhentian Tarman Tanjung sebagai ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni namun Tarman Tanjung tidak terima sehingga terjadi keributan mulut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan Tarman Tanjung ada mengikuti RAT Luar Biasa sampai dengan selesai;
- Bahwa yang menjadi panitia dalam RAT Luar Biasa tersebut adalah Para Terdakwa bersama staf-stafnya;
- Bahwa tidak ada surat keputusan pemberhentian Tarmna Tanjung yang dikeluarkan pada saat RAT Luar Biasa pada tanggal 22 September 2012 tersebut dan belum ada ditentukan ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni baru;
- Bahwa yang saksi tahu agenda rapat pada tanggal 22 September 2012 adalah Rapat Anggota Koperasi dan saksi tidak tahu kenapa agenda rapat bisa berubah menjadi RAT Luar Biasa;
- Bahwa pada saa itu saksi tidak terlalu fokus dengan apa yang dibahas dalam RAT Luar Biasa tersebut dan saksi lebih konsentrasi untuk melakukan pengamanan agar RAT Luar Biasa dapat berjalan dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa adalah anggota Koperasi Perkebunan Sawir Murni hal tersebut saksi ketahui dimana saksi dengar Terdakwa Muslimin dahulu adalah Anggota TNI AD dan pernah membawa warga untuk ikut program transmigrasi ke Desa Sinunukan VI dan warga transmigrasi ada mendapatkan lahan sawit yang termasuk dalam tanggung jawab Koperasi Perkebunan Sawir Mumi, sedangkan Terdakwa Sriyanto merupakan anggota Koperasi Perkebunan Sawir Mumi dikarenakan ikut hadir dalam RAT Luar Biasa tanggal 22 September 2012 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa jabatan Para Terdakwa dalam Koperasi Perkebunan Sawir Murni;
- Bahwa saat rapat tanggal 22 September 2012 tersebut belum ada kesimpulan dan masih wacana untuk memberhentikan Tarman Tanjung, akan tetapi Tarman Tanjung saat rapat tersebut sudah diberhentikan sebagai Ketua Koperasi Sawit Murni;
- Bahwa hasil rapat tanggal 22 September 2012 tersebut adalah karna Tarman Tanjung tidak pernah mengadakan Rapat Anggota Tahunan dan mau disusun pengurus baru atas permintaan mayoritas anggota;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu dalam hasil RAT Luar Biasa tanggal 22 September 2012 sudah ada pemberhentian Tarman Tanjung, Cs dari kepengurusan Koperasi Perkebunan Sawit Murni, selain itu Terdakwa Sriyanto menambahkan keberatannya yaitu terhadap dokumen hasil RAT Luar Biasa tanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 sudah dikirimkan kepada saksi dan sudah pula ditanda tangani oleh saksi;

5. **Asbroni Panjaitan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masuk ke Desa Sinunukan pada tahun 2005 dimana saat itu saksi ada membeli lahan plasma dari seseorang yang bernama Ishak;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Terdakwa Sriyanto pada tahun 2005 dikarenakan saat itu Terdakwa Sriyanto menjabat sebagai Sekretaris Desa Sinunukan VI;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada tahun 2006 dimana saat itu saksi mendengar ada program Bapak Angkat dengan PT. Sago Nauli dan lahan milik saksi ikut menjadi objek kerasama Bapak Angkat antara Koperasi Perkebunan Sawit Murni dengan PT. Sago Nauli, sehingga saksi menjumpai Tarman Tanjung untuk mendaftar menjadi anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan dijawab Tarman Tanjung saat itu “*sabarlah*”, dan hingga tahun 2012 tidak pernah “*openin*” (dikabulkan);
- Bahwa Para Terdakwa adalah anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni namun saksi tidak tahu sejak kapan Para Terdakwa menjadi anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa saksi baru menjadi anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada tahun 2012 setelah saksi ikut menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) Luar Biasa pada tanggal 22 September 2012;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang mengundang saksi untuk ikut hadir dari RAT Luar Biasa tanggal 22 September 2012 tersebut;
- Bahwa pada saat pelaksanaan RAT Luar Biasa saksi hadir dan duduk di dalam ruangan dimana dalam RAT Luar Biasa ada wacana pemberhentian Tarman Tanjung selaku Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni karena Tarman Tanjung tidak pernah mengadakan Rapat Anggota Tahunan dan seluruh anggota yang hadir saat itu menyetujuinya sedangkan Tarman Tanjung yang ikut hadir dalam RAT Luar Biasa tidak menyetujui keputusan rapat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kesimpulan hasil RAT Luar Biasa secara keseluruhan dikarenakan saksi lebih dahulu meninggalkan ruangan RAT Luar Biasa yaitu sekitar pukul 15.00 WIB;

Halaman 89 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru diakui sebagai anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada saat Abdul Rasyad Harahap menjabat sebagai ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa bukti saksi sebagai anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni adalah buku simpanan koperasi dan nama saksi ada dimasukkan dalam buku daftar anggota;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar asli undangan dari Panitia RAT Luar Biasa Kopbun Sawit Murni kepada Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni Tanggal 20 Juni 2012.
2. 1 (satu) Lembar Asli Notulen Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni Tanggal 16 Juni 2012.
3. Dokumen asli buku daftar anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang disahkan oleh Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Mandailing Natal tanggal 8 Januari 2004.
4. Dokumen asli Akta Perubahan Koperasi Perkebunan Sawit Murni nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003.
5. 1 (satu) exemplar dokumen asli notulen rapat anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni Sinunukan VI tanggal 7 September 2013.
6. 1 (satu) exemplar dokumen asli notulen rapat anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni Sinunukan VI, tanggal 30 Juni 2013.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah menghadirkan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan cap pos yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Notulen Hasil Keputusan Rapat Anggota No.02/Kud.Psm/IV/2000 tanggal 31 Desember 1999, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T-1.
2. Fotokopi daftar nama anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni Tahun 2000, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T-2
3. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2001, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 518/115/ KUKM/IV/2019 tanggal 04 Pebruari 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T-4;

Halaman 90 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 518/225/ KUKM/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi tanggal 2 Juli 2000 an. Sumarto, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Buku Simpanan Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi no.139 an. M. Arif Nataly, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Kartu Anggota Plasma no.112 atas nama Terdakwa Sriyanto, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T-8;
9. Fotkopi Surat Pernyataan an. Jamianur tanggal 7 Maret 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Bupati Mandailing Natal nomor 518/3152/DPPKUP/2013 tanggal 18 Desember 2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Koperasi Perkebunan Sawit Mumi yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupetan Mandailing Natal berdiri pada tanggal 23 September 1998 berdasarkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Sawit Mumi Nomor 05/BH/KDK.2.9/IX/1998 dengan ketuanya adalah Khairul Zamrih dengan jumlah anggota termasuk pendiri adalah 405 Kepala Keluarga/ orang yang merupakan gabungan dari warga transmigrasi dan penduduk lokal yang mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2000 Khairul Zamrih telah menyerahkan jabatannya selaku Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Mumi kepada Terdakwa Muslimin berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengurus Koperasi Nomor BA.10/KPSM/VI/2000 yang diketahui oleh Pembina Koperasi Perkebunan Sawit Murni yaitu M. Syafei, S.H., selaku KA. KUPT dan Agus S., S.H., selaku TKPMP. KUD.;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2000 Terdakwa Muslimin ada mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Perkebunan Sawit Mumi berdasarkan Notulen Nomor 02/Kud.Psm/IV/2000 tanggal 24 APRIL 2000 dimana hasil dari RAT tersebut adalah segenap anggota KUD PSM memilih

Halaman 91 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sago Nauli sebagai Bapak Angkat dan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup anggota dimasa yang akan datang;

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2001 Terdakwa Muslimin ada membuat surat kuasa perihal menguasai kepemimpinan Koperasi Perkebunan Sawit Murni kepada Elpa Edi Batubara selaku Sekretaris guna memimpin Koperasi Perkebunan Sawit Murni sampai habis masa jabatan TMT 4 Juli 2000 s/d 2003 dengan alasan:
 1. Tidak mampu memimpin/ mengembangkan Koperasi PSM UPT Sinunukan VI (Koperasi Perkebunan Sawit Murni).
 2. Anggota TNI AD aktif suatu saat dibutuhkan satuan atas.
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2003 diadakan Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni di UPT Sinunukan VI Batahan yang dihadiri 25 orang anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni dari 30 orang anggota dimana terhadap perubahan anggaran dasar tersebut telah disahkan oleh Kantor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Pengesahan Akta Perubahan Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003;
- Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003 tersebut tersusun kepengurusan Koperasi Perkebunan Sawit Murni yaitu Tarmen Tanjung selaku Ketua I, Rialat selaku Ketua II, Elpa Edi Batubara selaku Sekretaris I, Ahmad Sauki selaku Sekretaris II dan H. Alwi selaku Bendahara;
- Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003 tersebut pula Terdakwa Muslimin tidak lagi tercatat sebagai anggota maupun pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni sedangkan untuk Terdakwa Sriyanto tercatat dalam Daftar Pendiri dengan nomor urut 26;
- Bahwa jumlah anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni berdasarkan Buku Daftar Anggota tanggal 8 Januari 2004 yang disahkan oleh Drs. Yuspi Nazrad selaku Kepala Kantor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal maka terdapat penambahan jumlah anggota koperasi yang pertanggal 21 Agustus 2012 menjadi 91 (sembilan puluh satu) orang;
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2006 Koperasi Perkebunan Sawit Murni dibawah kepengurusan Tarmen Tanjung mengadakan kerjasama dengan PT. Sago

Halaman 92 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nauli dengan Nomor 13/PKS/V/2006 dengan maksud dan tujuan berdasarkan Pasal 2 poin 2.3. adalah Pihak Pertama (PT. Sago Nauli) dan Pihak Kedua (Koperasi Perkebunan Sawit Murni) melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan kebun milik para petani anggota Pihak Kedua (Koperasi Perkebunan Sawit Murni) yang berlokasi di Sinunukan VI, Desa Kubangan Pandan Sari, Desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara dengan luas lahan 2.210 Hektar (1.105 Kepala Keluarga x 2 Ha);

- Bahwa terhadap Perjanjian Kerja Sama Nomor 13/PKS/V/2006 tanggal 8 Mei 2006 tersebut telah diaddendum pada tanggal 26 April 2010 khususnya untuk Pasal 1 tentang Landasan Kerja Sama dan Pasal 2 tentang Maksud dan Tujuan, dimana dalam Pasal 2 khususnya poin 2.3. kalimatnya diubah menjadi Pihak Pertama (PT. Sago Nauli) dan Pihak Kedua (Koperasi Perkebunan Sawit Murni) melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan kebun milik para petani anggota Pihak Kedua (Koperasi Perkebunan Sawit Murni) yang berlokasi di Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara dengan luas lahan 810 Hektar (405 Kepala Keluarga x 2 Ha);
- Bahwa pada tahun 2006 Bank Bukopin pernah memberikan fasilitas kredit KKPA kepada Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang berkedudukan di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Surat Nomor 1175/MDN-PIMP/V/2006 tanggal 3 Mei 2006 perihal Persetujuan Fasilitas Kredit Investasi Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, dimana saat itu ketuanya adalah Tarman Tanjung, dengan bentuk Kredit Investasi Pembangunan Kebun Kelapa Sawit dengan nilai Rp33.928.218.500,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) untuk Kredit Investasi Baru dengan jangka waktu selama 11 (sebelas) tahun sampai dengan Juni 2017, dengan grace period 4 tahun sampai dengan April 2010 dan bunga 12 %, dan Rp11.033.018.000,00 (sebelas milyar tiga puluh tiga juta delapan belas ribu rupiah) sebagai Interst During Construction (IDC) dengan jangka waktu selama 11 (sebelas) tahun sampai dengan Juni 2017, dengan grace period 4 tahun sampai dengan April 2010 dan bunga 12 % sebagaimana surat persetujuan 1175/MDN-PIMP/V/2006 tanggal 3 Mei 2006;
- Bahwa yang dijadikan agunan dalam pinjaman kredit tersebut adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni

Halaman 93 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah 1.181 SHM dari 405 orang dengan luas keseluruhan 2210 Hektar;

- Bahwa sebelum jangka waktu peminjaman habis yaitu Juni 2017, Koperasi Perkebunan Sawit Murni melalui Bapak Angkat Koperasi Perkebunan Sawit Murni yaitu PT. Sago Nauli pada tanggal 24 April 2010 ada membayarkan sisa hutang Koperasi Perkebunan Sawit Murni kepada Bank Bukopin dengan outstanding senilai Rp43.651.685.479,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan pada tahun 2012 Koperasi Perkebunan Sawit Murni akan mengajukan peminjaman lagi namun dikarenakan di tahun 2012 program kredit KKPA Koperasi Perkebunan Sawit Murni kepada Bank Bukopin berdasarkan peraturan dan Bank Indonesia sudah tidak diperpanjang oleh pemerintah melainkan diganti dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimana peminjamnya adalah orang perorangan maka yang mengajukan peminjaman KUR adalah masing-masing anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang dikoordinir oleh Tarman Tanjung selaku ketuanya dan kepada para pengguna kredit KKPA diwajibkan untuk melunasi sisa pinjaman dan diarahkan untuk beralih ke program KUR;
- Bahwa setelah hutang Koperasi Perkebunan Sawit Murni kepada Bank Bukopin dilunasi oleh PT. Sago Nauli maka selanjutnya pada tahun 2012 masing-masing anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni mengajukan KUR kepada Bank Bukopin dimana setelah dana KUR tersebut cair digunakan untuk membayar hutang ke PT. Sago Nauli yang telah didahulukan untuk melunasi kredit KKPA ke Bank Bukopin;
- Bahwa yang mengajukan permohonan untuk peminjaman dana KUR pada tahun 2012 antara lain Tarman Tanjung, Maslina, Terdakwa Muslimin dan lain-lain dimana untuk Terdakwa Muslimin pengajuan pinjaman dana KUR baru di setujui pinjamannya oleh Bank Bukopin pada tanggal 27 Agustus 2014;
- Bahwa Para Terdakwa ada menyerahkan SHM sebagai agunan pinjaman KUR kepada Bank Bukopin dimana nomor SHM milik Terdakwa Sriyanto yang diagunkan di Bank Bukopin ada 3 (tiga) nomor yaitu nomor 415, 416 dan 417 dengan total lahan 2 (dua) hektar, sedangkan nomor SHM milik Terdakwa Muslimin yang diagunkan di Bank Bukopin 3 (tiga) nomor juga yakni nomor 1048, 1049 dan 1050 dengan total lahan 2 (dua) hektar;

Halaman 94 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi memiliki lahan seluas 2 (dua) hektar dan mendapatkan pencairan dana KUR dari Bank Bukopin sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hektar sehingga masing-masing anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi memperoleh dana KUR sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap pinjaman KUR tahun 2012 tersebut telah dilunasi oleh anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi pada tanggal 8 Desember 2017 dan terhadap agunan peminjaman telah dikembalikan oleh Bank Bukopin kepada Koperasi Perkebunan Sawit Mumi melalui perwakilannya yaitu Abdul Rasyad Harahap, Dede Endang Sobandi, Terdakwa Sriyanto yang diketahui oleh PT. Sago Nauli;
- Bahwa yang menandatangani pelunasan pinjaman dana KUR pada 08 Desember 2017 adalah Absul Rasyad Harahap selaku Ketua, Terdakwa Sriyanto selaku Sekretaris dan Dede Endang Sobandi selaku Bendahara Koperasi Perkebunan Sawit Mumi yang baru;
- Bahwa selama masa kepengurusan Tarman Tanjung, Cs dalam Koperasi Perkebunan Sawit Mumi yaitu sejak tahun 2003 s/d 2012, Tarman Tanjung tidak pernah mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sehingga anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi dan petani plasma yang lahannya dijadikan objek pembangunan kebun kelapa sawit hasil kerja sama antara Koperasi Perkebunan Sawit Mumi dan PT. Sago Nauli merasa tidak ada transparan dalam hal pengelolaan koperasi dan keuangan koperasi serta Sisa Hasil Penjualan (SHP) kelapa sawit yang mulai berbuah sejak tahun 2010 hingga tahun 2012 tidak ada diserahkan kepada anggota koperasi dan petani plasma, sehingga atas dasar hal tersebut anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi dan petani plasma meminta kepada Terdakwa Muslimin untuk menyampaikan keluhan petani plasma tersebut kepada PT. Sago Nauli dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2012 Terdakwa Muslimin menjumpai PT. Sago Nauli melalui perwakilannya yang bernama Harun untuk menceritakan keluhan dari petani plasma dan akhirnya Harun ada memberikan pinjaman uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Muslimin atas permintaan petani plasma untuk melakukan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa Koperasi Perkebunan Sawit Mumi;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2012 Terdakwa Muslimin juga menjumpai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten

Halaman 95 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal untuk menceritakan keluhan petani plasma dan menjelaskan kondisi Koperasi Perkebunan Sawit Mumi dimana saat itu Terdakwa diterima oleh Erman Gafar Nasution, Samsul Arifin dan Khairul Anwar dan mereka memberikan petunjuk agar Koperasi Perkebunan Sawit melaksanakan RAT Luar Biasa;

- Bahwa hasil pertemuan Terdakwa Muslimin dengan PT. Sago Nauli dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal ada Terdakwa Muslimin sampaikan kepada anggota koperasi dan para petani plasma yang saat itu sedang berkumpul di rumah H. Kasmir Nasution pada tanggal 16 Juni 2012 yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang termasuk Para Terdakwa, lalu saat itu anggota koperasi dan petani plasma ada juga membahas mengenai kondisi Koperasi Perkebunan Sawit Mumi dan kepengurusan Tarman Tanjung selaku Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang tidak pernah mengadakan RAT sehingga tidak transparan dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa hasil dari rapat tanggal 16 Juni 2012 tersebut adalah meminta kepada Tarman Tanjung untuk mengadakan RAT paling lambat tanggal 30 Juni 2012 dan jika tidak dilaksanakan maka peserta rapat saat itu akan membentuk Panitia RAT Luar Biasa dan akan melaksanakan RAT Luar Biasa;
- Bahwa hasil rapat tanggal 16 Juni 2012 tersebut ada disampaikan kepada Tarman Tanjung namun hingga tanggal 30 Juni 2012 Tarman Tanjung tidak ada mengadakan RAT;
- Bahwa rapat tanggal 16 Juni 2012 tersebut ada dibuat notulennya dan notulen dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Muslimin selaku Ketua Panitia RAT Luar Biasa dan Terdakwa Sriyanto selaku Sekretaris Panitia RAT Luar Biasa tertanggal 20 Juni 2012;
- Bahwa tanggal pelaksanaan rapat dengan notulen terdapat perbedaan tanggal dimana rapat dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2012 sedangkan notulen tertulis tanggal 20 Juni 2012 hal tersebut dikarenakan notulen baru dibuat oleh Terdakwa Sriyanto pada tanggal 20 Juni 2012 namun isi notulen sesuai dengan hasil rapat tanggal 16 Juni 2012;
- Bahwa Terdakwa Muslimin ada membuat stempel Panitia RAT Luar biasa Terdakwa dan hal tersebut diketahui peserta rapat tanggal 16 Juni 2012 dan masih digunakan hingga saat ini;

Halaman 96 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 14 Agustus 2012 Para Terdakwa ada membuat undangan nomor 05/RALB/2012 yang ditujukan kepada Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi/ Peserta Plasma Perkebunan Sawit Mumi dan Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni untuk menghadiri Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 22 September 2012 di Aula PKS PT. Sago Nauli namun undangan tersebut sempat di ralat dengan surat undangan nomor 06/RALB/IX/2012 tanggal 12 September 2012 dimana ralat dilakukan hanya sebatas tempat pelaksanaan rapat yang semula di Aula PKS PT. Sago Nauli menjadi di Balai Desa Sinunukan VI P4HDR;
- Bahwa baik surat undangan nomor 05/RALB/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan surat undangan nomor 06/RALB/IX/2012 tanggal 12 September 2012 ada tandatangani oleh Terdakwa Muslimin selaku Ketua Panitia Rapat Anggota Luar Biasa dan Terdakwa Sriyanto selaku Sekretaris Panitia Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa pada saat dilaksanakan RAT Luar Biasa tanggal 22 September 2012 ternyata Balai Desa Sinunukan VI P4HDR tidak dapat menampung jumlah peserta yang hadir sehingga pelaksanaan RAT Luar Biasa dipindahkan ke Madrasah Mifthul Ulum Desa Sinunukan VI P4HDR yang letaknya bersebelahan dengan Balai Desa Sinunukan VI P4HDR;
- Bahwa RAT Luar Biasa tersebut awalnya dipimpin oleh Amalansyah alias Kamal alias Amal namun atas keputusan bersama peserta RAT Luar Biasa saat itu pimpinan rapat diserahkan kepada Erman Gafar Nasution selaku perwakilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa RAT Luar Biasa tersebut menghasilkan beberapa keputusan antara lain pemberhentian pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Mumi (Taman Tanjung, Cs) dan membentuk tim pendataan anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang dipimpin oleh Amalansyah alias Kamal alias Amal;
- Bahwa atas dasar RAT Luar Biasa tanggal 22 September 2012 dan surat dari peserta plasma tanggal 23 Mei 2013 yang ditujukan kepada Tim Pendataan Keanggotaan Koperasi Perkebunan Sawit Mumi yaitu Amalansyah alias Kamal alias Amal yang memberikan batas waktu untuk melaksanakan RAT Luar Biasa tanggal 6 Juni 2013 untuk pemilihan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang baru namun hingga sampai dengan tanggal yang telah ditentukan Tim Pendataan Keanggotaan yang dipimpin Amalansyah alias Kamal alias Amal tidak juga mengadakan RAT Luar Biasa oleh karenanya pada tanggal 9 Juni 2013 diadakan Rapat

Halaman 97 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peserta Plasma yang pada pokoknya memutuskan mengambil alih tugas Tim Pendataan Keanggotaan dan membentuk Panitia Pelaksana RAT Luar Biasa untuk pemilihan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Mumi yang diketuai oleh Dede Endang Sobandi, Terdakwa Muslimin selaku Sekretaris dan Terdakwa Sriyanto selaku Bendahara;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 dilaksanakan Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi di SDN Sinunukan VI yang awalnya dibuka oleh Terdakwa Sriyanto namun selanjutnya rapat dipimpin oleh M. Syafi'i, dimana dalam rapat tersebut terbentuklah susunan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Mumi yang baru yaitu Abdul Rasyad Harahap selaku Ketua 1, Supangat selaku Ketua 2, Terdakwa Sriyanto selaku Sekretaris 1, Damris Pane selaku Sekretaris 2 dan Dede Endang Sobandi selaku Bendahara, sedangkan untuk susunan badan pengawas adalah M. Syafi'i selaku Ketua, Terdakwa Muslimin dan Syafaruddin Sirait masing-masing selaku Anggota untuk periode 2013-2018;
- Bahwa terhadap pengurus dan badan pengawas Koperasi Perkebunan Sawit Mumi periode 2013-2018 telah dikukuhkan dan diambil sumpah/janjinya dalam Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2013 di SDN Pasir Putih;
- Bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal ada menerbitkan Surat Keterangan Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni dengan Nomor 518/1080/DPPKUP/2013 tanggal 18 September 2013 dan Surat Keterangan Pengawas Koperasi Perkebunan Sawit Mumi dengan Nomor 518/1079/DPPKUP/2013 tanggal 18 September 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur *"barang siapa"*.
2. Unsur *"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal"*.
3. Unsur *"dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu"*.
4. Unsur *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana"*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"barang siapa"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"barang siapa"* disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan alternatif ke pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal"*.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI sebagaimana termuat dalam Putusan No. 194 K/Kr/1957 tanggal 07 Mei 1958 terhadap Pasal 263 KUHP bahwa yang dimaksud dengan kalimat *"membuat surat palsu"* yaitu *"membuat surat yang diperuntukan bagi pembuktian suatu hal"*, sedangkan yang dimaksud dengan *"memalsukan surat"* berdasarkan Hoge Raad tanggal 15 Juni 1931 telah dijelaskan yaitu *"suatu tulisan dibuat secara palsu, jika menimbulkan kesan yang keliru seakan-akan berasal dari seseorang yang menandatangani yakni jika ditandatangani dengan nama yang dikarang-*



karang dari seorang yang tidak ada”, serta dalam Hoge Raad tanggal 14 April 1931 menerangkan “barang siapa dibawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangannya orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut, dianggap telah memalsukan tulisan itu”,

Bahwa lain dari itu R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Lebih lanjut dari itu R. Soesilo berpendapat terhadap surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Bahwa bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah: (Ibid, hal. 196)

1. pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;

Halaman 100 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



3. yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap "mempergunakan" misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.
4. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Lebih lanjut, menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancaman hukumannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat otentik. Surat otentik, menurut Soesilo adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, oleh pegawai umum seperti notaris (hal.197); (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54340fa96fb6c/unsur-pidana-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen>);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Para Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah diketahui bahwa Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal berdiri pada tanggal 23 September 1998 berdasarkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor 05/BH/KDK.2.9/IX/1998 dengan ketuanya adalah Khairul Zamrih dengan jumlah anggota termasuk pendiri adalah 405 Kepala Keluarga/ orang yang merupakan gabungan dari warga transmigrasi dan penduduk lokal yang mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2000 Khairul Zamrih telah menyerahkan jabatannya selaku Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni kepada Terdakwa Muslimin berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengurus Koperasi Nomor BA.10/KPSM/VI/2000 yang diketahui oleh Pembina Koperasi Perkebunan Sawit Murni yaitu M. Syafei, S.H., selaku KA. KUPT dan Agus S., S.H., selaku TKPMP. KUD.;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2000 Terdakwa Muslimin ada mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Perkebunan Sawit Murni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Notulen Nomor 02/Kud.Psm/IV/2000 tanggal 24 APRIL 2000 dimana hasil dari RAT tersebut adalah segenap anggota KUD PSM memilih PT. Sago Nauli sebagai Bapak Angkat dan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup anggota dimasa yang akan datang;

Bahwa pada tanggal 10 Januari 2001 Terdakwa Muslimin ada membuat surat kuasa perihal menguasai kepemimpinan Koperasi Perkebunan Sawit Mumi kepada Elpa Edi Batubara selaku Sekretaris guna memimpin Koperasi Perkebunan Sawit Murni sampai habis masa jabatan TMT 4 Juli 2000 s/d 2003 dengan alasan:

1. Tidak mampu memimpin/ mengembangkan Koperasi PSM UPT Sinunukan VI (Koperasi Perkebunan Sawit Murni).
2. Anggota TNI AD aktif suatu saat dibutuhkan satuan atas.

Bahwa pada tanggal 5 Januari 2003 diadakan Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Mumi di UPT Sinunukan VI Batahan yang dihadiri 25 orang anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi dari 30 orang anggota dimana terhadap perubahan anggaran dasar tersebut telah disahkan oleh Kantor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Pengesahan Akta Perubahan Koperasi Perkebunan Sawit Mumi Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003;

Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003 tersebut tersusun kepengurusan Koperasi Perkebunan Sawit Mumi yaitu Tarman Tanjung selaku Ketua I, Rialat selaku Ketua II, Elpa Edi Batubara selaku Sekretaris I, Ahmad Sauki selaku Sekretaris II dan H. Alwi selaku Bendahara;

Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003 tersebut pula Terdakwa Muslimin tidak lagi tercatat sebagai anggota maupun pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Mumi sedangkan untuk Terdakwa Sriyanto tercatat dalam Daftar Pendiri dengan nomor urut 26;

Bahwa jumlah anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni berdasarkan Buku Daftar Anggota tanggal 8 Januari 2004 yang disahkan oleh Drs. Yuspi Nazrad selaku Kepala Kantor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal maka terdapat penambahan jumlah anggota koperasi yang pertanggal 21 Agustus 2012 menjadi 91 (sembilan puluh satu) orang;

Bahwa kemudian pada tanggal 8 Mei 2006 Koperasi Perkebunan Sawit Mumi dibawah kepengurusan Tarman Tanjung mengadakan kerjasama dengan

Halaman 102 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sago Nauli dengan Nomor 13/PKS/V/2006 dengan maksud dan tujuan berdasarkan Pasal 2 poin 2.3. adalah Pihak Pertama (PT. Sago Nauli) dan Pihak Kedua (Koperasi Perkebunan Sawit Mumi) melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan kebun milik para petani anggota Pihak Kedua (Koperasi Perkebunan Sawit Mumi) yang berlokasi di Sinunukan VI, Desa Kubangan Pandan Sari, Desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara dengan luas lahan 2.210 Hektar (1.105 Kepala Keluarga x 2 Ha);

Bahwa terhadap Perjanjian Kerja Sama Nomor 13/PKS/V/2006 tanggal 8 Mei 2006 tersebut telah diaddendum pada tanggal 26 April 2010 khususnya untuk Pasal 1 tentang Landasan Kerja Sama dan Pasal 2 tentang Maksud dan Tujuan, dimana dalam Pasal 2 khususnya poin 2.3. kalimatnya diubah menjadi Pihak Pertama (PT. Sago Nauli) dan Pihak Kedua (Koperasi Perkebunan Sawit Mumi) melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan kebun milik para petani anggota Pihak Kedua (Koperasi Perkebunan Sawit Mumi) yang berlokasi di Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara dengan luas lahan 810 Hektar (405 Kepala Keluarga x 2 Ha);

Bahwa pada tahun 2006 Bank Bukopin pernah memberikan fasilitas kredit KKPA kepada Koperasi Perkebunan Sawit Mumi yang berkedudukan di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dimana saat itu ketuanya adalah Tarman Tanjung, berdasarkan Surat Nomor 1175/MDN-PIMP/V/2006 tanggal 3 Mei 2006 perihal Persetujuan Fasilitas Kredit Investasi Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, dengan bentuk Kredit Investasi Pembangunan Kebun Kelapa Sawit dengan nilai Rp33.928.218.500,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) untuk Kredit Investasi Baru dengan jangka waktu selama 11 (sebelas) tahun sampai dengan Juni 2017, dengan grace period 4 tahun sampai dengan April 2010 dan bunga 12 %, dan Rp11.033.018.000,00 (sebelas milyar tiga puluh tiga juta delapan belas ribu rupiah) sebagai Interst During Construction (IDC) dengan jangka waktu selama 11 (sebelas) tahun sampai dengan Juni 2017, dengan grace period 4 tahun sampai dengan April 2010 dan bunga 12 % sebagaimana surat persetujuan 1175/MDN-PIMP/V/2006 tanggal 3 Mei 2006;

Bahwa yang dijadikan agunan dalam pinjaman kredit tersebut adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni dengan jumlah 1.181 SHM dari 405 orang dengan luas keseluruhan 2210 Hektar;

Bahwa sebelum jangka waktu peminjaman habis yaitu Juni 2017, Koperasi Perkebunan Sawit Murni melalui Bapak Angkat Koperasi Perkebunan

Halaman 103 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Mumi yaitu PT. Sago Nauli pada tanggal 24 April 2010 ada membayarkan sisa hutang Koperasi Perkebunan Sawit Mumi kepada Bank Bukopin dengan outstanding senilai Rp43.651.685.479,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan pada tahun 2012 Koperasi Perkebunan Sawit Mumi akan mengajukan peminjaman lagi namun dikarenakan di tahun 2012 program kredit KKPA Koperasi Perkebunan Sawit Murni kepada Bank Bukopin berdasarkan peraturan dan Bank Indonesia sudah tidak diperpanjang oleh pemerintah melainkan diganti dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimana peminjamnya adalah orang perorangan maka yang mengajukan peminjaman KUR adalah masing-masing anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi yang dikoordinir oleh Tarman Tanjung selaku ketuanya dan kepada para pengguna kredit KKPA diwajibkan untuk melunasi sisa pinjaman dan diarahkan untuk beralih ke program KUR;

Bahwa setelah hutang Koperasi Perkebunan Sawit Murni kepada Bank Bukopin dilunasi oleh PT. Sago Nauli maka selanjutnya pada tahun 2012 masing-masing anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni mengajukan KUR kepada Bank Bukopin dimana setelah dana KUR tersebut cair digunakan untuk membayar hutang ke PT. Sago Nauli yang telah didahulukan untuk melunasi kredit KKPA ke Bank Bukopin;

Bahwa yang mengajukan permohonan untuk peminjaman dana KUR pada tahun 2012 antara lain Tarman Tanjung, Maslina, Terdakwa Muslimin dan lain-lain dimana untuk Terdakwa Muslimin pengajuan pinjaman dana KUR baru di setujui pinjamannya oleh Bank Bukopin pada tanggal 27 Agustus 2014;

Bahwa Para Terdakwa ada menyerahkan SHM sebagai agunan pinjaman KUR kepada Bank Bukopin dimana nomor SHM milik Terdakwa Sriyanto yang diagunkan di Bank Bukopin ada 3 (tiga) nomor yaitu nomor 415, 416 dan 417 dengan total lahan 2 (dua) hektar, sedangkan nomor SHM milik Terdakwa Muslimin yang diagunkan di Bank Bukopin 3 (tiga) nomor juga yakni nomor 1048, 1049 dan 1050 dengan total lahan 2 (dua) hektar;

Bahwa masing-masing anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni memiliki lahan seluas 2 (dua) hektar dan mendapatkan pencairan dana KUR dari Bank Bukopin sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hektar sehingga masing-masing anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi memperoleh dana KUR sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa terhadap pinjaman KUR tahun 2012 tersebut telah dilunasi oleh anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi pada tanggal 8 Desember 2017 dan

Halaman 104 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap agunan peminjaman telah dikembalikan oleh Bank Bukopin kepada Koperasi Perkebunan Sawit Murni melalui perwakilannya yaitu Abdul Rasyad Harahap, Dede Endang Sobandi, Terdakwa Sriyanto yang diketahui oleh PT. Sago Nauli;

Bahwa yang menandatangani pelunasan pinjaman dana KUR pada 08 Desember 2017 adalah Absul Rasyad Harahap selaku Ketua, Terdakwa Sriyanto selaku Sekretaris dan Dede Endang Sobandi selaku Bendahara Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang baru;

Bahwa selama masa kepengurusan Tarman Tanjung, Cs dalam Koperasi Perkebunan Sawit Murni yaitu sejak tahun 2003 s/d 2012, Tarman Tanjung tidak pernah mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sehingga anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan petani plasma yang lahannya dijadikan objek pembangunan kebun kelapa sawit hasil kerja sama antara Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan PT. Sago Nauli merasa tidak ada transparan dalam hal pengelolaan koperasi dan keuangan koperasi serta Sisa Hasil Penjualan (SHP) kelapa sawit yang mulai berbuah sejak tahun 2010 hingga tahun 2012 tidak ada diserahkan kepada anggota koperasi dan petani plasma, sehingga atas dasar hal tersebut anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan petani plasma meminta kepada Terdakwa Muslimin untuk menyampaikan keluhan petani plasma tersebut kepada PT. Sago Nauli dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal;

Bahwa pada tanggal 31 Maret 2012 Terdakwa Muslimin menjumpai PT. Sago Nauli melalui perwakilannya yang bernama Harun untuk menceritakan keluhan dari petani plasma dan akhirnya Harun ada memberikan pinjaman uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Muslimin atas permintaan petani plasma untuk melakukan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa Koperasi Perkebunan Sawit Murni;

Bahwa pada tanggal 4 Juni 2012 Terdakwa Muslimin juga menjumpai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal untuk menceritakan keluhan petani plasma dan menjelaskan kondisi Koperasi Perkebunan Sawit Murni dimana saat itu Terdakwa diterima oleh Erman Gafar Nasution, Samsul Arifin dan Khairul Anwar dan mereka memberikan petunjuk agar Koperasi Perkebunan Sawit melaksanakan RAT Luar Biasa;

Bahwa hasil pertemuan Terdakwa Muslimin dengan PT. Sago Nauli dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten

Halaman 105 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal ada Terdakwa Muslimin sampaikan kepada anggota koperasi dan para petani plasma yang saat itu sedang berkumpul di rumah H. Kasmir Nasution pada tanggal 16 Juni 2012 yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang termasuk Para Terdakwa, lalu saat itu anggota koperasi dan petani plasma ada juga membahas mengenai kondisi Koperasi Perkebunan Sawit Mumi dan kepengurusan Tarman Tanjung selaku Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Mumi yang tidak pernah mengadakan RAT sehingga tidak transparan dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan Koperasi Perkebunan Sawit Mumi;

Bahwa hasil dari rapat tanggal 16 Juni 2012 tersebut adalah meminta kepada Tarman Tanjung untuk mengadakan RAT paling lambat tanggal 30 Juni 2012 dan jika tidak dilaksanakan maka peserta rapat saat itu akan membentuk Panitia RAT Luar Biasa dan akan melaksanakan RAT Luar Biasa;

Bahwa hasil rapat tanggal 16 Juni 2012 tersebut ada disampaikan kepada Tarman Tanjung namun hingga tanggal 30 Juni 2012 Tarman Tanjung tidak ada mengadakan RAT;

Bahwa rapat tanggal 16 Juni 2012 tersebut ada dibuat notulennya dan notulen dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Muslimin selaku Ketua Panitia RAT Luar Biasa dan Terdakwa Sriyanto selaku Sekretaris Panitia RAT Luar Biasa tertanggal 20 Juni 2012;

Bahwa tanggal pelaksanaan rapat dengan notulen terdapat perbedaan tanggal dimana rapat dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2012 sedangkan notulen tertulis tanggal 20 Juni 2012 hal tersebut dikarenakan notulen baru dibuat oleh Terdakwa Sriyanto pada tanggal 20 Juni 2012 namun isi notulen sesuai dengan hasil rapat tanggal 16 Juni 2012;

Bahwa Terdakwa Muslimin ada membuat stempel Panitia RAT Luar biasa Terdakwa dan hal tersebut diketahui peserta rapat tanggal 16 Juni 2012 dan masih digunakan hingga saat ini;

Bahwa tanggal 14 Agustus 2012 Para Terdakwa ada membuat undangan nomor 05/RALB/2012 yang ditujukan kepada Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi/ Peserta Plasma Perkebunan Sawit Mumi dan Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Mumi untuk menghadiri Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 22 September 2012 di Aula PKS PT. Sago Nauli namun undangan tersebut sempat di ralat dengan surat undangan nomor 06/RALB/IX/2012 tanggal 12 September 2012 dimana ralat dilakukan hanya sebatas tempat pelaksanaan rapat yang semula di Aula PKS PT. Sago Nauli menjadi di Balai Desa Sinunukan VI P4HDR;

Halaman 106 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik surat undangan nomor 05/RALB/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan surat undangan nomor 06/RALB/IX/2012 tanggal 12 September 2012 ada tandatangani oleh Terdakwa Muslimin selaku Ketua Panitia Rapat Anggota Luar Biasa dan Terdakwa Sriyanto selaku Sekretaris Panitia Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Sawit Murni;

Bahwa pada saat dilaksanakan RAT Luar Biasa tanggal 22 September 2012 ternyata Balai Desa Sinunukan VI P4HDR tidak dapat menampung jumlah peserta yang hadir sehingga pelaksanaan RAT Luar Biasa dipindahkan ke Madrasah Mifthul Ulum Desa Sinunukan VI P4HDR yang letaknya bersebelahan dengan Balai Desa Sinunukan VI P4HDR;

Bahwa RAT Luar Biasa tersebut awalnya dipimpin oleh Amalansyah alias Kamal alias Amal namun atas keputusan bersama peserta RAT Luar Biasa saat itu pimpinan rapat diserahkan kepada Erman Gafar Nasution selaku perwakilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal;

Bahwa RAT Luar Biasa tersebut menghasilkan beberapa keputusan antara lain pemberhentian pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni (Taman Tanjung, Cs) dan membentuk tim pendataan anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang dipimpin oleh Amalansyah alias Kamal alias Amal;

Bahwa atas dasar RAT Luar Biasa tanggal 22 September 2012 dan surat dari peserta plasma tanggal 23 Mei 2013 yang ditujukan kepada Tim Pendataan Keanggotaan Koperasi Perkebunan Sawit Murni yaitu Amalansyah alias Kamal alias Amal yang memberikan batas waktu untuk melaksanakan RAT Luar Biasa tanggal 6 Juni 2013 untuk pemilihan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang baru namun hingga sampai dengan tanggal yang telah ditentukan Tim Pendataan Keanggotaan yang dipimpin Amalansyah alias Kamal alias Amal tidak juga mengadakan RAT Luar Biasa oleh karenanya pada tanggal 9 Juni 2013 diadakan Rapat Peserta Plasma yang pada pokoknya memutuskan mengambil alih tugas Tim Pendataan Keanggotaan dan membentuk Panitia Pelaksana RAT Luar Biasa untuk pemilihan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang diketuai oleh Dede Endang Sobandi, Terdakwa Muslimin selaku Sekretaris dan Terdakwa Sriyanto selaku Bendahara;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 dilaksanakan Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni di SDN Sinunukan VI yang awalnya dibuka oleh Terdakwa Sriyanto namun selanjutnya rapat dipimpin oleh M. Syafi'i, dimana dalam rapat tersebut terbentuklah susunan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang baru yaitu Abdul Rasyad Harahap selaku Ketua 1,

Halaman 107 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supangat selaku Ketua 2, Terdakwa Sriyanto selaku Sekretaris 1, Damris Pane selaku Sekretaris 2 dan Dede Endang Sobandi selaku Bendahara, sedangkan untuk susunan badan pengawas adalah M. Syafi'i selaku Ketua, Terdakwa Muslimin dan Syafaruddin Sirait masing-masing selaku Anggota untuk periode 2013-2018;

Bahwa terhadap pengurus dan badan pengawas Koperasi Perkebunan Sawit Murni periode 2013-2018 telah dikukuhkan dan diambil sumpah/ janjinya dalam Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2013 di SDN Pasir Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dikaitkan dengan defenisi surat palsu atau pemalsuan surat yang telah Majelis terangkan maka perbuatan Para Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan pemalsuan surat-surat setidaknya-tidaknya berupa:

1. Notulen Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni tanggal 16 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2012.
2. Surat tanggal 20 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Terdakwa selaku Panitia Pelaksana RAT Luar Biasa yang ditujukan kepada Tarman Tanjung selaku Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni.
3. Surat Nomor 05/RALB/2012 tanggal 14 Agustus 2012 perihal Undangan Rapat Anggota Luar Biasa, yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Terdakwa.
4. Surat Nomor 06/RALB/IX/2012 tanggal 12 September 2012 perihal Ralat Undangan Rapat Anggota Luar Biasa Tentang Tempat Yang Semula di Aula PKS PT. SN Dipindah di Balai Desa Sinunukan VI P4HDR, yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Terdakwa.
5. Notulen Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Sawit Murni Sinunukan VI tanggal 22 September 2012, yang ditandatangani oleh Para Terdakwa selaku Panitia Rapat Anggota Luar Biasa.
6. Surat Nomor 07/P-RALB/2012 tanggal 24 September 2012 tentang Penyampaian Notulen Rapat Anggota Luar Biasa Kopbun Sawit Murni Sinunukan VI kepada Pimpinan PT. Sago Nauli, yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Terdakwa selaku Panitia Rapat Anggota Luar Biasa .
7. Surat Nomor 02/TIM/VI/2013 tanggal 9 Juni 2013 perihal Penyampaian Notulen Rapat Plasma Sinunukan VI kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kab. Mandailing Natal, yang

Halaman 108 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Terdakwa Muslimin selaku Sekretaris Panitia Pelaksana Rapat Luar Biasa.

8. Notulen Rapat Peserta Plasma Sinunukan VI Kecamatan Batahan tanggal 9 Juni 2013, yang ditandatangani oleh Terdakwa Muslimin selaku Sekretaris Panitia Pelaksana Rapat Luar Biasa.
9. Notulen Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi Sinunukan VI tanggal 30 Juni 2013 dimana Terdakwa Muslimin terpilih sebagai anggota Badan Pemeriksa dan Terdakwa Sriyanto terpilih sebagai Sekretaris I Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang baru.
10. Surat Nomor 04/Kopbun-SM/IX/2013 tanggal 9 September 2013 perihal Penyampaian Notulen Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi Sinunukan VI tanggal 7 September 2013 kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kab. Mandailing Natal, yang ditandatangani oleh Terdakwa Sriyanto selaku Sekretaris Koperasi Perkebunan Sawit Murni.
11. Notulen Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi Sinunukan VI tanggal 7 September 2013, dimana Para Terdakwa dikukuhkan sebagai anggota badan pengawas dan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Mumi periode 2013-2018.

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat tersebut diatas yang menurut Penuntut Umum atau setidaknya-tidaknya oleh Tarman Tanjung selaku pelapor dalam perkara *a quo* dibuat dan ditandatangani oleh orang-orang yang tidak berhak atau tidak mempunyai kapasitas untuk membuatnya yaitu oleh Para Terdakwa yang bukan merupakan anggota atau bahkan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Mumi sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan Akta Perubahan Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003, sehingga akibat surat-surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Tarman Tanjung mengalami kerugian yaitu tidak lagi menjabat sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Mumi sejak tanggal 22 September 2012 dan tidak bisa lagi mengelola kegiatan dan keuangan Koperasi Perkebunan Sawit Mumi, terlebih lagi akibat keberadaan surat-surat tersebut diatas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal telah menerbitkan Surat Keterangan Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Mumi dengan Nomor 518/1080/DPPKUP/2013 tanggal 18 September 2013 terhadap kepengurusan Koperasi Perkebunan Sawit Mumi yang baru dengan susunan pengurus yaitu Abdul Rasyad Harahap selaku Ketua

Halaman 109 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, Supangat selaku Ketua 2, Terdakwa Sriyanto selaku Sekretaris 1, Damris Pane selaku Sekretaris 2 dan Dede Endang Sobandi selaku Bendahara, dan Surat Keterangan Pengawas Koperasi Perkebunan Sawit Murni dengan Nomor 518/1079/DPPKUP/2013 tanggal 18 September 2013 yang baru dengan susunan badan pengawas adalah M. Syafii selaku Ketua, Terdakwa Muslimin dan Syafaruddin Sirait masing-masing selaku Anggota;

Bahwa lebih dari itu akibat yang ditimbulkan dari keberadaan surat-surat tersebut diatas maka terhadap Akta Perubahan Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003 yang mensahkan kepengurusan Tarman Tanjung sebagai pengurus atau ketua koperasi telah pula dilakukan perubahan berdasarkan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar yang diselenggarakan pada tanggal 11 Mei 2014 di Desa Pasir Putih Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal dan telah pula disahkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.2 diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana telah diketahui bahwa akibat terbitnya ke-11 (sebelas) surat-surat tersebut diatas yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Terdakwa yang menurut Tarman Tanjung tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai kapasitas sebagaimana yang telah diatur dalam Akta Perubahan Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003, sehingga akibat terbitnya surat tersebut terlaksana Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Anggota Luar Biasa khususnya Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 22 September 2012 yang memberhentikan kepengurusan Tarman Tanjung, Cs dalam Koperasi Perkebunan Sawit Murni sehingga merugikan Tarman Tanjung dikarenakan sudah tidak bisa lagi mengelola kegiatan dan keuangan Koperasi Perkebunan Sawit Murni;

Bahwa selain itu akibat dari terbitnya ke-11 (sebelas) surat tersebut, sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.2 diatas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal telah menerbitkan Surat Keterangan Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni dengan Nomor 518/1080/DPPKUP/2013 dan Surat

Halaman 110 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



Keterangan Pengawas Koperasi Perkebunan Sawit Murni dengan Nomor 518/1079/DPPKUP/2013 masing-masing tertanggal 18 September 2013 serta mensahkan pula Perubahan Anggaran Dasar Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003 berdasarkan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar yang diselenggarakan pada tanggal 11 Mei 2014 di Desa Pasir Putih Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur *a quo* juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana”.

Menimbang, bahwa unsur *a quo* telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan fakta unsur Ad.2 dan unsur Ad.3. diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana dalam uraian pertimbangan tersebut telah dijelaskan jika Para Terdakwa-lah yang mempunyai inisiatif untuk diadakan pertemuan/ rapat pada tanggal 16 Juni 2012 di kediaman H. Kasmir Nasution sehingga dari pertemuan/ rapat tersebut diadakanlah rapat-rapat anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni baik itu Rapat Anggota Tahunan, Rapat Anggota Luar Biasa dan Rapat Petani Plasma serta terbit pula surat-surat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur Ad.2 diatas yang berjumlah 11 (sebelas) surat yang mengakibatkan Tarman Tanjung diberhentikan sebagai pengurus atau Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni dalam Rapat Anggota Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 22 September 2012 serta dikeluarkannya Surat Keterangan Pengurus dan Pengawas Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang baru pada tanggal 18 September 2013 oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur *a quo* dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Halaman 111 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun dalam pertimbangan unsur diatas perbuatan Para Terdakwa telah Majelis nyatakan memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana namun sebelum Majelis mempertimbangkan mampu tidaknya Para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut yaitu bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka jelas jika titik awal permasalahan dalam perkara *a quo* adalah bermula dari laporan Tarman Tanjung kepada pihak kepolisian yang merasa dirugikan atas perbuatan Para Terdakwa yang mengadakan pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat Koperasi Perkebunan Sawit Mumi padahal menurut Tarman Tanjung, Para Terdakwa bukanlah merupakan anggota atau bahkan pengurus dari Koperasi Perkebunan Sawit Mumi sehingga berdasarkan Akta Perubahan Koperasi Perkebunan Sawit Mumi Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003, Para Terdakwa tidaklah mempunyai kewenangan maupun kapasitas untuk mengadakan pertemuan/ rapat bahkan membuat surat-surat yang mengatas namakan Koperasi Perkebunan Sawit Mumi, namun sebaliknya baik dalam persidangan pada saat pemeriksaan saksi-saksi terutama saksi Abdul Rasyad Harahap, Dede Endang Sobandi, Supangat, Damris Pane, M. Syafi'i, S.H., Syafaruddin Sirait, Tafip Agus Wasono, Tri Sutejo dan saksi-saksi *a de charge* yang dihadirkan Para Terdakwa yaitu saksi Khoirul Anwar, Sumarto, Zainal Badri, Nyak Umar dan Asbroni Panjaitan dimana masing-masing menyatakan jika Para Terdakwa adalah merupakan anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi dan hal itu diperkuat lagi dengan bukti surat yang diajukan Para Terdakwa yang membuktikan keanggotaan Para Terdakwa dalam Koperasi Perkebunan Sawit Murni;

Bahwa walaupun dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan ahli yaitu Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum, yang hadir dan memberikan keterangan dipersidangan dan Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum., yang keterangannya dibacakan dipersidangan namun dilengkapi dengan Berita Acara Sumpah sehingga keterangannya dapat dijadikan alat bukti, namun ahli-ahli tersebut faktanya dalam memberikan pendapat hukum hanyalah berlandaskan dokumen berupa:

- a. Pengesahan Akta Perubahan Koperasi Perkebunan Sawit Mumi Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003.
- b. Notulen Rapat Koperasi Perkebunan Sawit Mumi tanggal 16 Juni 2012, yang ditanda tangani di Sinunukan VI tanggal 20 Juni 2012 oleh Ketua

Halaman 112 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl



Terdakwa Muslimin dan Sekretaris Terdakwa Sriyanto dengan stempel bulat berwarna biru bertuliskan "Panitia RAT Luar Biasa Kopbun Sawit Murni Sinunukan VI".

- c. Surat dari Panitia Pelaksanaan RAT Luar Biasa yang diajukan kepada pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni perihal permintaan untuk melaksanakan RAT paling lambat tanggal 30 Juni 2012 surat tersebut ditanda tangani di Sinunukan VI tanggal 20 Juni 2012 oleh Ketua Terdakwa Muslimin dan Sekretaris Terdakwa Sriyanto dengan stempel bulat berwarna biru bertuliskan "Panitia RAT Luar Biasa Kopbun Sawit Murni Sinunukan VI".
- d. Buku daftar anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni berkedudukan di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal yang mana buku tersebut disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal tanggal 8 Januari 2004.
- e. Surat Keterangan Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni dengan Nomor 518/1080/DPPKUP/2013 tanggal 18 September 2013 yang diterbitkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal.
- f. Surat Keterangan Pengawas Koperasi Perkebunan Sawit Murni dengan Nomor 518/1079/DPPKUP/2013 tanggal 18 September 2013 yang diterbitkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal.

dan tanpa melihat dokumen Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor 05/BH/KDK.2.9/IX/1998 tanggal 23 September 1998, Notulen Hasil Keputusan Rapat Anggota No.02/Kud.Psm/IV/2000 tanggal 31 Desember 1999, daftar nama anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni Tahun 2000, Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2001, Buku Simpanan Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni no.139 an. M. Arif Nataly, Kartu Anggota Plasma no.112 atas nama Terdakwa Sriyanto, serta dokumen-dokumen lain sebagaimana terlampir dalam Nota Pembelaan (Pledooi) Para Terdakwa, sehingga menurut Majelis keterangan para ahli tersebut disampaikan dengan data yang tidak utuh lebih dari itu tidak ada pula ketentuan bagi Majelis untuk wajib sependapat dengan pendapat ahli yang disampaikan dipersidangan, sehingga terhadap keterangan ahli tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat seharusnya yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah status masing-masing baik itu Tarmen Tanjung maupun Para Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Perkebunan Sawit Mumi sehingga setelah diketahui status keanggotaan masing-masing dalam Koperasi Perkebunan Sawit Mumi barulah dapat ditentukan mengenai apakah surat-surat yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Terdakwa tersebut diatas adalah palsu atau tidak dan terhadap hal tersebut menurut pendapat Majelis murni merupakan pembahasan pembuktian dalam ranah perdata dan bukan pidana, sehingga dengan demikian terhadap perbuatan Para Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana bukanlah merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak bersalah dan mohon untuk dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum menurut Majelis terhadap hal tersebut sudah Majelis pertimbangan secara gamblang bersamaan pertimbangan unsur dan juga pertimbangan diluar unsur diatas sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan secara khusus atau tersendiri terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) tersebut terlebih lagi dalam perkara *a quo* Para Terdakwa telah Majelis nyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, sehingga dengan demikian terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) Para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) lembar asli undangan dari Panitia RAT Luar Biasa Kopbun Sawit Mumi kepada Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Mumi Tanggal 20 Juni 2012.
2. 1 (satu) Lembar Asli Notulen Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni Tanggal 16 Juni 2012.
3. Dokumen asli buku daftar anggota Koperasi Perkebunan Sawit Mumi yang disahkan oleh Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Mandailing Natal tanggal 8 Januari 2004.
4. Dokumen asli Akta Perubahan Koperasi Perkebunan Sawit Murni nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003.
5. 1 (satu) exemplar dokumen asli notulen rapat anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni Sinunukan VI tanggal 7 September 2013.

Halaman 114 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) exemplar dokumen asli notulen rapat anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni Sinunukan VI, tanggal 30 Juni 2013.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Abdul Rasyad Harahap, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Abdul Rasyad Harahap, dkk;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muslimin dan Terdakwa II Sriyanto, tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa I Muslimin dan Terdakwa II Sriyanto oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa I Muslimin dan Terdakwa II Sriyanto dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli undangan dari Panitia RAT Luar Biasa Kopbun Sawit Murni kepada Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni Tanggal 20 Juni 2012.
 - 1 (satu) Lembar Asli Notulen Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni Tanggal 16 Juni 2012.
 - Dokumen asli buku daftar anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang disahkan oleh Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Mandailing Natal tanggal 8 Januari 2004.
 - Dokumen asli Akta Perubahan Koperasi Perkebunan Sawit Murni nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003.
 - 1 (satu) exemplar dokumen asli notulen rapat anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni Sinunukan VI tanggal 7 September 2013.
 - 1 (satu) exemplar dokumen asli notulen rapat anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni Sinunukan VI, tanggal 30 Juni 2013.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Abdul Rasyad Harahap, dkk.

Halaman 115 dari 116 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2019, oleh kami, Deny Riswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjamahor, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H.